ANNEXE 4 RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

TABLE DES MATIÈRES

1 ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE 322
1.1 Principales caractéristiques 322
1.2 Évolution économique récente 323
1.3 Évolution du commerce et de l'investissement 326
1.3.1 Commerce des biens et services 326
1.3.2 Investissements étrangers 329
2 RÉGIMES DU COMMERCE ET DE L'INVESTISSEMENT 330
2.1 Cadre général 330
2.2 Formulation et objectifs de la politique commerciale 332
2.3 Accords et arrangements commerciaux 334
2.3.1 Organisation mondiale du commerce 334
2.3.2 Autres accords et arrangements 334
2.4 Régime des investissements 334
2.4.1 La Charte des investissements 334
2.4.2 Créer une société en RCA 336
2.4.3 Autres mesures affectant l'investissement 337
3 POLITIQUE ET PRATIQUES COMMERCIALES PAR MESURE 339
3.1 Mesures agissant directement sur les importations 339
3.1.1 Procédures douanières 339
3.1.1.1 Transit et pré-dédouanement des marchandises dans les pays portuaires 339
3.1.1.2 Enregistrement des commerçants et commissionnaires en douane 340
3.1.1.3 Procédures et documentation 340
3.1.2 Évaluation en douane et inspection avant expédition 343
3.1.3 Règles d'origine 344
3.1.4 Prélèvements à la douane 344
3.1.4.1 Droits de douane 344
3.1.4.2 Autres droits et impositions 344
3.1.4.3 Consolidations 345
3.1.5 Taxes intérieures 345
3.1.5.1 TVA 345
3.1.5.2 Droits d'accise 346
3.1.5.3 Précompte de l'import sur le revenu ou sur les sociétés 346
3.1.6 Préférences tarifaires 346
3.1.7 Concessions de droits et taxes 347
3.1.8 Prohibitions, restrictions quantitatives et licences 347
3.1.9 Mesures commerciales de circonstance 348
3.2 Mesures agissant directement sur les exportations 348
3.2.1 Enregistrement et procédures douanières 348
3.2.2 Droits et taxes à l'exportation 349

3.2.3 Prohibitions et contrôles à l'exportation 349
3.2.4 Subventions et promotion des exportations 349
3.3 Mesures agissant sur la production et le commerce 350
3.3.1 Normes, réglementations techniques et accréditation 350
3.3.2 Mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) 351
3.3.3 Incitations 352
3.3.4 Régime de la concurrence et du contrôle des prix 352
3.3.5 Commerce d'État, entreprises publiques et privatisation 352
3.3.6 Marchés publics 352
3.3.7 Protection des droits de propriété intellectuelle 353
4 POLITIQUE COMMERCIALE PAR SECTEUR 355
4.1 Agriculture, élevage, forêt et pêche 355
4.1.1 Aperçu 355
4.1.2 Accès au marché, soutien interne, mesures à l'exportation 356
4.1.3 Politique dans les principales filières agricoles 358
4.1.3.1 Café 358
4.1.3.2 Coton 358
4.1.3.3 Sucre 359
4.1.3.4 Huiles alimentaires et sésame 359
4.1.4 Produits de l'élevage 360
4.1.4.1 Généralités 360
4.1.4.2 Réglementation du commerce 360
4.1.4.3 Sous-produits de l'élevage 361
4.1.5 Pêche et aquaculture 361
4.1.6 Produits forestiers 361
4.1.6.1 Aperçu 361
4.1.6.2 Réglementation du marché 362
4.1.6.3 Taxation de la production et des exportations 363
4.2 Mines et énergie 364
4.2.1 Produits miniers 364
4.2.1.1 Aperçu 364
4.2.1.2 Mesures affectant la production 365
4.2.1.3 Mesures affectant les exportations 366
4.2.2 Énergie 367
4.2.2.1 Produits pétroliers 367
4.2.2.2 Électricité 368
4.3 Secteur manufacturier 369
4.4 Services 370
4.4.1 Services de transports 370
4.4.1.1 Transport aérien 371

4.4.1.2 Transport routier 372
4.4.1.3 Transport fluvial 373
4.4.2 Services de télécommunications 373
4.4.2.1 Aperçu du marché 373
4.4.2.2 Accès au marché et réglementation 374
4.4.2.3 Contrôle des prix 375
4.4.3 Services postaux 375
4.4.4 Services financiers 376
4.4.4.1 Services bancaires 376
4.4.4.2 Services d'assurance 377
4.4.5 Tourisme 377
5 TABLEAUX – APPENDICE 380

GRAPHIQUES

Graphique 1.1 Structure du commerce des marchandises, 2012 et 2021 327
Graphique 1.2 Direction du commerce des marchandises, 2012 et 2021 328
Graphique 4.1 Exportation de diamants 365

TABLEAUX

Tableau 1.1 Indicateurs économiques de base, 2012-2021 323
Tableau 1.2 Balance des paiements, 2012-2021 329
Tableau 2.1 Principaux nouveaux règlements et lois liés au commerce, mars 2013-2020 331
Tableau 2.2 Formalités et frais liés à la création d'entreprise 336
Tableau 3.1 Documentation exigée à l'importation, 2019 341
Tableau 3.2 Autres droits et impositions sur les importations, 2020 344
Tableau 3.3 Liste des biens de première nécessité exonérés de TVA 345
Tableau 3.4 Droits d'accise additionnels prélevés en RCA, 2020 346
Tableau 3.5 Contrôles et restrictions à l'importation, 2020 347
Tableau 3.6 Droits et taxes à l'exportation 349
Tableau 3.7 Principaux laboratoires et types d'examens effectués, 2020 350
Tableau 3.8 Modes de passation des marchés publics centrafricains selon les seuils fixés par la Loi de Finances, 2009 353
Tableau 3.9 Nombre des demandes, par année et par type de titre, déposées auprès de la SNL de la RCA, 2010-2020 354
Tableau 4.1 Principales productions agricoles, 2012-2019 355
Tableau 4.2 Coûts estimés de relance agricole, 2016-2018 357
Tableau 4.3 Indicateurs clés des télécommunications, 2020 373
Tableau 4.4 Prix moyens des différents types de services de télécommunications, 2021 374
Tableau 4.5 Principaux indicateurs du secteur bancaire centrafricain, 2021 376

Tableau 4.6 Principaux indicateurs économiques du secteur du tourisme centrafricain, 2014-2021 378

APPENDICE - TABLEAUX

Tableau A1.1 Structure des exportations, 2012-2021 380
Tableau A1.2 Destinations des exportations, 2012-2021 381
Tableau A1.3 Origines des importations, 2012-2021 382
Tableau A1.4 Structure des importations 2012-2021 383

1 ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE

1.1 Principales caractéristiques

1.1. La République centrafricaine (RCA) couvre 623 000 km^2 avec une faune et une flore riches et variées du fait de sa diversité climatique; une vaste forêt dense et humide au sud; et une pseudo-steppe au nord. Elle possède également un réseau hydrographique dense, d'énormes ressources forestières et minières et un potentiel agricole important. Ses frontières terrestres ou fluviales (fleuve Oubangui) sont communes avec la République démocratique du Congo (RDC), au sud, sur 1 577 km; les deux Soudan à l'est; le Tchad, au nord, sur 1 197 km; le Cameroun, à l'Ouest, sur 797 km et la République du Congo, au sud-ouest, sur 467 km.

1.2. Le pays compte environ 5 millions d'habitants, avec un taux annuel moyen de croissance qui a progressé de 0,3% en 2013 à 1,9% en 2021.[1] Près de la moitié de la population est âgée de moins de 18 ans et très faiblement scolarisée. Le taux d'analphabétisme des 15-24 ans était de 36% (données 2021), avec un taux de 64% et 76% respectivement parmi les citadins et les jeunes des couches les plus aisées.[2] L'insécurité persistante est sans doute l'obstacle le plus important à la réduction de la pauvreté car chaque nouvel affrontement violent entre groupes armés provoque des déplacements supplémentaires, détruit des biens privés et publics, et complique les efforts de pacification et de reconstruction. En conséquence, la RCA est un pays avec l'un des plus bas revenus selon la Banque mondiale, et parmi les derniers pays à l'échelle mondiale selon l'Indice de développement humain du PNUD (188e rang sur 189 pays évalués en 2020). En 2020, 71,4% de sa population vivait en dessous du seuil de pauvreté (moins de 1,90 USD par jour en parité de pouvoir d'achat), contre 80,8% en 1983.[3]

1.3. L'espérance de vie était de 54 ans en 2020, et le revenu réel par habitant est estimé par les Nations Unies à 511,5 USD par an en termes courants, bien en deçà de son niveau de 2010.[4] L'insécurité alimentaire demeure une préoccupation importante, la RCA comptant 2,2 millions de personnes dans cette situation (36% de la population), la plupart vivant dans des zones où les conflits ont affecté les surfaces cultivables et entravé l'accès aux marchés et aux champs. En 2022, l'ONU a alloué 15 millions d'USD de son Fonds central pour les interventions d'urgence (CERF) afin d'intensifier l'aide d'urgence pour 200 000 personnes dans les 10 sous-préfectures les plus affectées.[5]

1.4. Le potentiel économique de la RCA repose essentiellement sur le secteur agricole (y compris l'élevage, la chasse, la pêche et l'exploitation forestière), qui est de plus en plus vulnérable aux aléas climatiques.[6] De plus, l'instabilité politique au cours des dernières décennies et la crise de la COVID-19 ont entraîné une moindre croissance du PIB. La guerre civile de 2013 a également eu un impact sur la composition sectorielle du PIB: la part de l'agriculture (y compris la sylviculture et la pêche) est passée de 39% en 2012 à 33,5% en 2021 (tableau 1.1). L'instabilité empêche les agriculteurs de s'occuper de leurs champs, ce qui fragilise la sécurité alimentaire et entrave les activités agricoles. La contribution du secteur minier au PIB était d'environ 13% et s'est effondrée à la suite de l'embargo sur les exportations de diamants. Le secteur des services a quant à lui bien progressé entre 2012 et 2021 malgré les conflits (tableau 1.1). La RCA exporte principalement du bois[7], de l'or, des diamants, du cacao, du café et du coton. Les exportations de biens et services non facteurs de la RCA représentaient 16,9% du PIB en 2021 (tableau 1.1).

[1] Adresse consultée: https://donnees.banquemondiale.org/pays/republique-centrafricaine.
[2] UNICEF, Fiche d'information de la République centrafricaine – 2021. Adresse consultée: Central-African-Republic-MICS-EAGLE-Factsheets_French_02122021.pdf.
[3] Adresse consultée: https://www.banquemondiale.org/fr/country/centralafricanrepublic/overview.
[4] Information en ligne du PNUD. Adresse consultée: http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/CAF.pdf.
[5] Adresse consultée: https://news.un.org/fr/story/2022/07/1124022.
[6] La conférence de l'ONU sur le Changement climatique (UNFCC, 2015). Adresse consultée: https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Central%20African%20Republic%20First/CPDN_R%C3%A9publique%20Centrafricaine.pdf.
[7] Données de la Banque Mondiale, Mémorandum économique - République Centrafricaine: De la fragilité à la croissance accélérée et inclusive, 2022. Adresse consultée: https://documents1.worldbank.org/curated/en/099950005022233200/pdf/P1749960827ced0720aa8f080829ca0b248.pdf.

1.5. La difficulté d'accès au financement constitue un obstacle important au développement des entreprises, surtout des PME. Les banques locales n'offrent pas assez de crédits surtout aux PME, perçues comme présentant un facteur de risque plus élevé, généralement à cause du manque de garanties. De nombreuses banques finissent donc par octroyer des prêts à une poignée de grosses entreprises de qualité ou à l'État par l'intermédiaire de bons du Trésor et d'obligations.[8] En particulier, malgré l'importance de l'agriculture pour son développement, la RCA ne dispose pas de système de crédit agricole ou cadre juridique régissant le fonctionnement global du crédit au secteur agricole. Le financement du déficit budgétaire par la création monétaire a été terminé en juillet 2018.[9]

1.6. La RCA est membre de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale (CEMAC) dont les six membres ont harmonisé plusieurs éléments de leurs politiques macroéconomiques, y compris monétaire, douanière et des services financiers, et ont une monnaie commune, le franc de la Coopération financière en Afrique centrale (Rapport commun).

1.2 Évolution économique récente

1.7. La guerre civile en 2013 a entraîné la destruction quasi-totale des outils et moyens de production, les vols et pillages des moyens de transport, et la désorganisation des circuits économiques.[10] Il s'en est suivi une forte dégradation de la situation économique, avec une chute du PIB réel de 5,1% en 2012 à 1,1% en 2021, et une légère baisse de l'inflation de 5,5% en 2012 à 4,3% en 2021 (tableau 1.1). Les conflits ont conduit le Processus de Kimberley à imposer un embargo sur les exportations de diamants centrafricains en raison de leur exploitation par des groupes armés, mais les exportations avaient ensuite repris. Cependant, la suspension par le Gouvernement des exportations d'or et de diamants au début de la pandémie a généré une crise de liquidités dans le secteur, et nombre de collecteurs n'ont pu reprendre leurs activités.[11] Les exportations de diamants ont chuté entre 2012 et 2022 (graphique 1.1).

1.8. Depuis juillet 2016, des réformes fiscales ont été mises en place avec l'aide du Fonds monétaire international (FMI) dans le cadre de sa Facilité élargie de crédit (FEC).[12] En décembre 2021, les autorités se sont engagées dans un Programme suivi par le personnel (SMP) du FMI et soutenu par la FEC. Le programme, approuvé en décembre 2019 pour une durée initiale de 7 mois jusqu'en juin 2022, devrait permettre au pays d'améliorer les performances de mise en œuvre des politiques en matière de finances publiques et de gouvernance, et de bénéficier du soutien budgétaire des donateurs. À la demande des Autorités, et au vu des progrès accomplis dans sa mise en œuvre – la plupart des objectifs quantitatifs et structurels ayant été atteints à fin mars –, le SMP a été prolongé de trois mois jusqu'à fin septembre 2022, afin que la RCA puisse obtenir les assurances de financement des partenaires au développement et harmoniser sa loi d'avril 2022 sur les transactions liées aux crypto-monnaies avec les engagements régionaux au niveau de la CEMAC.

Tableau 1.1 Indicateurs économiques de base, 2012-2021

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Divers										
PIB aux prix courants du marché (en milliards de FCFA)	1 281,6	835,5	935,6	1 002,6	1 081,5	1 203,3	1 233,6	1 316,2	1 332,3	1 383,5
PIB aux prix courants du marché (en milliards d'USD)	2,5	1,7	1,9	1,7	1,8	2,1	2,2	2,2	2,3	2,5
Taux de croissance du PIB réel (%, à prix constants de 2005)	5,1	-36,4	0,1	4,3	4,8	4,5	3,8	2,8	0,6	1,1

[8] Adresse consultée: https://www.eib.org/attachments/efs/economic_report_banking_africa_2018_fr.pdf.

[9] Comité de politique monétaire, Séance du 25 juillet 2018, Communiqué de presse. Adresse consultée: https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/COMMUNIQUE_DE_PRESSE_CPM_DU_250718.pdf.

[10] Conseil de sécurité (2017), "Lettre datée du 6 décembre 2017, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Groupe d'experts sur la République centrafricaine reconduit dans son mandat par la résolution 2339 (2017)". Adresse consultée: https://undocs.org/pdf?symbol=fr/S/2017/639.

[11] COFACE. Adresse consultée: République centrafricaine / Etudes économiques - Coface.

[12] Adresse consultée: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/07/09/Central-African-Republic-Sixth-Review-Under-the-Extended-Credit-Facility-Arrangement-47096.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Population (en millions d'habitants)	4,9	5,0	5,1	5,2	5,4	5,5	5,6	5,8	5,9	6,1
PIB par tête d'habitant (en USD)	516,6	339,4	371,0	323,9	340,0	376,6	394,0	388,7	391,3	411,1
Inflation (prix de détail, type africain - en moyenne annuelle, basé sur la BEAC)	5,9	4,0	17,8	2,0	2,7	4,2	1,7	2,8	1,6	4,3
Inflation (IPC, variation %, basé sur le FMI)	5,5	7,0	14,9	1,4	4,9	4,2	1,6	2,7	1,7	4,3
Comptes nationaux aux prix courants (% du PIB)										
Consommation	99,1	100,9	97,8	97,2	98,4	97,0	102,2	102,5	91,5	89,3
Publique	10,9	17,4	15,5	14,8	14,4	14,1	14,2	15,5	16,9	19,1
Privée	88,2	83,6	82,2	82,4	84,0	83,0	88,0	87,1	74,6	70,2
Investissements bruts	10,8	7,5	22,0	21,8	22,5	25,6	25,9	22,4	27,3	29,3
Formation brute de capital fixe	10,8	6,3	21,2	20,6	20,9	24,2	25,0	22,4	27,3	29,3
Publique	5,6	4,0	14,2	16,9	15,2	19,0	19,6	16,5	21,4	23,3
Privée	5,2	2,3	7,0	3,7	5,7	5,2	5,4	5,9	5,9	6,0
Variations des stocks	0,1	1,2	0,8	1,2	1,6	1,4	0,9	0,0	0,0	0,0
Exportations nettes	-10,0	-8,5	-19,7	-19,0	-20,9	-22,6	-28,1	-25,0	-18,8	-18,6
Exportations de biens et services non facteurs	11,6	15,0	16,7	17,1	14,8	17,3	18,9	22,5	18,4	16,9
Importations de biens et services non facteurs	-21,5	-23,4	-36,4	-36,1	-35,7	-39,9	-47,0	-47,5	-37,2	-35,6
Répartition sectorielle (% du PIB nominal au coût des facteurs)										
Agriculture, sylviculture et pêche	39,0	33,6	35,7	32,9	33,5	34,4	33,3	32,9	33,5	33,5
Agriculture	26,9	22,6	20,7	18,3	17,9	18,4	17,8	16,4	16,7	16,8
Subsistance	20,3	15,9	13,5	12,2	12,3	13,3	12,2	12,4	13,0	13,7
Autres	6,6	6,7	7,1	6,1	5,6	5,1	5,5	4,0	3,7	3,1
Élevage	6,6	5,0	8,8	7,5	7,5	7,5	7,2	8,6	8,8	9,0
Chasse et pêche	4,1	4,1	5,8	5,2	5,5	5,6	5,4	5,2	5,2	5,3
Sylviculture et exploitation forestière	1,4	1,9	0,4	1,8	2,6	2,9	2,9	2,7	2,7	2,4
Industries extractives	2,1	0,9	0,5	0,3	0,2	0,2	0,1	0,6	0,8	1,7
Manufacturière	25,1	21,9	18,3	20,6	20,4	19,3	19,3	19,5	17,8	17,6
Énergie (eau, électricité)	0,4	0,8	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Construction	1,5	1,5	1,0	1,5	1,4	1,6	1,8	1,6	1,9	2,0
Services	31,9	41,3	43,9	44,0	43,8	43,9	44,8	44,9	45,5	44,5
Transports et télécommunications	1,9	2,7	2,5	3,4	2,9	2,5	1,9	1,8	1,8	1,9
Commerce	11,5	10,1	13,4	14,1	14,3	15,0	14,9	14,6	13,8	13,7
Administrations publiques	8,7	13,2	11,5	10,7	10,4	10,4	10,5	11,4	13,9	12,8
Autres services	9,8	15,2	16,4	15,8	16,2	16,0	17,5	17,1	16,0	16,1
Finances publiques (% du PIB)										
Recettes totales	10,0	5,2	4,5	6,6	5,8	7,8	9,1	8,8	8,9	9,0
Dépenses totales	12,7	13,4	11,5	14,1	12,1	13,9	16,7	17,2	21,3	21,0
Dépenses courantes	8,5	11,9	9,5	9,6	9,2	9,4	10,5	11,5	13,5	13,2
Dépenses en capital	4,2	1,5	1,9	4,5	2,9	4,5	6,2	5,7	7,8	7,8
Solde budgétaire primaire (déficit -)	0,7	-6,2	-4,6	-2,8	-3,1	-2,0	-1,8	-3,6	-6,6	-5,9
Solde budgétaire primaire (hors intérêts)	-2,3	-7,6	-6,4	-7,0	-5,7	-5,8	-7,2	-8,0	-12,0	-11,6
Solde budgétaire primaire (hors intérêts et recettes pétrolières)	-2,3	-7,6	-6,4	-7,0	-5,7	-5,8	-7,2	-8,0	-12,0	-11,6
Solde budgétaire, base engagements hors dons (déficit -)	-2,7	-8,2	-7,0	-7,5	-6,3	-6,1	-7,6	-8,3	-12,4	-11,9
Solde budgétaire, base engagements dons compris (déficit -)	0,9	-5,7	2,1	0,5	-0,5	-1,1	0,4	1,4	-2,5	-6,9
Solde budgétaire de base (déficit -)	0,3	-6,8	-5,1	-3,3	-3,6	-2,4	-2,2	-3,9	-6,9	-6,3

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Secteur extérieur (% du PIB, sauf indications contraires)										
FCFA par USD (moyenne annuelle)	510,6	493,9	493,8	591,2	592,6	580,7	555,4	585,9	575,6	554,5
Taux de change effectif réel (IPC, variation en %)[a]	-1,0	7,9	13,9	-6,0	5,4	3,2	2,8	-0,6	2,1	2,2
Solde du compte courant (transf. incl., déficit -)	-5,6	-2,9	-13,7	-8,0	-13,7	-12,0	-11,6	-6,8	-6,9	-10,0
Encours de la dette extérieure/PIB	17,3	29,8	29,4	29,9	28,2	25,9	25,2	36,6	35,0	35,6
Encours de la dette intérieure/PIB	..	..	14,4	29,4	22,6	23,3	6,3	11,3	9,7	14,0
Encours de la dette globale/PIB	..	..	43,7	59,3	50,8	49,2	31,6	47,9	44,7	49,6
Réserves extérieures (en mois d'importations biens et services)[a]	3,8	6,0	5,2	4,5	5,0	5,2	4,8	4,1	5,9	7,1
Flux entrant d'IED (millions d'USD)	70,0	1,9	3,5	3,0	7,3	6,9	18,0	25,6	34,7	30,2
% du PIB	2,8	0,1	0,2	0,2	0,4	0,3	0,8	1,1	1,5	1,2
Stock entrant d'IED (millions d'USD)	617,6	619,4	622,9	626,0	633,3	640,1	658,1	683,7	718,5	748,6
% du PIB	24,6	36,6	32,9	36,9	34,7	30,9	29,6	30,4	31,0	30,0

.. Non disponible.

a Un signe négatif indique une dépréciation.

Note: Le franc CFA commun aux pays de la CEMAC est rattaché à l'euro au cours de: 1 EUR = 655,96.

Source: Informations fournies par les autorités; BEAC. Adresse consultée: https://www.beac.int/economie-stats/statistiques-economiques/; FMI, International Financial Statistics. Adresse consultée: http://elibrary-data.imf.org/; et UNCTADstat. Adresse consultée: http://unctadstat.unctad.org/FR/Index.html.

1.9. En grande partie grâce à la politique monétaire rigoureuse de la BEAC (Rapport commun), la RCA a généralement enregistré une inflation modérée sur la période. En effet, à l'exception de 2014 où l'inflation a atteint 17,8% en raison des conséquences du coup d'État, elle a généralement été modérée, avec une tendance à la baisse. Par ailleurs, les paiements bancaires internationaux étaient particulièrement difficiles en RCA en 2019, en raison des sorties massives de devises qui ont contraint les autorités monétaires à prendre de nouvelles mesures pour contrôler les mouvements de capitaux. En RCA, les frais des opérations financières sont jugés plus élevés que dans les autres États membres.

1.10. Les finances publiques ont été fortement impactées par les conflits, notamment l'arrêt des exportations formelles de diamants (sections 1.3 et 4.2), d'où une importante accumulation d'arriérés qui limite la capacité de l'État à faire face même à ses obligations régaliennes.[13] Du fait de la prédominance du secteur informel, la base taxable est très limitée. Le solde budgétaire de base a constamment enregistré un déficit qui s'est accru pour s'établir à plus de 6% en 2020 et 2021 (tableau 1.1). Un nouvel accord de trois ans au titre de la Facilité élargie de crédit a été approuvé le 27 avril 2023.[14]

1.11. La situation extérieure de la RCA a également été sérieusement affectée, avec un déficit du compte courant qui est demeuré quasiment au-dessus de 10% du PIB dès 2014. L'appui des partenaires techniques et financiers (PTF) était censé améliorer cette situation dès 2019. En effet, le seul portefeuille de la Banque mondiale en RCA a été multiplié par dix en trois années, pour atteindre provisoirement le milliard d'USD. au cours de l'année fiscale 2020. Il est réparti entre quatre grands secteurs: i) les infrastructures et le développement durable, y compris transport, eau et énergie; ii) les secteurs sociaux, y compris la santé et l'éducation; iii) la gouvernance, y compris

[13] Adresses consultées: http://documents.worldbank.org/curated/en/738411564512831828/Country-Policy-and-Institutional-Assessment-CPIA-Africa-2018-Strengthening-Debt-Management-Capacity; et http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/553221564513028077/pdf/Country-Policy-and-Institutional-Assessment-CPIA-Africa-2018-Strengthening-Debt-Management-Capacity.pdf.

[14] Adresse consultée: https://www.imf.org/fr/News/Articles/2023/04/28/pr23129-IMF-Executive-Board-Approves-ECF-Arrangement-Central-African-Republic.

au niveau des ressources naturelles; et iv) l'agriculture.[15] Parmi les Projets à financer figure par exemple LONDO+ qui vise à fournir un emploi temporaire de travaux publics à haute intensité de main-d'œuvre à près de 5 millions de personnes-jours, y compris dans les zones les plus reculées.

1.12. Les arriérés de paiement (plus de 2% du PIB en 2018 selon le FMI) constituent un problème important pour l'économie centrafricaine. En effet, ces arriérés se composent en grande partie de salaires et pensions dus par l'État, y compris aux petites et moyennes entreprises. Les arriérés dus à des États tels que l'Inde sont également conséquents; des remboursements sont prévus dès 2023 pour une période de 20 ans. S'agissant de la dette intérieure, la République centrafricaine continue de rembourser les banques commerciales et a commencé à payer les intérêts liés à sa dette consolidée envers la BEAC.[16]

1.3 Évolution du commerce et de l'investissement

1.3.1 Commerce des biens et services

1.13. Depuis le coup d'État, les exportations de la RCA n'ont pas vraiment progressé (tableau A1.1 et graphique 1.1). Les autorités ont essayé de relancer d'autres produits d'exportation comme le coton, le café et le tabac. La crise de la COVID-19 a eu un impact négatif sur ces secteurs, le pays ayant perdu la quasi-totalité de son industrie cotonnière et de café en raison de plusieurs facteurs dont: une accumulation d'arriérés; un manque d'accès au marché pour les producteurs; un accès limité des agriculteurs aux semences (notamment à haut rendement), aux engrais et pesticides; et une qualité insuffisante des intrants et des extrants. Selon certaines sources, la production et les exportations de coton pourraient cependant augmenter si les pouvoirs publics continuent d'apurer les arriérés publics accumulés auprès des producteurs.[17] Depuis le dernier examen, les Émirats arabes unis sont devenus le principal marché pour les exportations centrafricaines, suivis de l'UE, du Pakistan et des autres pays de la CEMAC (graphique 1.2).

1.14. Les importations ont diminué en 2013 avec l'avènement du coup d'État, avant d'augmenter fortement avec l'amélioration des conditions sécuritaires le long du corridor vers le Cameroun (tableau A1.4).

[15] Adresse consultée: http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/747021564991212652/pdf/Atelier-de-Formation-Sur-les-Politiques-et-Procedures-de-Sauvegardes-Environnementale-et-Sociale-de-La-Banque-Mondiale-et-Nouveau-Cadre-Environnemental-et-Social.pdf.

[16] FMI (2019).

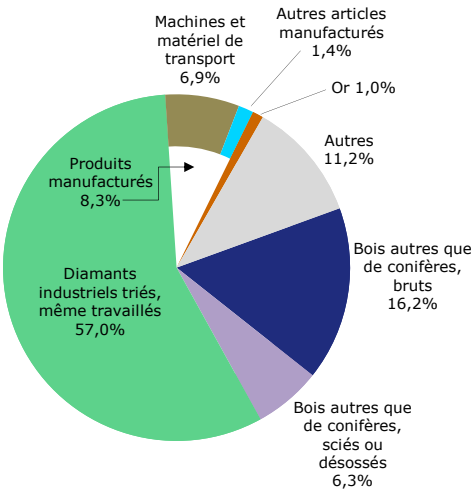
[17] COFACE. Adresse consultée: https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Republique-centrafricaine.

Graphique 1.1 Structure du commerce des marchandises, 2012 et 2021

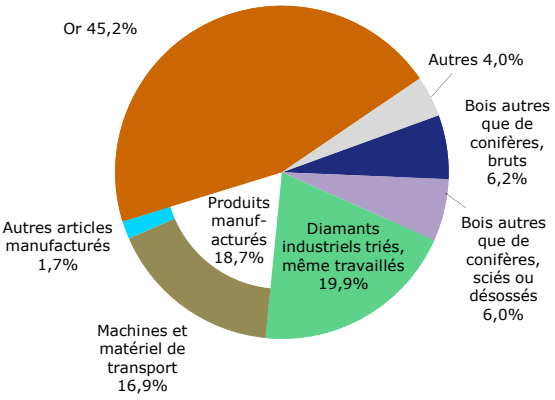
(%)

2012 **2021**

(a) Exportations (f.a.b.)

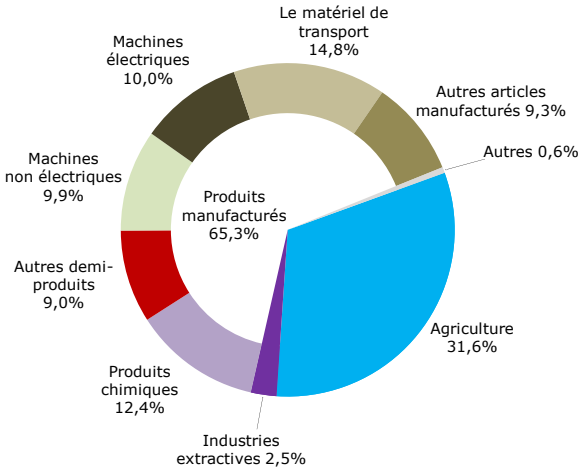


Total: 114,2 millions d'USD

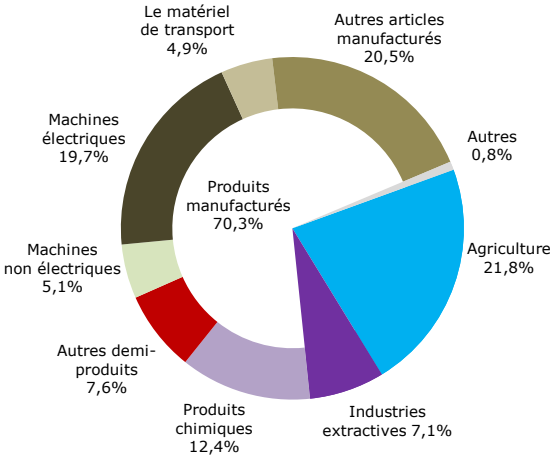


Total: 58,0 millions d'USD

(b) Importations (c.a.f.)



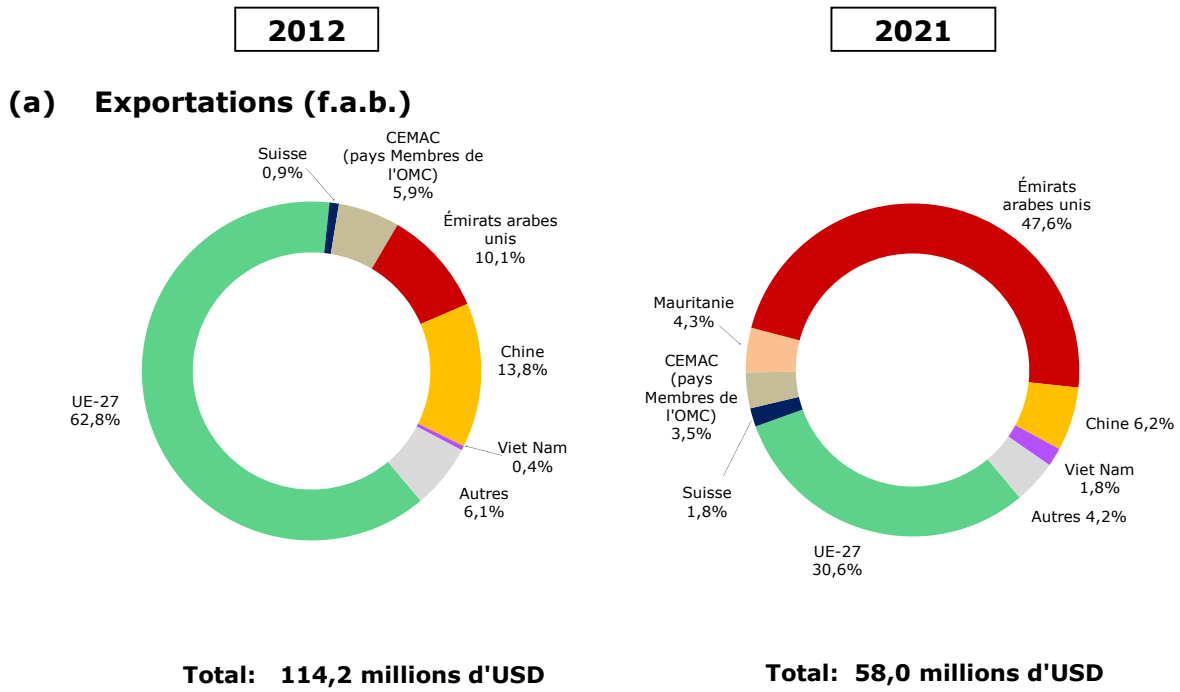
Total: 217,8 millions d'USD



Total: 486,7millions d'USD

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC basés sur les données de Trade Map du Centre du Commerce international (CTCI Rev.3).

Graphique 1.2 Direction du commerce des marchandises, 2012 et 2021



Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC basés sur les données de Trade Map du Centre du Commerce international.

1.15. L'UE demeure le premier fournisseur de la RCA, suivie de la Chine, des autres pays de la CEMAC et d'Afrique. Il n'a pas été possible d'évaluer le commerce avec les pays limitrophes, qui est probablement fortement sous-estimé dans les statistiques disponibles. Il est cependant de notoriété que la RCA commerce principalement avec le Cameroun; mais exporte en temps normal des produits agricoles vers le Tchad, dont elle importe surtout du bétail. Elle exporte des produits animaux vers la République du Congo. Lorsque les conditions sécuritaires le permettent, elle couvre une partie de

ses besoins en gazole par des importations en provenance du Tchad en plus de celles arrivant du Cameroun.[18]

1.16. La RCA est importatrice nette de services (tableau 1.2). Cependant, les statistiques détaillées sur le commerce des services ne sont pas disponibles ou sont largement en contradiction avec celles agrégées de la balance des paiements et ne sont donc pas exploitables. Il semblerait que les paiements au titre des services de voyages et de transport aient fortement contribué (ou aggravé selon les années) le solde déficitaire du commerce des services.[19]

Tableau 1.2 Balance des paiements, 2012-2021

(Millions d'USD)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021[a]
Solde du compte courant	-140,9	-49,5	-260,3	-136,3	-249,7	-248,7	-257,8	-152,2	-160,0	-249,8
Solde du commerce extérieur	-120,3	-82,1	-346,0	-318,3	-306,4	-348,9	-424,5	-464,2	-371,6	-347,0
Exportations	203,1	125,0	98,4	85,8	92,6	140,7	140,1	148,3	134,0	134,3
Importations, fob	-323,4	-207,0	-444,4	-404,0	-399,1	-489,4	-564,8	-612,7	-505,6	-481,5
Balance des services	-129,7	-60,9	-28,1	-4,1	-69,4	-141,6	-156,6	-96,9	-63,2	-117,6
Balance des revenus	-10,8	3,4	-5,1	-13,2	21,1	35,3	81,2	69,3	53,9	86,2
Soldes des transferts courants	120,0	90,0	118,9	199,2	104,6	206,5	242,0	339,6	221,0	128,6
Compte de capital et d'opérations financières	88,0	58,9	255,3	76,9	209,2	273,7	252,0	159,6	153,1	154,9
Compte de capital	69,9	22,3	161,3	68,0	119,1	134,5	90,6	105,0	147,3	164,6
Publics (nets)	69,9	22,3	159,3	64,6	40,2	67,9	77,1	82,8	139,5	125,5
Privés (nets)	0,0	0,0	2,1	3,4	79,0	66,6	13,5	22,2	7,8	39,1
Comptes d'opérations financiers	18,1	36,6	94,0	8,9	90,1	139,3	161,5	54,6	5,7	-9,7
Investissements directs (nets)	47,3	1,8	58,9	0,3	-2,9	17,2	9,7	-14,0	-8,5	-28,0
Investissements de portefeuille (nets)	-4,3	3,4	0,5	0,4	0,0	0,3	-1,4	-1,5	-5,0	-5,4
Autres investissements nets	-24,9	31,4	34,6	8,2	93,0	121,8	153,2	70,1	19,3	23,6
Erreurs et omissions	28,6	8,8	3,6	-25,7	24,0	28,9	-33,7	-32,6	15,8	-23,6
Solde global	-24,3	18,1	-1,4	-85,1	-17,0	53,9	-39,4	-25,3	8,7	-118,5
Financement	24,3	-18,1	1,4	85,1	17,0	-53,9	39,4	25,3	-8,7	118,5
Variations des réserves officielles (baisse +)	4,8	-31,8	-79,4	34,9	-19,6	-61,1	39,4	25,3	-20,5	108,7
Financements exceptionnels	19,5	13,6	80,7	50,3	36,4	7,2	0,0	0,0	11,8	9,7

.. Non disponible.

a Estimation.

Source: Informations fournies par les autorités.

1.3.2 Investissements étrangers

1.17. Les entrées d'investissements étrangers directs ont été quasiment nulles du fait surtout de la longue période d'instabilité qu'a connue la RCA. Il semble avoir surtout été question de désinvestissement que la pandémie de COVID-19 a accéléré. Toutefois, des sursauts d'intérêt ont été observés en 2014, puis en 2017 et 2018 (tableau 1.2).

[18] Rapport de diagnostic du secteur énergétique de la République Centrafricaine. Adresse consultée: https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/CAF/Rapport%20de%20diagnostic%20du%20secteur%20%C3%A9nergie%20RCA%20VF.pdf.

[19] FMI. République Centrafricaine: demande d'un programme de référence; Rapport du FMI n° 22/31; 22 décembre 2021. Adresse consultée: https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2022/French/1CAFFA2022001.ashx.

2 RÉGIMES DU COMMERCE ET DE L'INVESTISSEMENT

2.1 Cadre général

2.1. Suite au dernier coup d'État de mars 2013, une Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en RCA (MINUSCA), a été lancée en avril 2014. Elle a permis de sécuriser une grande partie de la capitale et de protéger sa population civile. En mars 2016, pour la première fois de son histoire, la RCA s'est dotée d'un président et d'un parlement élus démocratiquement, à la suite de deux années de transition. Un "Plan National de Relèvement et de Consolidation de la Paix 2017-2021" a permis de faire diminuer les violences. Il comporte trois volets: la restauration de la sécurité, la consolidation de la paix et la prévention des conflits; le renouvellement du contrat social entre l'État et la société (sécurité alimentaire, services de base, amélioration de la gouvernance); et le relèvement économique et la relance des secteurs productifs. Un Accord politique pour la paix et la réconciliation (APPR-RCA) a été signé le 6 février 2019, puis une feuille de route pour la paix en Centrafrique a été signée à Luanda en septembre 2021. De nouvelles élections ont eu lieu et, reconduit, le Président élu a débuté son deuxième mandat le 30 mars 2021. Les prochaines élections présidentielles sont prévues pour 2025.

2.2. Une nouvelle Constitution (la 8ème depuis la proclamation de l'indépendance) prévoyant une assemblée bicamérale a été adoptée en mars 2016, sous le gouvernement de transition. Conformément à la nouvelle Constitution, le Président de la République est le Chef de l'État et de l'exécutif. Il est élu au suffrage universel direct, par scrutin à deux tours, pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois. Il nomme le Premier ministre (Chef du Gouvernement) et, sur proposition de ce dernier, les autres membres du Gouvernement, dont il fixe les attributions par décret.

2.3. Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement (Assemblée nationale). Il est composé de députés élus au suffrage universel direct pour une durée de cinq ans. L'Assemblée nationale vote les lois et contrôle l'action du Gouvernement. Les prochaines élections législatives sont prévues pour 2025.

2.4. Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Cour des comptes, et les différents Cours et Tribunaux. Les litiges commerciaux sont jugés, en première instance, par le Tribunal du commerce; en appel, par la Chambre civile et commerciale de la Cour d'appel; et en cassation, par la Chambre civile et commerciale de la Cour de cassation. Les litiges peuvent être également portés à l'arbitrage de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA).

2.5. Le Gouvernement et les députés sont tous habilités à déposer des projets de loi qui, une fois adoptés par l'Assemblée nationale, deviennent lois dès leur promulgation par le Chef de l'État et leur publication au *Journal Officiel*.

2.6. Les accords internationaux et traités sont négociés, signés et ratifiés par le Président de la République. L'autorisation de l'Assemblée nationale est requise pour toute ratification ou dénonciation. Une fois approuvés ou ratifiés, ils ont une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de leur application par l'autre partie. Par conséquent, les textes législatifs et règlementaires sont classés, par ordre décroissant d'autorité, comme suit: traités et accords internationaux; Constitution; lois; ordonnances; décrets; arrêtés; et décisions.

2.7. Les règles relatives aux domaines suivants relèvent de la loi: commerce, y compris international; privatisation/nationalisation des entreprises; statut des étrangers et immigration; assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toute nature; principes fondamentaux des droits et obligations civiles et commerciales. Les principaux nouveaux textes légaux touchant au commerce sont présentés au tableau 2.1.

Tableau 2.1 Principaux nouveaux règlements et lois liés au commerce, mars 2013-2020

Domaine (section du rapport)	Instrument/texte juridique
Exercice de la profession de commerçant	Loi n° 16.006 du 30 décembre 2016 portant Code de commerce en RCA; Décret n° 20.335 du 10 septembre 2020 fixant les modalités d'application de certaines dispositions de la Loi n° 16.006 du 30 Décembre 2016, portant code de commerce en RCA relatives à l'exercice des activités commerciales; Décret n° 20.333 du 10 septembre 2020 fixant les modalités d'application de certaines dispositions de la Loi n° 16.006 du 30 Décembre 2016, portant code de commerce en RCA relatives à la concurrence; Décret n° 20.332 du 10 septembre 2020 fixant les modalités de fonctionnement de la Commission Nationale de la Concurrence; Décret n° 20.336 du 10 septembre 2020 fixant les modalités de fonctionnement de la Commission Nationale de la Consommation.
Législation douanière (3.1.1)	Code des douanes de la CEMAC; TEC de la CEMAC; Lois des Finances
Inspection avant expédition	..
TVA, droits d'accises, et autres prélèvements douaniers Déclaration d'importation commerciale (3.1.1) Mesures sanitaires et phytosanitaires	Code général des impôts, édition janvier 2017-2020; Lois des finances; Décret n° 15.424 du 24 novembre 2015 portant réglementation des importations et exportations en RCA; Loi n° 65/61 du 3 juin 1965, portant réglementation de l'élevage en RCA;
Investissements (2.4)	Loi n° 18.006 du 11 Juin 2018 instituant une Charte des Investissements.
Droit commercial privé	Actes uniformes de l'OHADA.
Propriété industrielle (3.3.7)	Accord de Bangui révisé.
Protection du droit d'auteur et des droits voisins	Ordonnance n° 85.002 du 5 janvier 1985 sur le droit d'auteur.
Concurrence et prix	Loi n° 16.006 du 30 décembre 2016 portant Code de commerce en RCA.
Entreprises publiques	Loi n° 95.007 du 15 août 1995 (privatisation); Loi n° 08.011 du 13 février 2008, portant organisation du cadre institutionnel et juridique applicable aux entreprises et offices publics.
Marchés publics (3.3.6)	Loi n° 08.017 du 6 juin 2008, portant Code de marchés publics et délégations de service public en RCA.
Forêt	Loi n° 08.022 du 17 octobre 2008 portant Code forestier.
Faune	Ordonnance n° 84/045 du 27 juillet 1984, portant protection de la faune sauvage et réglementant l'exercice de la chasse en RCA CF code faune.
Pêche	Ordonnance n° 71/090 du 6 août 1971 CF code de la pèche et de l'aquaculture.
Environnement	Loi n° 07.018 du 28 décembre 2007, portant Code de l'environnement.
Mines (4.2.1) Minerais radioactifs	Code minier de 2015; Loi n° 06-031 du 27 septembre 2006, relative aux minerais radioactifs de la RCA.
Hydrocarbures amont Hydrocarbures aval Biocarburants	Ordonnance n° 93.007 du 25 mai 1993 portant Code pétrolier; Loi n° 07.005 du 24 avril 2007, portant réorganisation du secteur pétrolier aval en RCA, libéralisant le sous-secteur et fixant les règles générales d'exercice de toute activité de la filière; Loi n° 07.006 du 24 avril 2007, portant création de l'Agence de stabilisation et de régulation des prix de produits pétroliers (ASRP); Loi n° 07.007 du 24 avril 2007, portant création de la Société centrafricaine de stockage des produits pétroliers (SOCASP); Loi n° 08.018 du 6 juin 2008 sur les biocarburants en RCA, créant l'Agence de promotion des biocarburants.
Électricité	Ordonnance n° 05.001 du 1er janvier 2005 portant Code de l'électricité; Décret n° 10.095 du 18 mars 2010, fixant le régime juridique, les conditions de déclaration, de délivrance des autorisations aux exploitants indépendants, aux auto-producteurs, aux producteurs indépendants de l'électricité et les modalités de taxation;

Domaine (section du rapport)	Instrument/texte juridique
	Décret n° 10.091 du 8 mars 2000, portant approbation du contrat type de délégation du service public de l'électricité; Décret n° 10.092, portant adoption du document de politique énergétique nationale.
Eau/assainissement	Loi n° 06.001 du 12 avril 2006, portant Code de l'eau de la RCA.
Transports routiers	Décret n° 90.043 du 13 février 1990, organisant les transports routiers en RCA.
Transports fluviaux	Code de la navigation intérieure CEMAC/RDC du 17 décembre 1999.
Aviation civile	Loi n° 65.063 du 29 juillet 1965; Code de l'aviation civile de la CEMAC.
Télécommunications et Postes	Loi n° 17.020 du 19 mai 2017 portant création de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes en République centrafricaine;
Tourisme	Décret n° 10.348 01.242 du 14 septembre 2001 instituant le cadre général de l'exercice des activités de tourisme en RCA.
Emploi	Loi n° 09.004 du 29 janvier 2009, portant code de travail en RCA.
Urbanisme	Lois n° 61/263 et 62/359 relatives à l'urbanisme, modifiées par l'ordonnance n° 71/003 du 16 janvier 1971(en cours de révision); Loi n° 63/441 du 9 janvier 1964, relative au domaine national (en cours de révision); Loi n° 09.003 du 16 janvier 2009, portant orientation de la politique nationale de l'aménagement du territoire.
Banques et microfinance	BEAC et COBAC;
Assurances	Code des assurances de la CIMA.

Source: Informations fournies par les autorités nationales.

2.8. Un Code de commerce a été adopté en décembre 2016.[20] Ses décrets d'application également ont été signés en 2020. Il remplace une cinquantaine de textes disparates et harmonise les dispositions nationales avec celles du Traité de l'OHADA.

2.9. Malgré les conflits, il semblerait que la perception de la corruption ne se soit pas péjorée outre mesure: en 2018, le classement du pays était 149ième sur 180, alors qu'il se situait à la 144ème place sur 182 pays en 2012. Cette amélioration peut traduire les nombreuses initiatives prises dans le passé, notamment la mise en place d'un Comité national de lutte contre la corruption[21]; la création de l'Agence nationale d'investigation financière (ANIF)[22]; l'Unité Spéciale Anti-Fraude (section 4.2); la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption; et de la Convention des Nations unies contre la corruption.[23] En revanche, la RCA a été suspendue de l'ITIE et du Processus de Kimberley (section 4.2.1). La suspension de la RCA de l'ITIE a été levée en 2020.

2.2 Formulation et objectifs de la politique commerciale

2.10. La Politique commerciale actuelle de la RCA a comme objectifs principaux la consolidation de la paix grâce au commerce, et la lutte contre la pauvreté à travers les échanges, ces derniers constituant une source de revenus pour les populations. Les autorités œuvrent également à la diversification des exportations agricoles et minières; et à la promotion des produits des filières agricoles nationales en remplacement des importations.

2.11. Le Gouvernement est conscient du rôle central que peut avoir le commerce dans la consolidation de la paix, mais il a souligné que les initiatives permettant de mettre ce rôle en avant nécessitent des ressources financières non disponibles actuellement. Parmi les premières mesures figureraient l'établissement d'un véritable marché régional sécurisé du bétail; le soutien à la création

[20] Loi n° 16.006 portant Code du commerce, 30 décembre 2016.
[21] Décret n° 08.133 du 31 mars 2008 portant création du Comité national de lutte contre la corruption.
[22] L'Agence nationale d'investigation financière a été créée conformément à une législation communautaire (Règlement n° 01/03-CEMAC-UMAC-CM du 4 avril 2003, portant prévention et répression du blanchissement des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique centrale).
[23] Loi n° 06.011 du 3 juillet 2006 portant ratification de la Convention des Nations Unies contre la corruption.

de marchés de produits vivriers; et la mise en place d'un marché régional du bois pour approvisionner les pays sahéliens avoisinants.[24]

2.12. La politique commerciale est formulée et mise en œuvre principalement par le Ministère du Commerce et de l'Industrie, compétent pour traiter des questions touchant à la participation de la RCA à l'OMC, ainsi qu'aux instances commerciales régionales, sous-régionales et bilatérales. D'autres institutions y concourent également, à savoir Ministères des Finances, des Petites et moyennes entreprises (PME), de l'Artisanat et du secteur Informel, du Plan et de l'économie, de l'agriculture et du développement rural, du tourisme, des transports, de la justice, des affaires étrangères, entre autres, avec des risques de chevauchements.

2.13. Les structures d'appui au commerce comprennent:

- Le Comité national des négociations commerciales, dont le secrétariat est assuré par le Ministère chargé du commerce. Le Comité est composé des représentants des départements techniques et Institutions impliqués dans le processus de négociation commerciale. Son budget est inséré dans le budget de fonctionnement du Ministère en charge du Commerce.

- La Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat (CCIMA), actuellement financée par le budget de l'État. Elle abrite le Cadre mixte de concertation pour l'amélioration du cadre des affaires, sous la responsabilité de la Primature, composé du secteur privé, public et de la société civile, et le Guichet unique de formalités des entreprises (GUFE, section 2.4);

- L'Union nationale du patronat centrafricain (UNPC), une organisation regroupant des associations professionnelles des secteurs suivants: banques, assurances, construction, commerce, foresterie, autres services et industrie;

- Le Groupement interprofessionnel de Centrafrique (GICA), une structure regroupant des entreprises ayant un chiffre d'affaires annuel d'au moins 1 milliard de FCFA, qui a exprimé le souhait d'être davantage associé à la formulation de la politique commerciale;

- Le Cadre intégré renforcé (CIR) dont la Cellule de gestion des stratégies sectorielles et des projets a été mise en place par un décret présidentiel en 2017. Il a un certain nombre de réalisations à son actif[25];

- La Commission nationale des investissements (CNI) mise en place par la Charte des investissements (voir ci-dessous); un projet de création d'une agence de promotion des investissements et des exportations est en cours d'adoption par l'Assemblée Nationale;

- Le Bureau de mise à niveau des entreprises de la RCA est fonctionnel et vise à renforcer la compétitivité de l'entreprise industrielle à travers la maîtrise des coûts, l'amélioration de la gestion financière et technologique, et la certification de la qualité des produits. La compétitivité internationale et le positionnement commercial font aussi partie de ses activités;

- Le Centre d'appui aux PME et à l'artisanat (CAPMEA), rétabli en 2017 grâce à un financement de la Banque Africaine de Développement.

2.14. Un défi auquel faisait face la RCA en 2020 était de tirer parti des synergies pouvant être développées entre ces différentes instances afin de relancer les activités du Comité national de facilitation des échanges (CNFE), prévu par l'article 23.2 de l'Accord sur la facilitation des échanges de l'OMC, mais qui était au point mort en raison de l'absence de ressources financières, du manque d'outils informatiques et de moyens de communication efficaces, du manque de local et de soutien.[26]

[24] Adresse consultée: https://issuu.com/objectif-developpement/docs/guerre-centrafrique-tchad-escalade-.

[25] Information en ligne du CIR. Adresse consultée: https://www.enhancedif.org/fr/profil-pays/republique-centrafricaine.

[26] Le CNFE fut créé en 2019, sous la présidence tournante du secteur privé et du secteur public et d'une Vice-présidence conjointe Commerce et transport. Le Secrétariat de CNFE est assuré également de façon

2.3 Accords et arrangements commerciaux

2.15. Le cadre de la Politique commerciale centrafricaine se compose des textes communautaires de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale (CEMAC), de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), de la Communauté des États Sahélo-Sahariens (CEN-SAD), et de ceux en formation de l'Union africaine, en plus des Accords de l'OMC; des Actes uniformes de l'OHADA; du Code de commerce de 2016; et de la Charte des investissements de 2001 révisée en 2018. La RCA a ratifié le Traité sur le commerce des armes en octobre 2015.[27] La RCA a également ratifié l'Accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) et est en train d'élaborer sa stratégie Nationale de Mise en œuvre de la ZLECAF sur financement de la CEA.

2.3.1 Organisation mondiale du commerce

2.16. La RCA est Membre originel de l'OMC. Elle fait l'objet de son troisième Examens de politique commerciale, à savoir en 2007, en 2013 et 2023. En janvier 2018, la RCA a ratifié le Protocole d'amendement visant l'insertion de l'Accord de l'OMC sur la Facilitation des échanges (AFE) dans l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC. La RCA figure sur la liste des pays les moins avancés et bénéficie pour cette raison du traitement spécial et différencié. À début octobre 2022, la RCA a notifié ses engagements sous l'Accord sur la Facilitation des Echanges à l'OMC.[28]

2.17. En général, la participation de la RCA aux instances de décision de l'OMC a été entravée par les "arrangements administratifs" relatifs aux sanctions contre les pays ayant maintenu des arriérés de contributions à l'OMC: au 10 juillet 2023, elle était en catégorie III. Pour cette raison, elle n'a pu bénéficier des activités d'assistance technique et de formation organisées par l'OMC sous ses différents programmes.

2.3.2 Autres accords et arrangements

2.18. La République centrafricaine fait partie des 79 pays ACP ayant conclu l'Accord de Cotonou entré en vigueur le 1er mars 2000, dont les dispositions commerciales constituaient jusqu'en 2007 l'un des mécanismes de coopération entre les pays ACP et l'Union européenne (UE). Depuis 2001, la RCA a accès aux préférences commerciales sous le programme "Tout sauf les armes" de l'UE, ce qui lui permet d'y exporter en franchise de droits et hors contingentement, tous les produits considérés comme originaires, à l'exception des armes. Comme les autres pays de la CEMAC, elle participe depuis 2007 aux négociations de l'Accord de partenariat économique (APE) entre les États ACP et l'UE, dans le cadre de la configuration CEMAC élargie à Sao Tomé-et-Principe et à la République démocratique du Congo (Rapport commun, section 2). L'UE finance notamment le Programme d'appui au commerce et à l'intégration économique (PACIE) de 2018, dont une composante est la mise à niveau des entreprises industrielles (section 4.3).

2.4 Régime des investissements

2.4.1 La Charte des investissements

2.19. La RCA avait engagé une réforme de l'administration fiscale en 2006 afin d'aligner son régime d'imposition sur les dispositions de l'OHADA, avec trois régimes d'impôt sur les sociétés en fonction de la taille des entreprises: un régime réel normal (pour les grandes entreprises), un régime réel simplifié (pour les moyennes entreprises), et un régime de base (pour les petites entreprises). Le taux de l'impôt sur les sociétés est de 30%, et de 20% pour les sociétés réalisant des activités agricoles. Un "impôt global unique" est prélevé au taux de 12% du chiffre d'affaires des sociétés ayant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 30 millions de FCFA (45 700 euros).

bipartite entre la Douane et le Ministère chargé du Commerce. Un projet d'Arrêté du Premier Ministre, opérationnalisant le CNFE était en attente de signature. Les ressources nécessaires au fonctionnement du CNFE sont évaluées par les autorités à 220 000 euros.

[27] Traité sur le commerce des armes. Adresse consultée: https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Treaty.xsp?documentId=4E2CB179C6AC3272C1257C7D00357FD8&action=openDocument.

[28] Base de données des notifications sous l'Accord sur la Facilitation des échanges (AFE). Consultée à: https://www.tfadatabase.org/fr/members/central-african-republic.

2.20. La Charte des Investissements de 2001, telle qu'amendée en 2018, transpose les dispositions communautaires de la CEMAC décrites dans le rapport commun.[29] Elle encadre l'investissement en dehors des cadres sectoriels spécifiques existants pour les mines, le pétrole, les forêts et le tourisme (section 4).

2.21. La Charte vise à favoriser l'investissement dans les domaines d'activités suivants: transformation de produits d'origine végétale ou animale; activités manufacturières ou de transformation; production d'énergie; construction de logements à caractère économique, social et industriel; travaux publics et génie civil; collecte, stockage, conditionnement et transformation de produits agricoles et alimentaires; études et recherches; transport des marchandises; laboratoires d'analyses, d'essais ou de productions chimiques et pharmaceutiques; production de livres et imprimerie; montage et maintenance d'équipements industriels, de transport, de télécommunications et d'électronique; et fabrication de produits chimiques et alimentaires servant d'intrants à d'autres entreprises industrielles.

2.22. Une révision de la Charte publiée en 2018 (Loi n° 18.006 du 11 juin 2018, non encore disponible sur un site officiel) contient plusieurs innovations notamment:

- La priorité à l'embauche des femmes et des jeunes;
- L'augmentation de la durée des avantages;
- La disposition de l'État à concéder aux entreprises nouvelles de terrains destinés à abriter les locaux à usage professionnel, ou d'habitation de leur personnel;
- L'exonération de la contribution foncière pendant 8 à 10 ans;
- L'extension des garanties, droits, avantages fiscaux et douaniers prévus, en conformité avec les dispositions communautaires;
- L'exigence de la réalisation d'une étude d'impact environnemental et social;
- Des réformes pour faciliter le remboursement de la TVA aux entreprises; et
- Un renforcement du système de règlement des litiges privilégiant l'arbitrage et la conciliation.

2.23. La valeur ajoutée locale demeure l'élément principal qui détermine l'octroi d'un agrément: le taux minimum acceptable est de 35%. Les autres critères incluent les effets de l'investissement en termes de création d'emplois; avantages pour l'État; apport en financement extérieur; balance commerciale; et impact environnemental. Les changements apportés par la révision incluent l'élargissement du champ d'application et la prise en compte du volet foncier.

2.24. En plus des différentes garanties offertes aux investisseurs étrangers (notamment la non-discrimination, la libre circulation et le libre transfert des revenus), les trois principales incitations à l'investissement sont: l'application des droits de douane modérés harmonisés (5%) dans le cadre du Tarif extérieur commun; l'exemption de l'Impôt sur les Sociétés (IS) (voir ci-dessous pendant la durée de l'agrément); et la réduction de 1% des droits d'enregistrement pour la création d'entreprise, les augmentations de capital, les fusions de sociétés, les mutations des actions et parts sociales (section 2.4.1).

2.25. L'exemption de l'IS est de trois ans pour les entreprises dont le niveau d'investissement est compris entre 100 millions et 1 milliard de FCFA (150 000 et 1,5 million d'euros), et de cinq ans pour les investissements d'au moins 1 milliard de FCFA, prorogeable deux fois. Les entreprises établies à 100 km de la capitale bénéficient d'une année supplémentaire; celles établies entre 100 et 300 km de la capitale, de deux ans; et celles établies au-delà, de trois ans. Pendant la période supplémentaire, seuls les avantages douaniers sont concédés. Dans le cas d'une extension d'entreprise, la période d'exemption de l'IS est réduite aux deux premières années de production. Les droits d'enregistrement sont réduits de 50% dans les situations de création d'entreprises, d'augmentation de capital, de fusion de sociétés, de mutation des actions ou de parts sociales. En

[29] Loi n° 01-010 du 16 juillet 2001 instituant une charte des investissements en RCA. Adresse consultée: https://investmentpolicy.unctad.org/investment-laws/laws/49/central-african-republic-investment-law. Décret d'application n° 05-396 du 26 décembre 2005.

2016, les avantages fiscaux furent octroyés pour 480 millions de FCFA (732 000 euros), essentiellement des exemptions du TEC.

2.4.2 Créer une société en RCA

2.26. Le Guichet unique de formalités des entreprises (GUFE) permet d'effectuer une partie des formalités de création d'une entreprise (tableau 2.2).[30] Le capital social minimum requis pour établir une entreprise a été réduit de 1 million à 100 000 FCFA.[31]

2.27. Un investisseur étranger désirant exercer une activité commerciale en RCA doit obtenir au préalable un agrément délivré par l'autorité compétente. Lorsqu'au moins 51% du capital d'une société commerciale est détenu par des personnes de nationalité centrafricaine, l'agrément préalable n'est pas exigé. Si l'activité envisagée fait l'objet d'une règlementation spécifique, l'autorisation ne peut être donnée qu'après avis technique favorable du Ministère dont relève l'activité.

Tableau 2.2 Formalités et frais liés à la création d'entreprise

Formalités	Structures en charge	Frais et observations
1. Enregistrement des statuts notariés, des procès-verbaux des assemblées générales constitutives des sociétés	Direction générale des impôts et des domaines (DGID) / Notaire	Droits d'enregistrement: 1,5% du capital social Déclaration notariée des statuts: 20 000 FCFA; Procès-verbal: 20 000 FCFA; Timbres fiscaux: 1 000 FCFA/page;
1bis. Enregistrement du contrat de bail	DGID / notaire	Les domaines exigent 4% du capital social pour l'enregistrement du contrat de bail et un timbre de 1 000 FCFA sur chaque page des Statuts en six exemplaires. Le procès-verbal est enregistré moyennant 20 000 FCFA. L'enregistrement du contrat de bail coûte 12% du montant annuel de la location.
1 ter. Contribution foncière	..	..
Enregistrement des statuts notariés, des Procès-verbaux des Assemblées générales constitutives des sociétés	GUFE-RCA	-Droits d'enregistrement: taux dégressif(1,5% pour capital social entre 0-100millions avec un minimum de perception de 70000FCFA) conformément au Code des Impôts et non 10% -Déclaration notariée: 20000F - Procès-verbal: 20000F -Timbres fiscaux: 1000F
2. Immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier	Greffe du tribunal de commerce (GUFE[a])	Personnes physiques: 15 000 FCFA; Personnes morales: 30 000 FCFA; Après la perception d'une taxe, le Greffe inscrit la déclaration au Registre Analytique A s'il s'agit d'une Entreprise individuelle et au Registre Analytique B s'il s'agit d'une Entreprise Sociétaire. Le frais d'authentification de statut sous seing privé est de 10 000 FCFA.
3. Enregistrement au fichier consulaire	Centre de Formalités des Entreprises (CFE) de la CCIMA	Optionnel: les frais sont de 10 000 FCFA (avant: 50 000 FCFA);
4. Libération du capital social et ouverture d'un compte bancaire	Notaire et banque	La libération du capital social est faite auprès d'un notaire qui reverse ces fonds auprès d'une banque, en échange d'une attestation de compte.
4bis Publication de la création de la société dans un journal d'annonces légales, selon le Code communautaire de commerce de l'OHADA relatif au droit commercial général révisé sur le	GUFE (en cours d'opérationnalisation)	Un résumé des statuts doit indiquer la forme juridique de la société, sa raison sociale ou sa dénomination commerciale, le siège social, l'objet social, les noms, prénoms; qualités et adresses personnelles des administrateurs ou du gérant, la date de début et de fin d'activité, le greffe du tribunal qui a reçu les statuts, la

[30] Adresse consultée: http://www.gufe-rca.org.

[31] Décret n° 17.376 du 3 novembre 2017 Portant détermination de la forme des statuts et fixation du capital social minimum des Sociétés à Responsabilité Limitée en RCA.

Formalités	Structures en charge	Frais et observations
site Internet du GUFE (en cours d'opérationnalisation)		date et le numéro du dépôt, le montant du capital social, les apports en numéraire ainsi que la description sommaire des apports en nature. Le coût de cet acte est de 180 000 FCFA si la demande d'annonce est formulée par un individu et 80 000 FCFA si la demande est introduite par un notaire
5. Paiement de la patente Immatriculation au numéro d'identification fiscale (NIF)	DGID	Taux de patente dégressif en fonction du chiffre d'affaire (de 1% à 0,2% du chiffre d'affaire). 3 000 FCFA (frais de timbre);
6. Établissement de la carte professionnelle de commerçant nécessaire pour toutes activités d'importation, d'exportation, et les activités de grossistes et des détaillants. Loi 016, portant code de commerce en RCA	CCIMA / Ministère du commerce	Les pièces à présenter à la CCIMA incluent l'Agrément ministériel (copie); l'inscription au RCCM, le titre de patente de l'année en cours; le NIF; un timbre fiscal (au maximum 30 000 FCFA déterminé suivant la catégorie de la patente); Une attestation d'inscription aux régimes sociaux; un titre de propriété ou un contrat de bail enregistré; et une fiche statistique émise par le Ministère du Commerce.
Inscription à la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS)	..	22% de la masse salariale (cotisations sociales);
La Contribution au développement social (CDS)		
Enregistrement à l'Agence centrafricaine pour la formation professionnelle et l'Emploi	..	
8. Autorisation d'exercice de l'activité (si applicable)	Ministères techniques	0 à 100 millions de FCFA;

a Peut être effectué au GUFE.

Source: Données fournies par les autorités nationales.

2.28. La procédure liée à la location d'un local semble particulièrement complexe: l'investisseur doit se faire établir un contrat de bail par le propriétaire du local, et le faire enregistrer à la fois par un notaire et à la direction des domaines (tableau 2.2).[32]

2.29. La patente, à un taux dégressif de 1% à 0,2% en fonction du chiffre d'affaires, paraît chère pour les petites entreprises. Il est parfois requis d'être agréé pour l'exercice de certaines activités. Pour cela, l'investisseur fait une demande d'agrément ministériel, en joignant documents d'identité, carte de séjour en cours de validité, extrait du casier judiciaire ou déclaration sur l'honneur, attestation d'ouverture d'un compte bancaire ou postal et exemplaire des statuts.

2.30. Tout entrepreneur qui utilise les services d'un travailleur est tenu de s'affilier à la Caisse nationale de sécurité sociale. Le GUFE essaye depuis 2007 de faciliter ces démarches, avec comme objectif de faire obtenir rapidement l'agrément aux investisseurs. Le coût de création d'une société commerciale dépend de sa catégorie, et peut varier de 146 000 FCFA à 196 000 FCFA.

2.4.3 Autres mesures affectant l'investissement

2.31. Des dispositions (nationales) prévoient une réduction d'impôts pour les entreprises qui investissent dans la formation du personnel ou la protection de l'environnement: elles peuvent bénéficier d'une réduction de 50% des frais engagés pour la formation ou le perfectionnement du personnel technique, et de 25% des frais engagés pour la protection de l'environnement. Cet avantage est limité à la période de trois ans d'exonération.

2.32. Un nouveau Code des PME/PMI n° 20.011 est entré en vigueur le 16 mai 2020. Il prévoit les exemptions de droits et taxes de porte suivantes: un TEC au taux réduit de 5% pour l'importation des machines, matériels, pièces de rechange et intrants industriels nécessaires à l'investissement

[32] Ambassade de France à Bangui, "Comment créer une société". Adresse consultée: https://www.ambarca-paris.org/fr/la-rca/58/comment-creer-une-societe.

agréé, et les dispositions fiscales et douanières plus favorables prévues par la Charte des Investissements applicables aux PME/PMI. Le Code prévoit également la facilité d'accès aux marchés publics et l'octroi de prêts de la part de l'État à des taux subventionnés.

2.33. Le règlement des différends entre l'État centrafricain et un investisseur se fait selon les dispositions des juridictions nationales, ou des conventions internationales et traités auxquels la RCA est partie. Il s'agit notamment de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA, et du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI); aucune affaire impliquant la RCA n'a été portée à cette institution depuis 2013.

2.34. La RCA a signé des traités bilatéraux de protection en matière d'investissements avec l'Allemagne (entré en vigueur en 1968), et avec la Suisse (1973).[33] En vertu d'un accord bilatéral de réciprocité, les ressortissants français ont accès aux juridictions centrafricaines dans les mêmes conditions que les nationaux.[34] L'Accord de Cotonou contient des dispositions visant à protéger les investissements de ressortissants de l'Union européenne en RCA. Des dispositions couvrant les investissements existent aussi dans les accords portant sur l'Union africaine, la CEEAC et la CEMAC.[35]

2.35. La RCA et les autres membres de la CEMAC ont conclu une convention fiscale en 1966 permettant, entre autres, d'encourager les investissements transfrontaliers.[36] La RCA et la France ont une convention entrée en vigueur en 1971 en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôt sur les successions, de droits d'enregistrement et de droit de timbre.

[33] Adresse consultée: https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/38/central-african-republic.

[34] Convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la RCA, signée à Bangui le 26 septembre 1994. Adresse consultée: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000199066&categorieLien=id.

[35] Convention commune sur les investissements dans les États de l'Union douanière et économique de l'Afrique centrale de 1965. Adresse consultée: http://aei.pitt.edu/35570/1/A1606.pdf.

[36] Adresse consultée: http://www.droit-afrique.com/upload/doc/cemac/CEMAC-Acte-1966-05-convention-fiscale.pdf.

3 POLITIQUE ET PRATIQUES COMMERCIALES PAR MESURE

3.1 Mesures agissant directement sur les importations

3.1. Le processus d'importation (et d'exportation) en RCA demeurait très ardu en 2020. La surveillance douanière le long des frontières du pays est difficile du fait de la persistance des conflits armés et du manque de moyens des autorités, entraînant une forte perméabilité à la contrebande sur le territoire national. Les mouvements de population informels le long des fleuves et des frontières terrestres sont quasiment impossibles à contrôler. Environ 80% de la valeur des marchandises officiellement à l'importation transitent par le port de Douala au Cameroun, sur l'axe Douala-Bangui de 1 500 kilomètres, alors que le reste transite généralement par le port de Pointe-Noire, en République du Congo, sur l'axe Bangui-Brazzaville. Les véhicules se rendant en RCA par ces corridors avaient en 2019 l'obligation de se joindre à l'un des trois convois organisés par semaine (section 3.1.1.1) et protégés par l'armée centrafricaine afin de minimiser les attaques par des groupes armés. Ces convois ne sont plus nécessaires, le corridor étant sécurisé par les forces de défense nationale.

3.1.1 Procédures douanières

3.1.1.1 Transit et pré-dédouanement des marchandises dans les pays portuaires

3.2. Ne disposant pas de façade maritime, la RCA est en grande partie tributaire du transit à travers les pays voisins. Depuis 2005, en vertu de l'Accord d'assistance administrative d'avril 2005 entre les douanes camerounaises et centrafricaines, les fonctionnaires de la Douane centrafricaine maintiennent un "Guichet unique de transit RCA" au port de Douala afin d'assurer les premières formalités douanières sur les marchandises destinées à l'importation en RCA. Cependant, d'autres contrôles sont également effectués aux check-points installés le long du corridor routier, avant dédouanement définitif à Bangui, afin d'éviter leur déversement sur le territoire camerounais en cours de route.[37] Les documents exigés pour ce pré-dédouanement sont le titre de transit, la déclaration d'exportation et la facture, ainsi que la preuve de paiement des droits de douane pour les marchandises provenant de l'extérieur de la CEMAC.

3.3. Les multiples formalités administratives et procédures occasionnent des retards et des risques d'avaries. Le délai réglementaire de traitement des dossiers de transit est long (45 jours) alors que le délai de séjour des marchandises débarquées au port est de 11 jours. Les pénalités de surestarie courent dès le 12e jour, ce qui renchérit le coût d'importation. La constitution d'une caution bancaire équivalente aux droits et taxes suspendus sur les marchandises en transit est exigée, récupérable après constatation de sortie effective des marchandises cautionnées du territoire camerounais.

3.4. Le processus de sécurisation des importations fait appel à de multiples intervenants, chacun se faisant payer par les importateurs. Ainsi:

- Le Syndicat des camionneurs organise depuis 2014 les convois de véhicules transportant les marchandises importées et exportées, moyennant 25 000 FCFA (38 euros) par camion;
- Le Bureau d'affrètement routier centrafricain (BARC) est un organisme d'économie mixte (État 33%, transporteurs et transitaires 66%) chargé d'affréter le transport en fonction des conventions bilatérales (section 4.4.2.3). Le BARC perçoit une commission de gestion (4% de la valeur du transport); plus une commission d'affrètement (2%);
- Le Bureau de gestion du fret terrestre (BGFT) camerounais, relevant du Ministère du Transport du Cameroun, facture une lettre de voiture à la sortie du Cameroun sur les marchandises destinées à la RCA (34 000 FCFA, 52 euros); et
- Le Conseil des chargeurs prélève une redevance de 0,25% de la valeur des importations pour son travail en faveur de la défense des intérêts des importateurs et des exportateurs; mais selon le Conseil le produit de la redevance ne lui était pas rétrocédé par la Douane en décembre 2019.

[37] Banque mondiale (2018), "Briser les Obstacles au Commerce Agricole Régional en Afrique centrale".

3.5. La gestion du transit international souffre de ruptures de charge aux frontières; et du maintien de procédures nationales pour gérer le transit au lieu d'un système de type TIR. De plus, le regroupement des cargaisons en convois et l'escorte douanière augmentent les coûts du transit. Les autorités ont identifié trois projets qui permettraient d'améliorer le fonctionnement du transit:

- La construction de deux ports secs (à Boali et Beloko) bien aménagés et dédiés au transit;
- L'amélioration des procédures de transit de manière à réduire les obstacles aux mouvements de personnes et de marchandises; et
- Un projet pour améliorer la coopération aux frontières.

3.6. La coordination des procédures avec le Cameroun et l'interconnexion des systèmes de dédouanement des deux pays pourraient être améliorées afin de réduire le chevauchement des fonctions des différentes agences à la frontière. L'approche "Gestion Coordonnée des Frontières" développée par l'Organisation mondiale des douanes (OMD) pourrait pallier ces problèmes moyennant une assistance conséquente.

3.1.1.2 Enregistrement des commerçants et commissionnaires en douane

3.7. Peuvent importer les marchandises les sociétés commerciales de droit national disposant d'une carte de commerçant; les procédures y afférentes sont décrites à la section 2.4.2. La délivrance des agréments a été suspendue en 2013 et a repris seulement en 2016 avec la promulgation de la loi portant code du commerce en RCA. Le nombre d'agrément délivrés est de: 130 en 2019; 156 en 2020; 160 en 2021; et 148 en 2022 (source Direction du commerce intérieur). Ces agréments délivrés par le Ministère en charge du commerce servent d'autorisation à l'exercice d'une activité commerciale sur le territoire national ainsi qu'à l'élaboration de la base de données des opérateurs économiques par activité.

3.8. L'article 112 du Code des Douanes de la CEMAC dispose que les marchandises importées ou exportées ne peuvent être déclarées en détail que par leurs propriétaires, ou par les personnes physiques ou morales bénéficiaires d'un agrément en qualité de commissionnaire en douane. Les États membres peuvent, en cas de besoin, limiter ce droit aux seuls Commissionnaires en Douane agréés. La RCA n'a pas limité ce droit. Par conséquent, il n'est pas obligatoire de recourir à un commissionnaire en douane pour effectuer les opérations commerciales de dédouanement. En mars 2020, leur nombre s'élevait à 19. L'agrément est donné par le Conseil des Ministres de l'UEAC après avis du Comité consultatif national des commissionnaires en douane agréés.

3.1.1.3 Procédures et documentation

3.9. La Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (ci-après la Douane), sous la responsabilité du Ministère des Finances et du Budget, est chargée d'appliquer la législation et la réglementation relative aux mouvements des personnes, des marchandises, des moyens de transports et des capitaux à l'entrée et à la sortie du territoire national. En particulier, la Douane est chargée d'appliquer le Code des douanes de la CEMAC (Rapport commun) et de faire respecter ses dispositions, et d'estimer et de liquider les droits et taxes applicables, y compris pour le compte d'autres institutions officielles. Elle est le principal fournisseur de recettes propres de l'État (contribuant à hauteur de 43,9% des recettes publiques en 2020; à 44,6% en 2021; et à 46,8% en 2022).

3.10. La procédure afférente à la déclaration en douane a changé depuis le dernier EPC en 2013, notamment par suite de la terminaison le 1er février 2019 du contrat avec la société d'inspection privée BIVAC, qui était auparavant chargée d'enregistrer les Déclarations d'importation commerciale (DIC).[38] Désormais, toute personne physique ou morale souhaitant importer des marchandises sur le territoire centrafricain est tenue d'établir une déclaration auprès de Webb Fontaine, conformément aux termes du contrat conclu avec le Gouvernement.

3.11. La Douane utilise le système SYDONIA++.Toutefois, elle a entamé depuis avril 2022 le processus de migration à SYDONIA World, censé être mis en exploitation depuis janvier 2023. La Douane a également sollicité une assistance technique pour développer son site Internet. Cette

[38] Adresse consultée: https://verigates.bureauveritas.com/sites/verigates/files/2019-06/Avis%2Baux%2BImportateurs%2Barr%C3%AAt%2BContrat.pdf.

assistance devrait également couvrir l'élaboration d'un schéma directeur informatique afin de mieux utiliser les technologies de l'information et de la communication.

3.12. Une autorisation du Ministère en charge du Commerce est requise pour toute importation ou exportation de marchandises. Les conditions d'obtention de l'Autorisation commerciale ou de l'Agrément commercial:

- Une demande manuscrite au Ministre en charge du commerce;
- Un extrait de d'état civil ou tout acte tenant lieu;
- Un extrait de casier judiciaire ou tout acte tenant lieu;
- Un exemplaire des statuts pour les personnes morales;
- Un titre de séjour pour les étrangers ou visa d'entrée (de moins de 3 mois);
- Un certificat de résidence;
- Une copie de relevé d'identité bancaire;
- Une copie de l'extrait du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier;
- Une copie du Procès-Verbal de constat du lieu d'exercice de l'activité;
- Un frais de dossier de 10 000 francs pour les nationaux et étrangers pour les personnes physiques et 25 000 francs pour les personnes morales.

3.13. Selon les autorités, le but de cette Autorisation est de constituer une base de données des opérateurs économiques pour un suivi régulier de leurs activités.

3.14. Bien que des cadres juridiques (y compris communautaires, Rapport commun) existent dans bon nombre de domaines (tels que douanier, fiscal, commercial, touristique, forestier, agricole, miniers et en matière de transport), ils ne sont pas suffisamment vulgarisés ou facilement accessibles. Certains départements techniques disposent de sites internet qui ne fonctionnent pas correctement ou, s'ils fonctionnent, ne sont pas régulièrement mis à jour. La RCA a donc placé au premier plan de ses besoins en assistance technique la création d'un site internet dédié au commerce, ainsi que des ressources humaines, financières et équipements pour le faire fonctionner.

3.15. De même, la Douane ne dispose pas formellement de point d'information dédié au renseignement des usagers sur les formalités liées à l'importation, à l'exportation et au transit. Le Ministère du Commerce et de l'Industrie est chargé d'assurer les prescriptions en matière de notification à l'OMC. Finalement, l'absence de cadre de concertation au sein du Ministère du Commerce et au sein de la Douane ne permet pas aux opérateurs du commerce extérieur de formuler des observations sur les projets de lois ou de règlements avant leur entrée en vigueur.

3.16. En mars 2020, les documents mentionnés dans le tableau 3.1 devraient apparemment accompagner la déclaration en douane (article 124 du Code CEMAC); un nombre important de chevauchements d'information mérite d'être relevé entre les différents documents. Les documents sous forme électronique ne sont pas acceptés.

Tableau 3.1 Documentation exigée à l'importation, 2019

Nom du document	But du document	Nature du document
DIC	Déclaration en douane	Original papier
Licence d'exercer le commerce extérieur	..	Original papier
Connaissement	Nature, le poids et les marques des marchandises embarquées (contrat de transport maritime)	Original papier
Facture d'achat	Valeur des marchandises	Original papier
Facture du fret	Coût du fret	Original papier
Certificat d'assurance	Assurance des marchandises	Original papier

Nom du document	But du document	Nature du document
Justificatif d'enregistrement préalable; et, le cas échéant, original du BESC	..	Original papier
Certificat d'origine	Origine des marchandises	Original papier
Certificat phytosanitaire	Sécurité phytosanitaire	Original papier
Attestation de vérification (ADV) de Bivac	Abolie en 2015. Une fois l'inspection effectuée, BIVAC émettait l'Attestation de vérification, qui était ensuite exigée pour le dédouanement des marchandises.	Original papier
Feuille de route, lettre de transport aérien, manifeste	Expéditeur et destinataire, marques et numéros, quantité et la désignation des marchandises.	Original papier

.. Non disponible.

Source: Information fournie par les autorités.

3.17. Le Code des Douanes de la CEMAC (article 111) dispose également que la déclaration en détail doit être déposée après l'arrivée des marchandises. Le nouveau code autorise également un dépôt par anticipation.

3.18. Depuis 2008, toutes les importations (et exportations) de marchandises non-exonérées font l'objet d'un Bordereau électronique de suivi des cargaisons (BESC), dont l'objectif est de garantir la traçabilité des marchandises importées en RCA. En 2019, le BESC était délivré par la Douane et par le Ministère des transports, en vertu d'accords signés avec deux prestataires privés mandatés, l'un par la Douane (ANTASER) et l'autre par le Ministère des transports (GENOVESE[39]) et facturant chacun des montants différents, et variables selon l'origine des produits (Europe/Afrique ou reste du monde):

- Un élément fixe de 70 à 120 euros selon l'origine des marchandises;
- Véhicules: 50 à 100 euros selon les tonnages;
- Conteneurs équivalent 20 pieds: 50 euros;
- Conteneurs équivalent 40 pieds: 100 euros; et
- Vrac: 5 euros par tonne métrique ou m3.[40]

3.19. En cas de débarquement des marchandises en RCA sans paiement préalable de cette redevance, une amende de 80 000 FCFA (122 euros) est perçue par déclaration (article 27 de la loi de finances de 2014).

3.20. Le produit du BESC serait partagé entre la société d'inspection, l'État centrafricain, et le partenaire qui a assuré la liaison entre eux.

3.21. Les autres priorités déclarées de la Douane sont l'introduction d'un système de gestion des risques connecté au système de dédouanement, et la réorganisation et le renforcement du dispositif de surveillance et de lutte contre la fraude.[41] La Douane a déjà déployé le module de SYDONIA permettant la sélectivité, avec quatre circuits de déclaration: le circuit vert, pour les cargaisons ne présentant pas de risques et qui ne nécessitent pas un contrôle documentaire ou une inspection

[39] Adresse consultée: https://www.agenziagenovese.it/fr/expeditions-republique-centrafricaine/Voir aussi: http://news.abangui.com/h/60611.html. Une troisième société GetCTN, semble active également.

[40] Note circulaire n° 0355/18/MFB/DIR.CAB/DGDDI du 1 mars 2018. Autre adresse consultée: https://www.antaser.com/mvc/pub/tariff.

[41] La RCA a notamment sollicité: 1) une assistance pour un benchmarking dans un pays membre de la région OMD-AOC, par exemple Burkina Faso (OMC). 2) Assistance technique pour l'élaboration d'une stratégie de Gestion de Risque inter-agences et un cadre institutionnel incluant des mécanismes pour partager les données et l'information sur les risques (OMD). 3) Assistance technique pour la mise en place du cadre juridique pour la gestion des risques et les contrôles sélectifs corrélés avec le système automatisé de dédouanement (OMD). 4) Renforcement des capacités des services compétents sur la gestion du risque (OMD/CNUCED); renforcement des capacités de la structure chargée du contrôle après dédouanement sur les directives de l'OMD en matière de contrôle a posteriori (OMD/OMC). 5) Appui financier pour l'établissement d'une revue et la mise à jour régulière des critères de risque (OMC). 6) Financement de la migration à SYDONIA World et en particulier son module pour le Guichet Unique (OMC/CNUCED)". Adresse consultée: https://tfadatabase.org/uploads/notification/NCAF1A2.pdf.

physique; le circuit bleu qui est dédié aux opérateurs fiables ("entreprises citoyennes") qui bénéficient de facilité pour le contrôle a posteriori; le circuit jaune pour les cargaisons qui nécessitent un contrôle documentaire sur la base duquel une inspection physique peut être demandée ou non; et le circuit rouge, pour les cargaisons qui demandent systématiquement une inspection physique.

3.22. Deux scanners furent acquis par la Douane sur financement chinois, mais furent détruits au cours des conflits armés et ne sont pas fonctionnels. Toutefois, une redevance de gestion de scanners de (0,25%) est toujours perçue sur toutes les importations, qu'elles soient scannées ou non, afin de rembourser l'emprunt y afférent.

3.23. Bien que les cargaisons à l'importation soient quasi-systématiquement inspectées, il ne semble pas exister de procédures formelles pour informer l'importateur ou son Commissionnaire en Douanes (CED) de la rétention des marchandises. La Douane ne semble pas avoir activé la fonctionnalité du SYDONIA qui permet d'informer automatiquement le CED lorsque la cargaison est affectée au canal rouge et est retenue pour inspection.

3.24. Des pénalités sont perçues pour diverses infractions douanières. Une partie desdites pénalités est reversée en guise de motivation aux agents des douanes ayant constaté et réprimé l'infraction douanière (les "saisissants"). La part est de 20% pour les saisissants; 30% pour le Trésor public; 49% pour le fonds commun distribuée à tous les douaniers à la fin de chaque trimestre en guise de quote-part; et 1% destinée à la lutte contre la fraude.

3.25. Le télépaiement, le paiement par carte de crédit et d'autres formes de paiement électronique ne sont pas encore possibles en RCA. Le système en vigueur consiste à déterminer le montant des droits et taxes à payer; puis le CED se rend physiquement à la banque pour effectuer le paiement; et revient avec la preuve sur papier timbré et tamponné du paiement effectué. Au sein du Ministère des finances, le télépaiement était envisagé pour fin 2019. La mise en place d'un cadre juridique permettant les paiements électroniques nécessite une révision du Code des douanes CEMAC, la création d'un partenariat entre la Douane et les banques, et l'identification des systèmes de paiement les plus appropriés en RCA.

3.26. Conformément à l'article 140 du Code des douanes de la CEMAC, la Douane accorde la mainlevée de marchandises importées à condition qu'une garantie soit fournie. La Douane applique également des procédures de mainlevée accélérée, à la demande des opérateurs, et moyennant une garantie financière. En cas de crédit d'enlèvement, une majoration est appliquée.

3.27. La Douane a mis en place un partenariat avec certaines "sociétés citoyennes" en vue d'encourager et faciliter leurs formalités douanières. Ces sociétés citoyennes ont accès à des facilitations additionnelles dans le traitement des opérations d'import, export et de transit. Ces opérateurs agréés sont retenus sur des critères définis. Toutefois, le cadre juridique actuel ne prend pas en compte les prescriptions du Cadre des normes SAFE de l'OMD stipulant le statut d'Opérateur Économique Agréé.[42]

3.1.2 Évaluation en douane et inspection avant expédition

3.28. Bien qu'elle applique en principe depuis 2001 l'Accord sur l'évaluation en douane de l'OMC, dont les dispositions sont reprises telles quelles dans la réglementation CEMAC, la RCA a maintenu un contrat entre 2003 et 2018 avec une société privée française, Bureau Veritas (BIVAC), pour lutter contre la sous-évaluation. En pratique, au moins cinq jours étaient prévus pour l'inspection avant expédition, qui couvrait aussi les importations intra-CEMAC. Toute valeur déclarée inférieure à la valeur "attestée" correspondante était considérée comme minorée et ajustée. Depuis décembre 2018, ce contrat est arrivé à son terme laissant place à un nouveau prestataire Webb Fontaine. La Douane sollicite maintenant une assistance technique en vue de la réappropriation des fonctions précédemment exercées par la société d'inspection.

3.29. En novembre 2019, le Gouvernement centrafricain attribua à la société Webb Fontaine un marché public de 2,4 milliards de FCFA (3,6 millions d'euros) pour le renforcement de la procédure du contrôle de la valeur en douane. En mars 2020, la société Webb Fontaine a lancé le portail e-

[42] OMD (2018), Cadre de normes SAFE 2018. Adresse consultée: http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/cadre-de-norme-safe.PDF?la=fr.

douane censé permettre aux opérateurs économiques et commissionnaires en douane d'obtenir la validation de leur Déclaration d'importation ou d'exportation par le Ministère en charge du commerce et de l'industrie, ainsi que de soumettre leurs déclarations préalables à l'importation.

3.1.3 Règles d'origine

3.30. Les règles d'origine de la CEMAC sont d'application nationale en RCA (Rapport commun). Aucune entreprise et aucun produit centrafricain n'ont été agréés depuis la mise en place du schéma communautaire.

3.1.4 Prélèvements à la douane

3.1.4.1 Droits de douane

3.31. La RCA en tant que membre de la CEMAC applique son Tarif extérieur commun (TEC) aux importations de marchandises non originaires de la CEMAC (Rapport commun, section 3.1.4). Cependant, la RCA a appliqué des dérogations au TEC sur quelques produits jugés sensibles et essentiels, notamment la farine de froment, le poisson congelé et l'huile pendant une période. Mais depuis 2021, elle a rétabli les taux conformément au TEC CEMAC.

3.1.4.2 Autres droits et impositions

3.32. La RCA applique en plus du TEC de nombreux autres droits et impositions qui renchérissent le coût de ses importations. Certains sont communautaires, d'autres destinés à financer certains bénéficiaires (tableau 3.2). Par ailleurs, un droit spécifique de 7 FCFA est aussi collecté par kilogramme net de café importé en période autorisée[43], et des droits et taxes spécifiques sont applicables aux véhicules d'occasion.

Tableau 3.2 Autres droits et impositions sur les importations, 2020

(% sauf si autrement spécifié)

Définition	Bénéficiaire	Texte législatif centrafricain
1. Prélèvement de l'Union africaine (0,2%)	Union africaine	Article 19 de la loi de finances 2019
2. Taxe communautaire d'intégration 1%	Commission CEMAC	..
3. Taxe CEEAC (0,4%)	Commission CEEAC	..
4. Redevance informatique 0,5%	Ministère des finances	..
5. Redevances OHADA 0,05%	Secrétariat de l'OHADA	..
6. Redevance COMIFAC forêts tropicales (0,1%)	Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC)	Articles 31 et 32 de la loi de finance 2008
7. Redevance gestion scanner 0,25	Remboursement dette contractée pour achat scanner	Article 18 de la loi de finance 2012 modifiée par Article 23 de la loi de finance 2016
8. Redevance conseil des chargeurs (0,25%)	Douane	Article 26 de la loi de Finance 2014
9. Redevance équipement informatique finances (REIF) de 0,50%	Ministère des finances SYDONIA	..
10. Redevance statistique 0,25%	..	Article 30 de la Loi de Finance 2016
11. Redevance transit (15 000 FCFA)	..	..
12. Pénalité BESC (80 000 FCFA)	Douane	..
13. Ajustement de la valeur en douane en cas d'absence de preuve d'assurance	..	..

[43] Arrêté interministériel n° 029/MFB/MAE/MICA du 11 janvier 1996.

Définition	Bénéficiaire	Texte législatif centrafricain
14. Précompte de l'impôt sur le revenu (3%)	..	..
15. Prélèvement pour inspection (1%)	Douane	..

.. Non disponible.

Source: Secrétariat de l'OMC sur la base d'informations fournies par les autorités.

3.1.4.3 Consolidations

3.33. La RCA a consolidé 61,7% de ses lignes tarifaires à l'OMC. Issues uniquement du Cycle d'Uruguay, ces consolidations couvrent tous les produits agricoles à l'instar de tous les Membres de l'OMC, ainsi que plusieurs produits non-agricoles. Sur les produits agricoles, les consolidations ont été réalisées au taux plafond de 30%; sur les produits non-agricoles, les taux consolidés varient de 20 à 70%. L'absence de consolidation réduit la prévisibilité du régime tarifaire sur les produits concernés. Par ailleurs, sur une ligne tarifaire, SH 871200 (bicyclettes et autres cycles), le taux appliqué (30%) est supérieur au taux consolidé (25%). Quant aux "autres droits et impositions", sur les produits dont les tarifs ont fait l'objet de consolidation, ils ont été consolidés au taux zéro ou 16%, selon la catégorie de bien, en dépit de leur imposition à des taux non nuls dans certains cas. La liste de concessions de la RCA a été transposée successivement dans les versions 2002, 2007 puis 2012 du Système harmonisé (SH) et ces listes ont été certifiées en 2011, 2014, et 2018 et 2020 dans le cadre de l'exercice de transposition effectué par le Secrétariat de l'OMC.[44]

3.1.5 Taxes intérieures

3.34. La RCA applique sur les marchandises mises à la consommation une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits d'accises conformément au droit communautaire (Rapport commun, section 3).

3.1.5.1 TVA

3.35. Le taux général de TVA en RCA est de 19% depuis 2006. Certains biens de première nécessité, qu'ils soient importés ou produits localement, sont soumis à un taux réduit de TVA de 5% (tableau 3.3). Ces mêmes principes sont observés dans les cas d'exonération totale de TVA. Depuis la Loi de Finance de 2020, l'exonération de la viande de la TVA ne différencie plus les produits importés des produits locaux. Le taux zéro est applicable aux exportations, à leurs accessoires et aux transports internationaux y afférents. Un taux réduit de 5% est applicable à certains produits, à savoir: laits et crèmes de laits, non concentrés additionnés de sucre ou d'autres édulcorants importés; légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires importés; autres mobiliers pour la médecine et la chirurgie; livres autres que livres scolaires; viandes et volailles importées; fauteuils de dentistes. La TVA est prélevée sur les marchandises mises à la consommation, quelle que soit leur origine (y compris les marchandises d'origine CEMAC).

Tableau 3.3 Liste des biens de première nécessité exonérés de TVA

Numéro du tarif SH	Désignation tarifaire
02.01 à 02.08	Viande et volailles
03.05	Poisson produit localement
04.01	Laits et crèmes de laits, non concentrés additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
05	Pain
07.01 à 07.14	Légumes, plantes racines et tubercules alimentaires
08.01 à 08.14	Fruits (produits localement)
19.01.10.11	Préparations pour alimentation des enfants
29.30.21.00	Quinine et ses sels
29.37.91.00	Insuline et ses sels
29.41	Antibiotiques
30	Produits pharmaceutiques
30.04.90.00	Trithérapie
30.07.00.90	Cire pour art dentaire

[44] Les listes certifiées sont disponibles dans les documents de l'OMC WT/Let/774, WT/Let/1001, WT/Let/1359, et WT/LET/1492.

Numéro du tarif SH	Désignation tarifaire
37.02.10.00	Pellicule pour rayons X
38.08	Insecticides et pesticides autres que les intrants agricoles homologués
40.14	Articles d'hygiène et de pharmacie en caoutchouc
40.14.10.00	Préservatifs
40.14.90.00	Autres articles d'hygiène
40.15.11.00	Gants pour la chirurgie
49.01	Livres
70.15.10.00	Verrerie des lunettes
84.19.20.00	Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoires
87.13	Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides
90.04	Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires
90.18.11 90.22.90	Appareils médicaux d'analyses médicales d'ophtalmologie
94.02.10.11	Fauteuils de dentistes
94.02.10.19	Autres mobiliers pour la médecine et la chirurgie
n.a.	1ère tranche de consommation d'eau et d'électricité pour les ménages

n.a. Non applicable.

Source: Loi de Finance 2020, et informations fournies par les autorités.

3.1.5.2 Droits d'accise

3.36. La RCA perçoit un droit d'accise de 30% sur les cigarettes et tabacs, et de 25% sur les boissons alcoolisées, les véhicules automobiles et les motocycles, les armes et munitions, les bijoux et pierres précieuses, les parfums et cosmétiques, y compris le dentifrice et le fil dentaire, les téléviseurs, appareils photo et cameras (Loi de Finance 2020). Les boissons non-alcoolisées sont soumises au taux de 10%. Les boissons alcoolisées de production locale en sont exemptées, ce qui pose problème par rapport au principe de traitement national. Un droit d'accise spécifique supplémentaire est prélevé depuis 2018 sur les alcools et tabacs (tableau 3.4)

Tableau 3.4 Droits d'accise additionnels prélevés en RCA, 2020

Positions tarifaires	Désignations	Droits spécifiques
2203	Bières	30 FCFA/litre
2204	- champagnes, - autres vins mousseux, - vin rouge, blanc, rosé (en bouteille), Vin rouge, blanc, rosé (en brick).	1 000 FCFA/litre 600 FCFA/litre 600 FCFA/litre 300 FCFA/litre
2208	Eaux de vie, whiskies, rhum, gin, vodka etc.	1 500 FCFA/litre
2402	- cigares, - cigarillos, - cigarettes	600 FCFA par cigare 250 FCFA par cigarillo 30 CFCA par paquet de 20 cigarettes

Source: Lois de Finances.

3.1.5.3 Précompte de l'import sur le revenu ou sur les sociétés

3.37. Toutes les transactions de biens et de services à caractère commercial sont depuis 2011 sujettes à une taxe supplémentaire de 3% au titre de l'impôt sur le revenu (IR) ou de l'impôt sur les sociétés (IS). Ce "précompte" s'applique aux importations, et en principe également aux opérations effectuées sur le marché intérieur à l'exception des ventes d'eau et d'électricité. Depuis 2007, ce précompte est fixé à 3% de la valeur en douane, majorée de l'ensemble des droits et taxes, à l'exclusion de la TVA (et du droit d'accise le cas échéant), et à 3% du prix (toutes taxes comprises, à l'exclusion de la TVA) pour les opérations effectuées sur le marché intérieur. Les opérateurs économiques non soumis à l'IS ou l'IR, s'acquittent de l'Impôt minimum forfaitaire (IMF) de 3%.

3.1.6 Préférences tarifaires

3.38. Conformément aux dispositions communautaires, la RCA accorde en principe l'entrée en franchise de droits de douane aux marchandises originaires des autres pays membres de la CEMAC. En revanche, les marchandises non originaires mais nationalisées par l'acquittement des droits et taxes dans un autre pays de la CEMAC sont taxées à nouveau à leur entrée en RCA (absence de marché unique, ou "libre pratique").

3.1.7 Concessions de droits et taxes

3.39. Outre les schémas de concessions et d'exonérations de droits et taxes prévues au niveau communautaire (Rapport commun, section 3), la RCA accorde également des exonérations de droits et taxes aux entreprises agréées conformément à la Charte des investissements (section 2.4), au Code forestier (section 4.1), au Code minier (section 4.2), et au Code pétrolier (section 4.2). Des exonérations de droits et taxes s'appliquent également aux marchandises importées par les structures de l'État, et des entités publiques. D'autres exonérations sont consenties aux "grandes entreprises" sous leurs conventions d'établissement, ou conventions et accords bilatéraux.

3.40. Un Comité interministériel chargé des exonérations fiscales et douanières, établi par arrêté, a mis un terme aux exonérations sur un certain nombre de produits, notamment mais pas exclusivement: les tabacs, les alcools, les carburants et les lubrifiants. Tout bénéficiaire d'une exonération douanière est tenu, sous peine de non-reconduction, de justifier annuellement à la Direction Générale de la Douane l'utilisation et la consommation faite de toutes les marchandises pour lesquelles il a bénéficié de ces privilèges l'année précédente. À l'importation, tel que précisé par le code communautaire des douanes, les régimes suspensifs couramment utilisés en RCA sont les suivants: régime général de l'acquit-à-caution; l'admission temporaire; le régime des entrepôts; le régime de perfectionnement actif; le régime de perfectionnement passif.

3.1.8 Prohibitions, restrictions quantitatives et licences

3.41. La RCA n'a pas notifié à l'OMC ses régimes de prohibition, d'autorisation et de licences d'importation en tant que tels. Le monopole sur 90% des importations de sucre conféré à la société de droit privé Sucrière en Afrique (SUCAF-RCA) fut notifié au Comité de l'OMC sur les Barrières techniques au commerce en 2004 (section 4.1.3.3). Le Gouvernement n'a plus reconduit le protocole d'accord avec la société SUCAF-RCA et ne requiert plus d'Autorisations pour l''importation du sucre. La société SUCAF a été mise en liquidation anticipée par les associés. Par conséquent, l'importation du sucre n'est plus sous monopole.

3.42. La RCA maintient deux catégories de prohibitions à l'importation: les prohibitions d'office portant sur les armes, les munitions, les jouets à feux, la drogue; et les prohibitions circonstancielles pour des raisons sanitaires et phytosanitaires entre autres. Ainsi, en décembre 2015, la RCA a prohibé les importations de volaille et de produits issus de la volaille (tableau 3.5).[45] L'importation de café n'est autorisée qu'à partir d'une certaine date (en général avril de chaque année). L'entrée de produits pharmaceutiques est soumise aux formalités d'enregistrement et à l'autorisation de mise sur le marché du Ministère de la santé, tandis que l'entrée des produits pharmaceutiques à usage vétérinaire est soumise à l'obtention du visa du Ministère chargé de l'élevage.

Tableau 3.5 Contrôles et restrictions à l'importation, 2020

Produit	Structure responsable/ Mesure	Section du rapport/ Texte législatif
Café	..	Arrêté interministériel n° 029/MFB/MAE/MICA du 11 janvier 1996
Armes et munitions; appareils radio (émetteurs et récepteurs)	Ministère de l'intérieur	Autorisation préalable
Sel iodé	Contrôle	Décret n° 95.038 du 6 février 1995
Sucre	Ministère du commerce	Voir section 4.1.3
Saccharine	Contrôle	Arrêté interministériel n° 002/MCIPSP/MSP du 11 janvier 2002
Volaille et produits	Interdiction d'importation	Arrêté n° 23/MCDMR/MDEMCAB.15 du 23 décembre 2015 portant interdiction d'importation des volailles et produits issus de la volaille
Ivoire	Ministère du commerce	Ordonnances n° 85.005 du 30 janvier 1985 portant fermeture de la chasse à l'éléphant et n° 85.046 du 31 octobre 1985 portant l'interdiction de la collecte et du commerce de l'ivoire en RCA Arrêté interministériel n° 072 du 3 février 2004

[45] Arrêté n° 23/MCDMR/MDEMCAB.15 du 23 décembre 2015 portant interdiction d'importation des volailles et produits issus de la volaille.

Produit	Structure responsable/ Mesure	Section du rapport/ Texte législatif
Équipement de téléphonie	ARCEP	Section 4.4.2
Produits pharmaceutiques	Ministères chargés de la santé ou de l'élevage	Décret n° 94.196 du 4 juin 1994 (santé humaine) Loi n° 65/61 du 3 juin 1965 (élevage)
Savons contenant du mercure	Interdiction d'importation	..
Animaux vivants, trophées et espèces protégées	Ministère de l'agriculture, eaux et forêt (vétérinaire)	Section 3.2.2 et CITES
Combustibles	Ministère de l'énergie	Autorisation préalable

.. Non disponible.

Source: Direction générale des douanes.

3.1.9 Mesures commerciales de circonstance

3.43. La RCA n'a pas de législation nationale en matière de mesures antidumping, compensatoires et de sauvegarde; les dispositions de la CEMAC en la matière (Rapport commun, section 3.1.12) sont en vigueur en RCA. Selon les autorités, de telles mesures n'ont jamais été prises par la RCA. Toutefois, selon le nouveau Code de commerce de 2016 (article 121), le Ministre en Charge du commerce peut prendre des mesures visant à interdire ou restreindre l'importation d'un ou de plusieurs produits donnés qui causent ou menacent de causer un préjudice à une production nationale, ou en compromettre le démarrage, notamment au moyen de contingentement ou de surtaxes douanières. Le Code comporte également des dispositions pouvant s'appliquer lorsque des pratiques anticoncurrentielles sont causées par des entreprises situées hors du territoire national et se font sentir sur le marché intérieur. Est interdite (article 151) toute pratique consistant pour une entreprise étrangère à vendre en RCA à des prix inférieurs à ceux qui sont pratiqués sur les territoires de provenance des produits ou des services proposés, lorsque ces prix peuvent causer ou menacent de causer un dommage à une branche de production nationale similaire. Un projet de Loi régissant le commerce extérieur est actuellement au niveau de l'Assemblée nationale pour adoption; son Titre IV prévoit l'imposition de mesures anti-dumping, de sauvegarde et de droit compensateur le cas échéant. Le projet de loi est en attente d'adoption en plénière par l'Assemblée nationale.

3.2 Mesures agissant directement sur les exportations

3.44. Les produits destinés à l'exportation sont généralement transportés par la route jusqu'au port de Douala (soit 1 500 km). Il y a donc deux passages en douane, l'un en RCA et l'autre au Cameroun, le pays de transit des marchandises. La sortie (exportation et réexportation) de toute marchandise est soumise à une simple déclaration d'exportation commerciale (DEC). Cependant, la réexportation de produits destinés à la consommation locale et bénéficiant d'une exonération ou réduction fiscale et douanière serait interdite sauf après acquittement des droits et taxes de douane initialement exonérées à l'entrée sur le territoire national, au moment de ladite réexportation.

3.2.1 Enregistrement et procédures douanières

3.45. Les formalités d'enregistrement requises en matière d'exportation de marchandises à des fins commerciales sont les suivantes la déclaration d'exportation commerciale à effectuer sans frais et à des fins statistiques auprès du Ministère chargé du commerce; la déclaration en douane à l'exportation effectuée auprès de la Douane (et qui doit être accompagnée des documents suivants[46]: certificat phytosanitaire; certificat d'origine; facture commerciale; bordereau d'expédition et liste de colisage); et un engagement de change visé par une banque domiciliataire, afin d'assurer le rapatriement des recettes d'exportation, des pays hors de la CEMAC, et leur conversion en FCFA dans les 30 jours suivant l'expédition des marchandises.

3.46. L'exportation de produits du bois était soumise au programme de vérification de la société BIVAC depuis 2005, jusqu'en 2019 (section 4.1.6). Le BESC (section 3.2.1) est également exigible à l'exportation, et faisait double emploi avec les redevances prélevées par BIVAC. De plus, à 5 euros par tonne ou mètre cube (t/m^3) pour le café en vrac, les balles de coton et le tabac, les tarifs du

[46] Décret n° 86.328 du 20 novembre 1986.

BESC semblent élevés. Pour l'or et le diamant, le BESC coûte 2,5% de la valeur d'exportation; le tarif est de 50 euros par conteneur de 20 pieds, et 100 euros par conteneur de 40 pieds.

3.2.2 Droits et taxes à l'exportation

3.47. Les exportations de biens sont soumises à de nombreuses taxes qui réduisent d'autant les profits des exportateurs et leur incitation à exporter (tableau 3.6). Les exportations sont soumises au régime du taux zéro de TVA.

Tableau 3.6 Droits et taxes à l'exportation

Produit	Taxe	Taux
Tous produits	REIF	0,50%
	IMF	2%/3%
	BESC	2,5%
	RGS	0,25%
	Redevance conseil des chargeurs	0,25
	RDS	0,25%
Produits du cru	DS	2%
Sésame	Redevance	60 FCFA/Kg
Bétail	Droit de sortie	1000FCFA/tête de bovin 500FCFA/tête du petit bétail
Animaux sauvages vivants	Taxe exportation	montant/ tête (non disponible)
Poissons	Droit de sortie	5%
Produits manufacturés	Droit de sortie	5%
Produits miniers	..	..
Or	Droit sortie	1,25%
	REIF	0,50%
	Projet de développement du secteur minier (PDSM)	0,50%
Diamant	Droit sortie	1,50%
	REIF	0,25%
	Projet de développement du secteur minier (PDSM)	0,50%
	Secrétariat permanent du processus de Kimberley (SPPK)	0,50%
	IMF	1,25%
Produits du bois	..	..
Grumes	DS	8%
Sciages	DS	4%
Ouvrages en bois	DS	0.01

.. Non disponible.

Source: Informations fournies par les autorités.

3.2.3 Prohibitions et contrôles à l'exportation

3.48. La RCA déclare observer les dispositions de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction (CITES).[47] Le Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche délivre les permis d'exportation CITES sur tous les trophées des animaux et le bois de BUBINGA légalement abattus.

3.49. La RCA participe également au Processus de Kimberley (KP) concernant le trafic des diamants bruts, depuis avril 2003. Un système de certification sanitaire est en principe en place pour le bétail de toutes espèces. Le café vert fait l'objet de normes de qualité pour être admis à l'exportation. Ces mesures sont décrites dans la section 4.

3.2.4 Subventions et promotion des exportations

3.50. Le régime du taux zéro de TVA et les divers régimes suspensifs prévus au niveau communautaire sont d'application (Rapport commun, section 3). La RCA n'a mis en place aucun avantage à l'exportation à l'exception des avantages fiscalo-douaniers à l'importation pour la

[47] Adresse consultée: https://www.cites.org/fra/cms/index.php/component/cp/country/CF.

production par des entreprises agréées à la Charte des investissements ou en possession d'une convention. La RCA ne possède pas de zones franches.

3.3 Mesures agissant sur la production et le commerce

3.3.1 Normes, réglementations techniques et accréditation

3.51. La RCA dispose de cadre réglementaire national de normalisation et de gestion de qualité depuis l'adoption de la loi sur la normalisation en mai 2019 (Loi n° 19.004 du 10 mai 2019 portant Normalisation, Certification, Accréditation et Promotion de la Qualité en RCA). Par ailleurs, la Loi n° 19.008 Instituant le Système de Métrologie en RCA a été promulguée le 24 juin 2019. Cependant, le projet de Loi portant création de l'Agence nationale de normalisation est actuellement à l'Assemblée nationale pour adoption. Une fois créée, l'Agence devrait être la seule institution habilitée à adopter les normes internationales et à élaborer les normes nationales. Pour l'instant, il existe au sein du Ministère du commerce et de l'industrie une Direction de la normalisation et de la qualité qui a pour mission d'élaborer et de mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière de normalisation, d'accréditation et de la promotion de la qualité.[48] La RCA n'est plus membre de l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Des procédures seraient en cours pour sa réhabilitation.

3.52. En l'absence de règles nationales, les importations doivent en principe être accompagnées d'un certificat de conformité (CdC) aux règlementations techniques internationales. En pratique, le CdC est délivré par la Société Générale de Surveillance (SGS) et mis à la disposition du Fournisseur/importateur qui en fait la demande auprès de la SGS du pays fournisseur, et ce pour 99 produits dont la liste n'est pas disponible.

3.53. Des contrôles de qualité sont parfois effectués sur les produits par des laboratoires de la place en cas de doutes quant à la conformité des produits aux réglementations internationales. Selon la Commission de la CEMAC, la RCA dispose de plusieurs laboratoires, dont certains de qualité internationale tels que l'Institut Pasteur et le LASBAD de la Faculté des sciences de l'Université de Bangui (tableau 3.7).

Tableau 3.7 Principaux laboratoires et types d'examens effectués, 2020

Laboratoire	Type d'examens
Institut Pasteur	Analyses biomédicales - Contrôle de qualité
Laboratoire des Sciences Biologiques et Agronomiques pour le Développement (LASBAD):	Exigences générales concernant les laboratoires d'étalonnages et d'essais (ISO 17025); Microbiologie des aliments, des aliments pour animaux et de l'eau (ISO11133); Méthodes pour le dénombrement de clostridium, des Escherichia coli β glucuronidase, et pour la recherche des salmonella; Règles spécifiques pour la préparation des viandes et de leurs produits, et des produits à base de la pêche; Dénombrement des coliformes présumés, et des levures et moisissures dans les produits alimentaires; dosages de matière grasse, peroxyde, vitamine A, fer, Zinc, fibre brute et de l'aflatoxine.
Office de la réglementation, de contrôle et de conditionnement des produits agricoles (ORCCPA)	Contrôle de qualité des produits alimentaires et du conditionnement
Laboratoire national de biologie clinique et santé publique	Diagnostic biologique - Formation recyclage - Recherche et contrôle de qualité Agroalimentaire

Source: Projet CEMAC Infrastructure qualité.

3.54. Il n'existe pas de texte permettant de procéder à des prélèvements en vue des essais avant l'entrée des marchandises sur le territoire centrafricain, sauf dans le cadre de la sécurité des aliments (section 3.3.2). Depuis le dernier EPC, la RCA a transféré l'Article 5.3 de l'AFE sur les procédures d'essai de la catégorie B à la catégorie C, en indiquant comme assistance technique nécessaire l'élaboration d'un cadre juridique en matière de normalisation, d'accréditation et de qualité.

[48] La loi n° 19.354 fixe le cadre juridique portant organisation de la normalisation et la promotion de la qualité, conformément au Règlement de la CEMAC portant politique de la qualité.

3.55. La seule certification faite par la RCA est sur le café, et est réalisée par l'ORCCPA (section 4.1.3.1). La liste publique des laboratoires accrédités avec leurs spécialités n'est pas disponible.

3.56. La RCA est partie à plusieurs traités multilatéraux pour la protection de l'environnement.[49] Leur application demeure un défi.

3.3.2 Mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS)

3.57. En général, la législation sur la sécurité alimentaire, la santé animale, et le contrôle des nuisibles et des maladies phytosanitaires est obsolète ou inexistante. À cet égard, la description effectuée par la RCA de son cadre SPS au Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires (Comité SPS) de l'OMC en 2006 révélait l'ampleur des défis auxquels elle fait face dans l'application de l'Accord SPS, et ses besoins en matière d'assistance technique.[50] Depuis son accession à l'OMC, très peu (voire aucun) représentant du pays ne participe aux réunions du Comité SPS. Le Ministère en charge de la santé est responsable de l'application des mesures qui concernent la santé humaine et les aliments, et le Ministère en charge de l'agriculture est responsable des mesures phytosanitaires. Ce dernier est également responsable de la protection de la santé animale, dans les deux cas en collaboration avec le Ministère en charge du commerce.

3.58. La RCA a effectué un total de trois notifications au Comité SPS depuis 2013[51]: l'Ordonnance n° 83.069 du 10 novembre 1983 qui interdit de commercialiser des denrées alimentaires avariées ou toxiques; la loi de 1965 portant réglementation de l'élevage; et une prohibition générale des importations de volailles et de leurs produits. Aucune des mesures prises par la RCA n'a fait l'objet de problème commercial spécifique notifié au Comité. Le Ministère chargé du commerce est l'autorité nationale chargée des notifications ainsi que le point d'information SPS.[52] L'absence d'un système SPS opérationnel et d'infrastructures adéquates figure parmi les principaux facteurs qui freinent le commerce et limitent la qualité des produits locaux.

3.59. À l'importation, des tests sont faits généralement à la demande de la Douane en cas de doute sur la sécurité des aliments, mais les procédures semblent ad hoc. Certains alcools sont prohibés à l'importation. L'importation des végétaux est soumise à l'obtention de certificats phytosanitaires délivrés par les autorités du pays d'origine.[53] La vente des pesticides et insecticides sur le territoire centrafricain est en principe soumise à autorisation préalable. Les produits d'origine animale sont soumis à un contrôle sanitaire à l'importation et doivent être munis d'un certificat sanitaire délivré par les autorités du pays d'origine.[54]

3.60. La RCA est membre de la Commission du Codex Alimentarius de la FAO[55]; de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE); et de la Convention internationale pour la protection des végétaux.[56] Il existe en RCA un Comité national du Codex Alimentarius depuis 2011.[57] La RCA fit l'objet d'une évaluation de la performance des services vétérinaires (PVS) par l'OIE en 2010.[58] Celle-ci conclut à l'absence de système de santé publique vétérinaire conforme aux normes internationales en RCA, c'est-à-dire permettant un contrôle sanitaire de qualité des denrées alimentaires d'origine animale pour la consommation locale et/ou à l'importation ou l'exportation.

[49] Adresses consultées: https://www.informea.org/fr/node/44/parties.
[50] Document de l'OMC G/SPS/GEN/644, 22 mars 2006. Adresse consultée: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=R:/G/SPS/GEN644.pdf.
[51] Système de gestion des renseignements sanitaires et phytosanitaires de l'OMC. Adresse consultée: http://spsims.wto.org.
[52] Adresse consultée: http://spsims.wto.org/fr/EnquiryPointsNotificationAuthorities/Search?countryCode=C140&filter=.
[53] Loi n° 62/350 du 4 janvier 1963.
[54] Loi n° 65/61 du 3 juin 1965.
[55] Point de contact: Ministère du commerce et de l'industrie. Adresse consultée: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/about-codex/members/detail/fr/c/15573/.
[56] Adresse consultée: https://www.ippc.int/fr/countries/central-african-republic/.
[57] Créé par l'Arrêté interministériel n° 0045 du 18 mars 2011.
[58] Adresse consultée: https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Support_to_OIE_Members/pdf/PVS-Report-RCA.pdf.

3.3.3 Incitations

3.61. La RCA n'a pas fait de notification à l'OMC au sujet des subventions et aides. Les principales mesures d'incitation concernent les avantages accordés aux entreprises agréées à la Charte des investissements (section 2.4) ou aux régimes miniers (section 4.3). Des avantages et exonérations sont également accordés afin de promouvoir les grandes entreprises sous leurs conventions d'établissement ou par accord bilatéral.

3.3.4 Régime de la concurrence et du contrôle des prix

3.62. À part la règlementation de la CEMAC en la matière (Rapport commun, section 3.2.2), dont les dispositions sont en principe directement applicables dans tous les États membres, la RCA ne disposait pas de régime national de la concurrence jusqu'à la promulgation du nouveau Code de commerce en 2016, qui règlemente entre autres les ententes illicites, les abus de position dominante et les concentrations économiques qui réduisent sensiblement la concurrence. Le décret n° 20.332 du 10 septembre 2020, fixant les modalités de fonctionnement de la Commission Nationale de la Concurrence a été signé.

3.63. Le Code de Commerce de 2016 stipule que les prix sont libres et déterminés par le seul jeu de la concurrence. Toutefois, au sein du Ministère du commerce et de l'industrie, le Service de contrôle d'approvisionnement et de distribution suit le stock régulier des produits de première nécessité et des médicaments; leurs prix sont en principe homologués, fixés ou surveillés. Une commission mixte d'homologation des prix fut mise en place en 2012 pour faciliter l'application d'un *A*rrêté du 11 avril 2012 portant gel des prix de certains produits de première nécessité à Bangui, Bimbo et Bégoua. Selon les autorités, un nouveau décret serait en cours d'élaboration. Au total, 30 produits repartis en 3 groupes sont sous surveillance:

- un premier groupe de produits alimentaires: huiles; lait de toute nature (Liquide non sucré, concentré sucré ou non sucré); sel; riz; farine de blé; pain; produit halieutiques; produits surgelés; levure; adjuvant ou améliorant; conserves; pâtes alimentaires; margarine, café.
- un second groupe de matériaux de construction: ciment; tôles; fer à béton; pointe;
- un troisième groupe de produits divers: savon de ménage; médicaments; machette; articles scolaires, houes; vélos et cyclomoteurs.

3.64. Ces produits sont soumis à la procédure d'homologation préalable avant toute mise en vente sur le marché national.

3.65. Les contrôles se font en permanence pour réguler le marché sur la base d'une fiche d'identification du gérant, des produits à contrôler, leurs provenances, leurs quantités, les prix pratiqués, la situation géographique de la société etc. Ces contrôles s'opèrent également sur la base des statistiques qui sont fournies par les postes de contrôles à la Direction Générale du Commerce, de la Concurrence et de la Consommation.

3.66. Comme décrit à la section 4, un contrôle des prix est en vigueur pour les produits pétroliers, l'électricité, les services postaux et de télécommunication. Un prix d'achat minimum figure également parmi les mesures d'accompagnement des filières café et coton.

3.3.5 Commerce d'État, entreprises publiques et privatisation

3.67. La RCA n'a pas notifié à l'OMC d'entreprises de commerce d'État au sens de l'Article XVII du GATT. Par ailleurs, la liste de ses entreprises publiques n'est pas disponible.

3.3.6 Marchés publics

3.68. En 2008, la RCA réforma son cadre de gestion de la commande publique.[59] Le Code des marchés publics de 2008, décrit d'ans l'EPC précédent[60], transpose les dispositions communautaires

[59] La Loi n° 08.017 du 6 juin 2008 portant Code des marchés publics en RCA. Information en ligne de la Direction générale des marchés publics.

[60] Document de l'OMC WT/TPR/S/285/Rev.1 du 12 décembre 2013.

et vise à renforcer le rôle des autorités contractantes dans le processus de passation des marchés publics; à accroître la concurrence, rationnaliser et moderniser la procédure de passation de marchés; et à mieux contrôler et à réduire l'arbitraire. Il consacre le principe de séparation des fonctions de passation des marchés de leur contrôle et de la régulation du système (Article 109). Les différentes fonctions sont réparties entre trois organes: l'Autorité de régulation des marchés publics; la Direction générale des marchés publics (DGMP); et les services de passation des marchés publics. En janvier 2020, le site internet du Ministère des finances et du budget contenait à la fois la réglementation applicable, des appels d'offres et certaines notifications d'attribution de marchés. La RCA n'est ni membre ni observateur de l'Accord plurilatéral de l'OMC sur les marchés publics.

3.69. Les dispositions du Code des marchés publics s'appliquent aux marchés publics dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés par la Loi de finances de 2009 (tableau 3.8). Le choix de la procédure applicable est déterminé suivant un manuel de procédure.

Tableau 3.8 Modes de passation des marchés publics centrafricains selon les seuils fixés par la Loi de Finances, 2009

Catégorie de marché	Montant, millions FCFA	Mode	Contrôle à priori par la DGMP
Travaux	500	Appel d'offres international	Tous les marchés
	25 <500	Appel d'offres national	Tous les marchés
	1 <25	Consultation de 3 entrepreneurs au moins	Aucun marché
	<1	Demande de cotations (3 entrepreneurs au moins)	Aucun marché
Fournitures/services	>250	Appel d'offres international	Tous les marchés
	10 < 250	Appel d'offres national	Tous les marchés
	> 1 < 10	Consultation de 3 fournisseurs au moins	Aucun marché
	<1	Demande de cotations	Aucun marché
Prestations intellectuelles	25	Consultation internationale	Tous les marchés
	10 <5	Consultation nationale	Tous les marchés
	1 < 10	Consultation de 3 consultants au moins	Tous les marchés (approbation des TDR)
	< 1	Consultation de 3 consultants individuels	Aucun marché

Source: Manuel des procédures de passation des marchés publics et délégations de service public, mars 2009.

3.70. L'appel d'offres ouvert (précédé ou non de pré-qualification) est la règle, le recours à tout autre mode de passation (tel que l'entente directe, ou l'appel d'offres restreint) doit être exceptionnel, justifié par l'autorité contractante et être autorisé au préalable par la DGMP. Il est obligatoire de publier dans la presse nationale et internationale (Article 29) pour les appels d'offres, dans au moins un journal quotidien de grande diffusion et si nécessaire par voie d'affichage. Ces avis sont également postés sur le site de la Direction générale des marchés publics.

3.71. L'Article 64 du Code précise qu'une marge de préférence peut être attribuée à une offre pour les entreprises ayant leur siège en RCA ou dans un État membre de la CEMAC sans pour autant que cette marge soit supérieure à 15% pour les entreprises nationales et 10% pour les entreprises CEMAC. En matière de sous-traitance, une marge préférentielle de 5% est accordée aux entreprises prévoyant de traiter au moins 30% de leurs offres avec une entreprise d'un État membre de la CEMAC (Article 26).

3.3.7 Protection des droits de propriété intellectuelle

3.72. La RCA est membre de la Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) depuis le 23 août 1978, et de certains traités administrés par l'OMPI. Comme les autres pays de la CEMAC, la RCA est membre de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) créée le 2 mars 1977 par l'Accord de Bangui. L'Accord de Bangui a été révisé en 1999 puis en 2015 à Bamako au Mali. La RCA a notifié l'Accord de Bangui révisé en 1999 à l'OMC. La Direction de la propriété industrielle (DPI), au sein du Ministère en charge de l'industrie, assure la fonction de Structure nationale de liaison (SNL) avec l'OAPI. Sa mission principale est de transmettre à l'OAPI les demandes des titres de propriété industrielle notamment les brevets d'invention, modèles d'utilité, obtentions végétales, marques, noms commerciaux et indications géographiques provenant du territoire national. La SNL coordonne également les activités de sensibilisation à l'importance de la propriété industrielle en RCA.

3.73. Depuis le dernier EPC de la RCA, le nombre des demandes, par année et par type de titre, déposées auprès de la SNL est présenté au tableau 3.9. Pour certains titres de propriété industrielle, des dépôts n'ont pas encore été enregistrés. Il s'agit des obtentions végétales et des indications géographiques. En revanche, par contre, d'autres titres connaissent une progression en dents de scie. Il convient de préciser que suivant les rapports annuels d'activités, 80% des demandes de protection auprès de l'OAPI proviennent de l'étranger (demandes internationales) et le reste est constitué des demandes en provenance des États membres de l'OAPI. Dans le cas de la RCA, presque toutes les demandes de protections sont des demandes nationales.[61]

Tableau 3.9 Nombre des demandes, par année et par type de titre, déposées auprès de la SNL de la RCA, 2010-2020

Années/Titres	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Brevet	1	3	0	5	..	..	2	2	3	1	4
Marque	1	0	2	5	0	0	5	1	5	5	1
Modèle d'utilité	0	0	0	..	..	..	..	..	..	..	…
Dessin ou modèle industriel	0	0	0	..	..	..	..	..	..	..	..
Nom commercial	11	13	18	5	8	35	33	72	52	254	35

.. Non disponible.

Source: Structure nationale de liaison (SNL).

3.74. En 2016, le Bureau centrafricain du droit d'auteur (BUCADA) a été suspendu. La réforme entreprise avec l'appui de l'OMPI a abouti à la création d'un nouveau Bureau Centrafricain du Droit d'Auteur sous la Loi n° 21.0013 du 4 décembre 2021. Le nouveau Bureau n'est pas encore opérationnel.

3.75. Les sanctions concernant les infractions aux droits d'auteurs et droits voisins sont régies par l'annexe 7 de l'Accord de Bangui Révisé (ABR). La méconnaissance de l'ABR semble expliquer l'inexistence des litiges en justice.

3.76. L'importation des produits qui touchent aux droits d'auteurs et aux droits voisins est subordonnée au paiement des frais pour les droits d'auteurs avant le dédouanement et il s'en suit la délivrance d'un visa à l'importateur. En RCA, les infractions les plus fréquentes en matière de propriété intellectuelle sont la contrefaçon et la piraterie, et les domaines les plus touchés sont la musique, l'audiovisuel et les œuvres littéraires.

[61] Rapports annuels de l'OAPI et de la SNL de Centrafrique.

4 POLITIQUE COMMERCIALE PAR SECTEUR

4.1 Agriculture, élevage, forêt et pêche

4.1.1 Aperçu

4.1. L'agriculture (y compris les produits de la pêche et le bois) constitue le socle de l'économie centrafricaine, générant 75% des produits alimentaires consommés dans le pays et fournissant les moyens de subsistance à 77,1% de la population active en 2020.[62] Sa part dans le PIB a chuté durant la période 2012-2021, passant de 39 à 33,5% (tableau 1.1) [63], de même que sa part dans le commerce (section 1.3). Le pays, autrefois exportateur net de produits vivriers, en est aujourd'hui importateur. Entre 2018 et 2020, environ 54% de la valeur des importations de la RCA était constituée de produits agricoles et de denrées alimentaires.[64]

4.2. Grâce à une pluviométrie abondante – bien qu'en régression dans de nombreuses régions et à un réseau hydrographique important et dense[65], la RCA est propice à maintes cultures (tableau 4.1), ainsi qu'à l'exploitation forestière et à l'élevage (voir ci-dessous). La RCA est dotée de ressources en eau de surface et souterraine évaluées à 47 milliards de m^3/an, dont seulement 4% sont utilisés à des fins économiques ou sociales; de 1,9 millions d'hectares de potentiel en aménagement hydro-agricole dont moins de 1 000 hectares sont en exploitation; de 15 millions d'hectares de terres arables, dont seulement 5% (700 000 hectares) sont exploitées; et de 16 millions de terres de pâturage, dont 56% sont en exploitation.

Tableau 4.1 Principales productions agricoles, 2012-2019

	Quantité de production En milliers de tonnes										Taux de croissance p.a. 2012-2021 (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Manioc, frais	684	672	710	710	712	730	749	774	805	822	2,1
Ignames	460	470	478	480	483	489	484	486	486	485	0,6
Arachides non décortiquées	149	162	122	116	135	150	150	127	132	150	0,1
Bananes	128	129	130	132	135	130	140	140	140	141	1,1
Taro	125	130	132	133	135	137	135	136	136	136	0,9
Sucre, canne	99	100	123	127	132	115	115	126	129	130	3,0
Maïs	162	124	80	80	92	90	90	104	108	90	-6,3
Plantains et bananes à cuire	85	85	85	86	87	88	88	88	88	89	0,5
Autres légumes frais, n.a.c.	70	70	71	72	73	74	75	74	75	75	0,7
Autres légumineuses, n.a.c.	37	37	47	47	50	47	45	45	49	50	3,5
Sésame	28	28	13	10	12	22	32	44	45	46	5,5
Sorgho	46	39	31	31	29	30	30	31	33	30	-4,5
Citrouilles, courges et potirons	20	21	23	22	21	22	23	24	25	25	2,5
Riz	42	10	13	10	12	12	12	13	13	13	-12,4
Mils	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0,0

.. Non disponible.

Source: FAOSTAT. Adresse consultée: http://www.fao.org/faostat/fr/#data/QC; et informations fournies par les autorités.

4.3. Actuellement, le principal objectif de la politique commerciale agricole est la sécurité alimentaire.[66] L'objectif du gouvernement est également d'assurer l'accroissement des exportations et la réduction des importations. Parmi les autres priorités figurent la fourniture des semences et des engrais aux paysans; l'encadrement technique nécessaire pour recommencer la production; le

[62] COFACE. Adresse consultée: République centrafricaine / Etudes économiques - Coface.
[63] COFACE. Adresse consultée: République centrafricaine / Etudes économiques - Coface
[64] FAO. Adresse consultée: https://www.fao.org/faostat/fr/#country/37.
[65] Adresse consultée: http://www.fao.org/3/a-i7743f.pdf.
[66] Adresse consultée: http://www.fao.org/3/a-i7743f.pdf.

rétablissement des marchés des produits agricoles est également une priorité déclarée pour le développement du commerce, notamment l'aménagement de marchés pour la filière bovine; la redynamisation et l'organisation des marchés dans les zones de production; la réhabilitation des pistes rurales dans le cadre des projets de travaux à haute intensité de main-d'œuvre (THIMO); et la construction des aires de séchage et de magasins de stockage. Le manque de ces derniers cause l'altération de la qualité des produits agricoles et d'élevage, et compromet les revenus que les producteurs pourraient en tirer. Par ailleurs, l'intervention du Programme alimentaire mondial (PAM) a porté plutôt sur des achats locaux de riz et de haricots. Elle a consisté à verser des fonds aux bénéficiaires plutôt que des produits alimentaires importés, ce qui a permis de stimuler la demande sur les marchés locaux.

4.4. Les principales institutions qui interviennent directement dans le secteur agricole sont le Ministre en charge du développement rural (MDR) et le Ministère chargé des eaux et forêts (voir ci-dessous). L'Office de réglementation de la commercialisation et du contrôle du conditionnement des produits agricoles (ORCCPA) est chargé de la commercialisation des produits. L'Office a pour mission de réglementer la commercialisation et de contrôler le conditionnement des produits agricoles.

4.5. La fixation de prix du café se fait par un comité technique de régulation de la filière café créé par l'arrêté n° 057/MPMR/DGAAARH/DAF/SAJ du 27 novembre 2002. L'Office collecte les données au niveau du marché à terme de Londres et élabore un projet des prix indicatifs internes qui est validé par les membres du comité et entériné par un arrêté conjoint des Ministres en charge de l'Agriculture et du Commerce, avant d'être diffusé à la radio nationale.

4.6. L'Agence centrafricaine de développement agricole et l'Agence nationale de développement de l'élevage (voir ci-dessous) fournissent des services aux agriculteurs et aux éleveurs. Le Centre rural d'éducation et de formation (CREF) encadre la population rurale, et l'Institut centrafricain de recherche agronomique (ICRA) développe les semences et les technologies améliorées. La Chambre d'agriculture, de l'élevage, des eaux, forêts, chasse et pêche et du tourisme représente le secteur privé.

4.7. Le Comité national d'orientation et de pilotage (CNOP) a la responsabilité de définir les orientations politiques et stratégiques nécessaires à une mise en œuvre cohérente et efficace du Plan d'Action Prioritaire. Il est placé sous la responsabilité du MDR. Il inclut des partenaires techniques et financiers, des représentants des organisations paysannes et rurales, du secteur privé et de la société civile.

4.1.2 Accès au marché, soutien interne, mesures à l'exportation

4.8. La protection tarifaire NPF est relativement élevée (Rapport commun, section 3.1). Toutefois, cette protection que confèrent les droits de douane élevés est diminuée par les droits de douane également élevés perçus sur les intrants et sur le matériel et équipement nécessaires à cette production (outils, petite mécanisation, matériel d'irrigation, etc.), ce qui n'allège pas les coûts pour le consommateur. Les principales importations alimentaires actuelles concernent les légumes et oignons, le poulet de chair et les œufs, le poisson, le riz et le maïs, la banane et le plantain, l'huile (notamment de palme) et les tourteaux.

4.9. Des taxes intérieures sont également perçues sur les produits agricoles au moment de l'importation (TVA, droits d'accises, section 3.1.5); ces taxes fournissent une importante marge de protection supplémentaire à la production intérieure, largement informelle, qui ne supporte pas de taxation intérieure. Cependant, afin de réduire leurs coûts, certains produits de première nécessité sont exemptés des taxes intérieures, y compris à l'importation (tableau 3.3).

4.10. Les taxes à l'exportation, prélevées sur la plupart des principaux produits agricoles d'exportation, compliquent et renchérissent le processus d'exportation, créent des distorsions et des inégalités entre les produits, et nuisent à l'efficacité économique du secteur agricole et à ses perspectives de croissance et de développement.

4.11. Des restrictions quantitatives sont également en place sur les importations, comme dans le cas du sucre et de la farine qui sont généralement soumis à un monopole à l'importation (sections 4.1.3.1 et 4.1.3.3 sur le sucre et le café), et du café, sous contingentement saisonnier.

4.12. En revanche, conformément aux dispositions communautaires, le commerce des "produits du cru"[67] notamment ceux extraits, récoltés, cueillis, chassés et ou péchés, doit se faire en principe en franchise de tous droits et taxes de douane (Rapport commun, section 3). Pourtant, certains de ces produits du cru sont assujettis au payement d'un droit de sortie à l'exportation atteignant jusqu'à 2% de la valeur FAB (tableau 3.6).

4.13. À l'importation et à l'exportation, les produits sont soumis à diverses taxes (tableaux 3.6 et 3.2).

4.14. La RCA n'a pas soumis de notification à l'OMC sur sa politique agricole, et il est difficile d'apprécier le niveau et la nature du soutien qu'elle octroie à son secteur agricole. En raison de moyens financiers limités, il est cependant fort probable que ceux-ci soient quasi inexistants. Toutefois, l'amélioration progressive de la situation sécuritaire et politique a permis à l'État d'allouer davantage de ressources au secteur agricole et à la sécurité alimentaire. Le budget public effectivement décaissé est passé de 206 millions de FCFA (314 000 euros) en 2015 à 4,14 milliards de FCFA (6,7 millions d'euros) en 2018 avec un taux d'exécution des engagements de l'État qui est passé de 2% à 26% en 2018. La contribution des partenaires techniques et financiers entre 2014 et 2018 s'élève à environ 66,7 milliards de FCFA, soit 84,1% des investissements dans le secteur agricole; ceci demeure bien en deçà des coûts estimés de relance du secteur (tableau 4.2). La Banque mondiale a lancé mi-2019 un projet de 23 millions d'euros visant à augmenter la productivité des petites exploitations.[68]

Tableau 4.2 Coûts estimés de relance agricole, 2016-2018

(1USD = 500 FCFA)

Axes stratégiques	2016	2017	2018	Total 2016-2018	
				En millions d'USD	En millions de FCFA
Résilience, relance durable des activités agropastorales et développement régional	198	108	84	390	195 000
Agriculture, un facteur de réconciliation nationale	12	27	21	60	30 000
Insertion professionnelle et entreprenariat des jeunes pour la modernisation de l'agriculture	16	36	28	80	40 000
Gouvernance agricole et compétitivité de l'agriculture centrafricaine	4	9	7	20	10 000
Total	**230**	**180**	**140**	**550**	**275 000**

Source: Informations fournies par les autorités.

4.15. Les principales mesures d'incitation fiscale spécifiques aux agriculteurs/éleveurs au titre du Code général des impôts (Loi de finances de 2012), et accessibles aux investisseurs privés y compris étrangers le cas échéant, sont les suivantes:

- Un taux d'imposition sur les sociétés réduit (20% au lieu de 30%), mais au minimum de 0,5% du chiffre d'affaires au titre de l'impôt minimum forfaitaire (IMF);
- L'exonération de l'impôt sur les revenus agricoles provenant de l'exploitation de terres exclusivement affectées à des cultures vivrières; et
- l'exonération de la patente dans le cas de commerce de produits agricoles pour un chiffre d'affaires inférieur à 30 millions de FCFA.

[67] Il s'agit notamment des "animaux vivants qui sont nés et élevés sur le territoire d'un État membre de l'Union, des produits provenant desdits animaux vivants et leurs sous-produits, des produits minéraux et du règne végétal venant des États membres, des produits de la pêche et de la chasse qui y sont pratiquées et enfin les produits extraits de la mer par des bateaux immatriculés dans un État membre et battant pavillon dudit État". Adresse consultée: http://www.droit-afrique.com/upload/doc/cemac/CEMAC-Acte-1993-07-tarif-douanier.pdf.

[68] Adresse consultée: http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/181071572429260903/Central-African-Republic-AFRICA-P165855-CAR-Agriculture-Recovery-and-Agribusiness-Development-Support-Project-ARADSP-Procurement-Plan.

4.1.3 Politique dans les principales filières agricoles

4.16. Les principaux produits que le gouvernement cherche à promouvoir sont le café, le cacao, le riz, le palmier à huile et l'arachide en substitution aux importations. L'objectif est également de reprendre la culture du coton qui a un effet d'entraînement sur la culture du manioc. Les autorités entendent également poursuivre l'exportation du sésame, initiée avec le Projet du Cadre intégré renforcé dans la Basse-Kotto et la Ouaka.

4.1.3.1 Café

4.17. Le gouvernement cherche à relancer la caféiculture familiale en vue d'améliorer et diversifier les revenus des producteurs. Les caféiculteurs peuvent soit obtenir gratuitement les plants de l'ICRA ou se les procurer auprès d'autres producteurs. Ils assurent ensuite la production, la récolte et le séchage du café. Ils sont tenus de vendre leur production à une coopérative ou aux acheteurs agréés par l'Office de réglementation, de commercialisation et du contrôle du conditionnement des produits agricoles (ORCCPA), en charge de la filière café, aux prix fixés par arrêté par le MDR. L'ORCCPA octroie les agréments requis aux exportateurs de café; les frais d'agrément sont de 30 000 FCFA (46 euros). Un appui financier de 250 millions de FCFA, octroyé au secteur en 2018, est destiné à l'achat de matériels de laboratoire.

4.18. Les acheteurs effectuent les opérations de transformation, essentiellement l'usinage (décorticage), ainsi que la mise en sac pour l'exportation. Le café en admission temporaire est sujet au paiement de 10 FCFA par kilogramme net après son usinage.[69]

4.19. Le recours à l'ORCCPA est obligatoire pour commercialiser et exporter du café de RCA. L'ORCCPA est également responsable du contrôle de la qualité et du conditionnement. Un travail est en cours à l'ORCCPA pour le contrôle et la commercialisation des autres productions et notamment les produits vivriers. L'exportation est effectuée par des opérateurs agréés par l'ORCCPA; ceux-ci peuvent également être des acheteurs. L'ORCCPA propose les prix indicatifs du café sur la base des cours mondiaux au début de chaque campagne. Ces prix indicatifs sont ensuite fixés par arrêté du MDR; le prix indicatif peut être ajusté en cas de variation de cours mondiaux de plus de 10%.

4.20. Les exportations de café ne sont soumises ni aux droits de sortie, ni à l'IMF; elles sont en revanche soumises à la redevance REIF de 0,5%.

4.1.3.2 Coton

4.21. Le coton est essentiellement cultivé de façon artisanale dans les régions du centre et du nord-ouest. En 2011, une Société publique chinoise (la State Development Investment Corporation - SDIC) a conclu un contrat de production de coton de 10 ans avec la Présidence de la RCA. La SDIC avait inauguré une usine d'égrenage de coton d'une capacité de 250 tonnes par jour en décembre 2012, et une huilerie devait être opérationnelle en juin 2013. La production, interrompue par les conflits, a apparemment repris en 2016. L'Office national du coton a été mis en place en 2019 par la loi n° 19.00.10 du 23 juillet 2017.

4.22. Les semences sont produites par l'ICRA et mises à la disposition des cultivateurs gratuitement, ainsi que les intrants (à crédit). Les cultivateurs sont organisés en groupements de producteurs de coton (GPC). Chaque GPC organise sa propre collecte du coton graine et reçoit, en contrepartie du service effectué les redevances qui s'élèvent à 4 320 FCFA par tonne. La SDIC achète le coton au prix indicatif fixé au mois de mai de chaque année. Le prix définitif est déterminé au mois d'octobre de chaque année. Les crédits intrants (engrais, insecticide, etc.) sont directement déduits des recettes des planteurs. La SDIC achemine le coton graine à l'une des deux usines (Bossangoa et Bambari) pour égrenage. Le coton fibre est exporté vers le Cameroun tandis que les graines de coton décortiquées sont vendues par la cellule à HUSACA (une entreprise privée) pour la production d'huile au prix de 25 FCFA par kg.

4.23. Un appui financier de 200 millions de FCFA a été octroyé au secteur en 2018, dont une partie affectée à l'achat des intrants.

[69] Arrêté interministériel n° 029/MFB/MAE/MICA du 11 janvier 1996.

4.1.3.3 Sucre

4.24. L'objectif primordial actuel de la RCA dans la filière sucrière est de protéger et de promouvoir l'emploi dans les zones de production. Cependant, les mesures appliquées à la frontière à cette fin conduisent à des hausses de prix et à des pénuries affectant toute la population. En 2017, le sac de sucre de 50 kg a vu son prix croître brusquement de 30 000 FCFA à 48 000 FCFA, soit une hausse de 60%. À fin 2022, le prix du sac de sucre était de 34 000 FCFA.

4.25. La principale mesure commerciale sur le sucre est un contingent d'importation. En effet, une Convention avec l'État centrafricain signée le 25 novembre 2013, allouait à la société de droit privé, Sucrière en Afrique (SUCAF-RCA), du groupe français SOMDIAA, 80% du contingent d'importation, et le reste (20%) était réparti entre les postulants nationaux. Cependant, des statistiques douanières, il ressort qu'en décembre 2019 une seule entreprise disposait de l'intégralité du contingent d'importation de sucre.

4.26. Un Organe interministériel de régulation du Marché du sucre (ORMS) fixait des contingents trimestriels d'importation en fonction de la production de la SUCAF, de la consommation estimée, des réexportations et des stocks.[70] Au sein du Ministère du commerce et de l'industrie, le Service de contrôle d'approvisionnement et de distribution contrôle le stock régulier des produits de première nécessité y compris le sucre. La RCA s'est donné pour objectif de parvenir à terme à une libéralisation complète de la filière sucrière.[71] Eu égard aux récents développements dans la filière, les restrictions sont de facto suspendues (section 3.1.6).

4.27. Le monopole d'importation avait rendu nécessaire le contrôle des prix à la consommation. Ces derniers étaient donc homologués par Arrêté du Ministère chargé du commerce. En janvier 2020, le sucre s'échangeait à plus de 1 050 FCFA/kg, bien au-dessus du prix homologué à 850 FCFA/kg en mars 2012.

4.28. La politique sucrière en RCA est en harmonie avec celle de toute la zone CEMAC, qui soumet les importations de sucre NPF (hors-CEMAC) à une fiscalité exorbitante, le rendant moins compétitif, alors que la capacité productive des sucrières de l'espace CEMAC ne permet pas de satisfaire les besoins de la sous-région. En dérogation à cette réglementation, le Gouvernement de la RCA a ramené provisoirement le taux de droit de douane de 30% à 10% sur le sucre (taux ramené à 30% dans le nouveau protocole que la SUCAF a refusé de signer).

4.29. Au total, en RCA, la politique sucrière n'a pas atteint ses objectifs de pérennisation de la société et des emplois. En effet, en juillet 2018, la SUCAF avait été fermée pour non-paiement de 300 millions de FCFA (457 000 euros) de TVA, après que la Loi de finances 2018 eut augmenté la TVA appliquée à la SUCAF de 5% au taux normal de 19%. Le monopole de la SUCAF a ainsi pris fin.

4.1.3.4 Huiles alimentaires et sésame

4.30. L'État intervient (par homologation) dans la détermination des prix du fait de l'existence de la Centrafricaine de palmier à huile (CENTRAPALM), une société d'État créée en 1975 qui produit de l'huile de palme à partir de 2 500 hectares de palmiers. En 2019, CENTRAPALM a produit 156 tonnes d'huile sur un total national de 360 tonnes de production. La CENTRAPALM vend l'huile aux entreprises de droit privé Huilerie et savonnerie centrafricaine (HUSACA) et SAVEX pour la fabrication du savon.

4.31. La production a été relancée en 2017, grâce à un prêt de 4 milliards de FCFA (environ 6 millions d'euros) de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale (BDEAC) pour financer un complexe agro-industriel de palmier à huile, dans le cadre du projet Palme d'or. Ce projet couvre une concession de 16 000 hectares exploitables pour la culture du palmier à huile, à Mbaïki, à une centaine de kilomètres au sud-est de Bangui, la capitale. La production attendue est de 15 000 tonnes; la société Husaca en consommerait 6 000, laissant 9 000 pour les besoins locaux

[70] Arrêté n° 031 du 31 mars 2008 du Premier ministre portant création d'un Organe interministériel de régulation du marché du sucre en RCA (ORMS) et fixant ses attributions.

[71] Tableau de suivi des indicateurs de la politique commerciale de la CEMAC (information fournie par la CEMAC), 2021.

et l'exportation. Actuellement, la RCA importe des huiles de palme en provenance du Cameroun, de la République démocratique du Congo (RDC) et de pays non africains.[72]

4.32. La production d'huile de palme faisait partie du premier projet de la "Catégorie 2" mis en place par la RCA sous le programme Cadre intégré renforcé (section 2.2), avec le maïs et le sésame. Le sésame est parmi les seuls produits à avoir connu une augmentation de sa production durant la période. Pour être un exportateur de sésame, il faut avoir un agrément auprès de l'ORCCPA dont la redevance par kilogramme est de 60 FCFA, et se faire enregistrer au Registre de commerce (section 2.4). Un travail est en cours sur la règlementation de prix sur le plan national et international. Le prix varie selon les zones par rapport au transport et le type de la production.

4.33. Selon la définition CITI, la moyenne simple des tarifs appliqués dans l'industrie des corps gras alimentaires est de 20,8%, inférieure au taux moyen perçu sur les intrants, ce qui est susceptible de décourager la production.

4.1.4 Produits de l'élevage

4.1.4.1 Généralités

4.34. En 2012, l'élevage contribuait à environ 4% du PIB (tableau 1.1), et 25% de la production nationale était exportée. Actuellement, le commerce international est limité à quelques bovins et caprins exportés sur pieds vers le Congo et le Cameroun, tandis que quelques cuirs et peaux sont exportés au Cameroun. La transhumance en provenance du Tchad et du Soudan vers la RCA en 2020 a été terminée suite à la fermeture des frontières séparant le Soudan, le Tchad et la RCA.

4.35. Les éleveurs ont été particulièrement touchés par les conflits en RCA qui ont remis en cause l'ensemble du système pastoral, depuis les techniques de production jusqu'au commerce international. Depuis 2018 pourtant, des contrats d'accord sur l'usage des terres avaient permis à certains éleveurs semi-nomades de revenir au centre de la RCA.

4.1.4.2 Réglementation du commerce

4.36. Le cadre réglementaire pour l'élevage date de 1965[73]; et une partie de la réglementation sur les importations et les exportations de 1975.[74] Le secteur est sous la tutelle du Ministère de l'Élevage et de la santé animale, qui dispose d'un site Internet.[75] Une feuille de route 2017-2021 a été publiée pour la relance de l'élevage en RCA, sous la responsabilité du Ministère de l'Élevage et de la santé animale, et en partenariat avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Jusqu'à une date récente, les recherches de financement pour sa mise en œuvre étaient toujours en cours.

4.37. Plusieurs entités sont responsables du développement du secteur. Elles se financent généralement au moyen de taxes et de prélèvements opérés au moment du passage des frontières, notamment à l'exportation. Les autres taxes, redevances et frais perçus comprennent:

- L'Agence nationale de développement de l'élevage (ANDE) contrôle la qualité des produits animaux, et la santé du bétail, y compris l'inspection sanitaire et la formation des éleveurs. Elle représente la RCA auprès de l'OIE. L'ANDE prélève la taxe de contrôle de qualité de 50 FCFA/kg de viande (de toutes espèces) importée, contre 10 FCFA/kg pour la viande (de toutes espèces) produite localement ou exportée.[76] Elle prélève également la taxe d'inspection sanitaire[77]; et la taxe d'exportation de 5 000 FCFA;

[72] Adresse consultée: http://centrafrique-presse.over-blog.com/2017/04/la-centrafrique-relance-sa-production-d-huile-de-palme.html.
[73] Loi n° 65/61 du 3 juin 1965.
[74] Décret n° 75/079 du 15 février 1975.
[75] Adresse consultée: https://www.gouv.cf/les-ministres/87/ministre-de-ielevage-et-de-la-sante-animale.
[76] Arrêté n° 0018/MPMR/CAB/2001 du 25 avril 2001.
[77] Adresse consultée: https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Support_to_OIE_Members/pdf/PVS-Report-RCA.pdf.

- La RCA est membre de la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques (CEBEVIRHA). Les exportateurs doivent acheter le passeport de la CEBEVIRHA (50 FCFA/tête de bovin); le contrôle sanitaire coûte 2 000 FCFA/tête (1 000 FCFA/tête pour le petit bétail). Toutefois ces passeports n'accompagnent que les bovins convoyés sur barge jusqu'à Brazzaville et ne concernent pas ceux exportés à pied vers le Cameroun[78];

- La Fédération nationale des éleveurs centrafricains (FNEC), qui encadre les éleveurs et fournit des services d'appui/conseil vétérinaire, prélève 2 000 FCFA/tête;

- Le Fonds interprofessionnel de développement de l'élevage (FIDE, qui date de 1995) prélève la taxe nationale du marché, payée sur tout achat de bétail (2 000 FCFA/tête); depuis 2007, il est prévu de remplacer le FIDE par le Fonds de développement Agropastoral (FDAP); et

- la Fédération des commerçants de bétail qui prélève 1 000 FCFA/tête.

4.38. Le rétablissement des marchés pour la filière bovine constitue une priorité. Financé à hauteur de 5,3 milliards de FCFA par la Banque Africaine de développement, un nouveau marché à bétail a été inauguré en janvier 2020.[79] Le Projet d'appui à la relance des filières de l'élevage urbain et périurbain en Centrafrique (PARFEC), financé par l'UE, vise à améliorer la sécurité alimentaire de la population de Bangui et ses environs.

4.1.4.3 Sous-produits de l'élevage

4.39. La Société d'État de gestion des abattoirs (SEGA) est responsable des abattoirs publics, y compris l'abattoir de Bangui qui abat entre 150 et 170 animaux par jour. Seul l'abattoir de Bangui possède des chambres froides, qui fonctionnaient en décembre 2019 grâce à un appui de la BAD. Les unités de transformation des produits carnés et les boucheries modernes sont peu nombreuses et leurs activités ne sont pas réglementées.

4.40. À l'importation, les bovins sur pied sont soumis à un tarif douanier de 30%, la viande bovine à 20%, et les peaux de bœuf à 10%, suggérant une progressivité tarifaire négative de nature à décourager les activités de transformation de produits animaux.

4.1.5 Pêche et aquaculture

4.41. Le Ministre de l'environnement, du développement durable, des eaux, forêts, chasse et pêche a comme ambition déclarée d'encourager les investissements y compris étrangers dans le secteur piscicole de la RCA, notamment dans les bassins de l'Oubangui et de la Sangha.

4.42. Les produits de la pêche sont soumis à des droits de douane NPF élevés (environ 25%), ce qui n'encourage pas à l'amélioration de la compétitivité en vue de l'exportation vers les pays limitrophes. En pratique, contrairement aux dispositions communautaires, le poisson n'est généralement pas admis comme produit du cru par les douanes des pays de la CEMAC et de la CEEAC. Le taux de protection tarifaire du poisson (congelé ou non) au titre du TEC de la CEMAC est de 30%, auquel s'ajoutent un droit d'accise de 25% et 3% d'IMF. Par ailleurs, ce produit supporte une TVA de 19%. Pourtant, en tant que produit du cru, le poisson centrafricain devrait pouvoir être importé et exporté dans la zone CEMAC en franchise de droits de douane, et soumis uniquement aux taxes intérieures. Le projet Code de pêche et aquaculture centrafricain, décrit dans l'EPC en 2006, a été adopté en 2020.

4.1.6 Produits forestiers

4.1.6.1 Aperçu

4.43. La République centrafricaine (RCA) compte environ 23 millions d'hectares de forêts, soit presque 37% de sa superficie totale. L'exploitation forestière industrielle est effectuée en grande partie dans le massif forestier du sud-ouest. En 2021, treize entreprises forestières ont enregistré

[78] Arrêté interministériel n° 0020/2001 du 25 avril 2001.
[79] Adresse consultée: https://centrafrique-presse.info/article/13741/centrafrique-inauguration-du-nouveau-marche-a-betail-a-bouboui-dans-l-ombella-m-poko.

une production officielle; deux sociétés ayant exploité les plantations de teck. Dix-huit permis ont été octroyés pour l'exploitation artisanale. La production annuelle moyenne sur la période 2011-2021 a été d'environ 450 000 m³. Les exportations de grumes et de sciages dans la même période ont été respectivement d'environ 210 000 m³ et 240 000 m³. Le secteur forestier a contribué à hauteur de 2,4% du PIB en 2021 et de 13% des recettes d'exportation du pays en 2016. Les principales destinations des grumes centrafricaines en 2021 ont été la Chine (39%) et l'Allemagne (19%), alors que pour les sciages les positions sont inversées, avec l'Allemagne (31%) devant la Chine (23%).

4.44. La production de grumes a fluctué entre 324 283 m3 en 2010 et 422 812 m3 en 2019. Selon les autorités, les perspectives restent tributaires d'un financement conséquent nécessaire à l'acquisition de matériels modernes de transformation. L'industrialisation nécessiterait des investissements dans les outils de transformation afin de créer de la valeur ajoutée et d'augmenter l'emploi ainsi que les recettes de l'État.

4.45. Sur le marché intérieur, un système de commercialisation datant de 1992 et amendé en 2006 distinguant le producteur, le grossiste, le détaillant et le consommateur n'est plus appliqué actuellement, et les ventes se font librement. En octobre 2010, une étude du Gouvernement sur la commercialisation du bois mit en exergue la relative pénurie de produits ligneux sur le marché intérieur. Cependant, les permis artisanaux et communautaires prévus au Code forestier ne sont pas attribués, ce qui explique la faible capacité de production et les demandes de produits non satisfaites.

4.46. Le bois est le principal produit d'exportation agricole de la RCA (30,5 millions d'euros en 2018 et 32,2 millions d'euros en 2019). L'État en tire environ un tiers de ses recettes fiscales totales. Trois des treize sociétés agréées représentent 71% des exportations; elles sont toutes à capitaux étrangers (SEFCA - 31% des ventes totales de bois centrafricain, Timberland 28% et Centrabois 12%).[80] Leurs activités ont continué durant les conflits.[81]

4.47. À l'exportation, l'évacuation du bois se fait par camion sur une distance d'environ 1 500 kilomètres jusqu'au port de Douala, lors d'un processus qui comporte de nombreux obstacles (voir ci-dessous). Le premier marché à l'exportation est la Chine (48 587 m^3 en 2011), suivie de l'Allemagne (48 427 m^3) et de la France (30 006 m^3).

4.1.6.2 Réglementation du marché

4.48. Le Code forestier de 2008 se réfère à la gestion durable des forêts dans le cadre de plans d'aménagement, conformément au Traité de 2005 relatif à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale; le traité a institué la Commission des forêts d'Afrique centrale (COMIFAC). À ce titre, la Douane perçoit un "prélèvement COMIFAC" de 0,1% sur toutes les importations de marchandises (section 3.1.4.2); cette taxe a représenté un montant de 62 millions de FCFA en 2012 (94 500 euros).

4.49. Le secteur est sous la tutelle du Ministère des eaux, forêts, chasses et pêches, qui dispose d'un site Internet.[82] Le Ministère gère la procédure d'appel d'offres des Permis d'exploitation et d'aménagement (PEA), délivrés par décret aux entreprises forestières; le PEA fixe leurs zones de concession et leurs conditions d'exploitation. Les entreprises agréées ont l'obligation d'établir et de suivre un plan d'aménagement inscrit dans le Plan de conservation, de protection et d'aménagement du domaine forestier de l'État. En septembre 2019, selon les autorités, la totalité des 11 PEA de la RCA attribués à des concessionnaires comportaient des plans d'aménagement formellement agréés. Selon certains articles de presse, en réalité, les plans d'aménagement ne seraient pas contrôlés.[83]

4.50. Selon les Autorités, 70% de la production doit être transformée localement. En pratique, la part des volumes transformés par les six sociétés actives en la matière a nettement régressé. D'environ 49% en 2001, le taux de transformation est tombé à 14% en 2017, pour remonter à 29% en 2021. Une décision communautaire de la CEMAC du 18 septembre 2020, portant interdiction

[80] Adresse consultée: Rapport annuel 2016: https://flegtvpafacility.org/wp-content/uploads/2022/05/CAR-VPA-AR-2016-FR.pdf

[81] Adresse consultée: https://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/07/15/centrafrique-le-commerce-de-bois-a-t-il-alimente-la-guerre_4683280_3212.html.

[82] Adresse consultée: https://www.gouv.cf/les-ministres/84/ministre-des-eaux-forets-chasse-et-peche.

[83] Adresse consultée: https://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/07/15/centrafrique-le-commerce-de-bois-a-t-il-alimente-la-guerre_4683280_3212.html.

d'exportation de bois sous forme de grumes par tous les pays du bassin du Congo devrait être exécutoire à compter du 1er janvier 2022. La décision du Conseil des ministres a prolongé l'exécution pour le 1er janvier 2023.

4.51. Une soixantaine d'essences est répertoriée, mais la production porte principalement sur les essences suivantes: Sapelli, Sipo, Acajou, Aniégré, et Iroko. Les superficies des forêts plantées sont marginales (environ 7 000 ha). Au total, une trentaine d'essences sont transformées, avec environ 68% du volume total en 2021 représenté par le sapelli (Entandrophragma cylindricum) et l'ayous (Tryplochiton scleroxylon).

4.52. En 2011, la RCA conclut l'Accord de Partenariat Volontaire bilatéral avec l'UE (APV-FLEGT) pour permettre l'accès sécurisé de sa production forestière aux marchés européens. Ce processus a pour but d'améliorer la gouvernance forestière et de s'assurer que le bois importé dans l'UE remplit toutes les exigences réglementaires. Ses objectifs sont de contribuer à la lutte contre l'abattage illégal du bois et d'améliorer la gestion des ressources forestières. En janvier 2020, 20 entreprises centrafricaines étaient agréées à l'APV-FLEGT. Une convention de financement signée en 2012 avec l'UE pour l'appui à la mise en œuvre de l'APV, d'un montant de 6,7 millions d'euros, n'a pu être exécutée en raison des conflits; sa mise en œuvre avait repris en 2019.

4.53. La Banque mondiale a également lancé un Projet de gouvernance des ressources naturelles de la RCA dont le secteur forestier pourrait être l'un des principaux bénéficiaires.[84]

4.54. Le suivi de la mise en œuvre des plans d'aménagement et le contrôle des activités d'exploitation sont faits par l'Agence de Gestion Durable des Ressources Forestières (AGDRF).

4.1.6.3 Taxation de la production et des exportations

4.55. Le Ministère du commerce et de l'industrie fixe depuis 2008 des "valeurs mercuriales" au prix du bois, sur lesquelles sont basées les taxes à l'exportation. Le Code forestier (article 183) dispose que la valeur mercuriale par mètre cube de chaque essence est fixée semestriellement en FCFA par arrêté conjoint des ministères du commerce, des finances et des forêts, sur la base des cours f.a.b. observés le mois précédent. La RCA a conclu un accord avec la société privée SGS Cameroun en septembre 2018 afin d'avoir une base plus fiable pour l'établissement de ces valeurs. La SGS fournit ainsi les prix mondiaux pour une vingtaine d'essences.

4.56. Selon les autorités, depuis 2019, le secteur privé considère que les valeurs mercuriales, et donc les taxes, sont trop élevées et qu'en dépit de la chute des exportations entre 2018 et 2019 en raison de la baisse de la demande internationale, les valeurs d'exportation avaient tout de même augmenté. Le programme de vérification par la société BIVAC, en place depuis 2005, a été terminé en 2019. Ce programme concernait l'inspection, l'identification et le marquage des grumes destinées à l'exportation au moment de leur chargement sur les camions, ainsi que des produits du bois à l'entrée et à la sortie des scieries, et lors du passage des postes frontières avec le Cameroun. BIVAC était également responsable de la sécurisation des recettes douanières par la vérification des prix du bois, base d'application des droits de sortie. Les honoraires de la BIVAC étaient à la charge de l'exportateur et s'élevaient à 1% de la valeur *free on truck* (c'est-à-dire départ RCA chargé sur camion) fixée semestriellement par arrêté conjoint des ministres chargés des forêts et des finances; les honoraires étaient majorés de la TVA de 19% et l'honoraire minimum était de 140 000 FCFA (213 euros).

4.57. Les superficies sous PEA font l'objet d'une taxe de loyer (500 FCFA par hectare de surface utile d'un PEA); d'une taxe d'abattage (7% de la valeur mercuriale par m^3 abattu); et d'une taxe de reboisement (11% de la valeur mercuriale par mètre cube exporté de toutes les essences).

4.58. Des droits et taxes additionnels sont perçus à l'exportation des produits forestiers: le taux du droit de sortie est de 8% de la valeur f.a.b. pour les bois bruts, de 4% pour les bois sciés, et de 1% pour les ouvrages en bois. À cela s'ajoutent 2% de la valeur d'exportation au titre de l'impôt

[84] Banque mondiale, Projet de gouvernance des ressources naturelles. Adresse consultée: http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/725911558426725248/pdf/R%C3%A9publique-Centrafricaine-Projet-de-Gouvernance-des-Ressources-Naturelles-Mission-Sectorielle-22-F%C3%A9vrier-au-8-Mars-2019.pdf.

minimum forfaitaire; la REIF (0,5% de la valeur des exportations); et les coûts du certificat d'origine, et du certificat phytosanitaire.

4.59. Les exportations de bois se font principalement à travers le Cameroun. Les multiples démarches administratives et taxes prélevées tout au long de la chaîne de transport, et l'état très dégradé des routes d'approvisionnement, grèvent le prix de revient des débités. Les opérateurs se plaignent que ces taxes ainsi que d'autres taxes sont à nouveau perçues au moment de l'exportation par le Port de Douala, ce qui réduit d'autant leurs revenus. Ils citent les:

- frais de manutention pour mettre la marchandise à bord du navire ("mise à f.a.b.");
- frais de commission de sous-traitance: 15 000 FCFA par bordereau de livraison (BL);
- frais pour rémunérer la douane camerounaise: 10 000 FCFA par BL;
- frais de visa du GUCE: 10 000 FCFA par BL;
- taxe informatique: 15 000 FCFA par BL;
- frais de BL: 20 000 FCFA;
- frais de certificat d'origine: 10 000 FCFA par BL;
- frais de certificat phytosanitaire: 10 000 FCFA par BL;
- frais certificat EUR1: 5 000 FCFA par BL;
- frais de stockage du bois auprès de la Société d'exploitation des parcs à bois du Cameroun;
- frais de commission sur débours;
- frais de location d'engins; et
- frais de stationnement après 11 jours (surestaries).

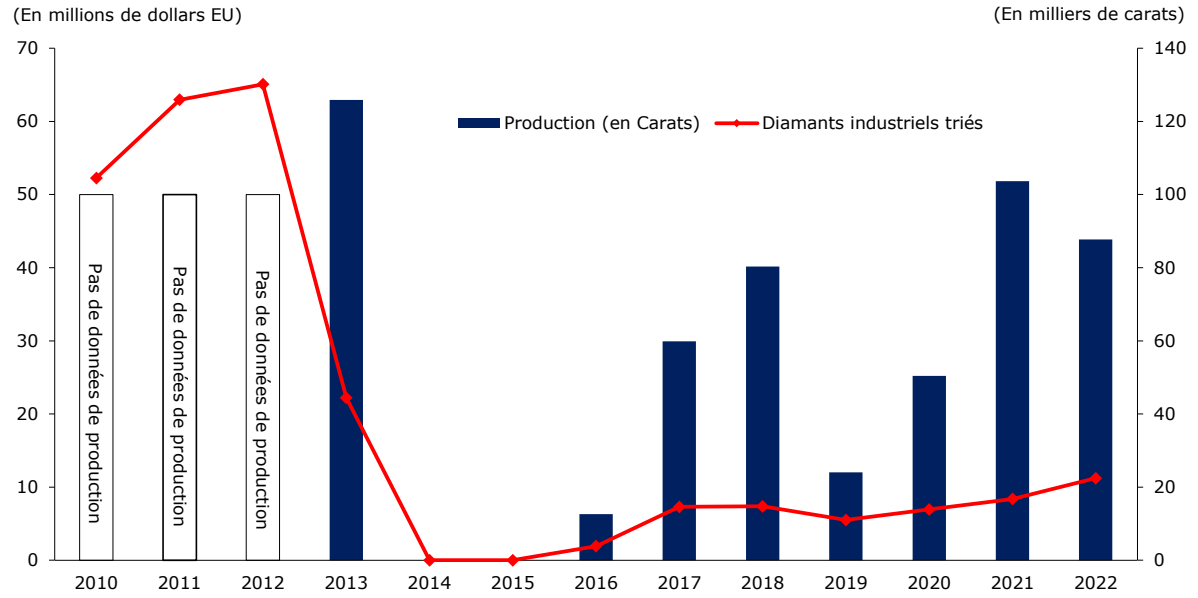
4.2 Mines et énergie

4.2.1 Produits miniers

4.2.1.1 Aperçu

4.60. Le sous-sol de la RCA regorge de minéraux, y compris de gisements de diamant, d'or, de fer d'uranium et de pétrole, mais seuls le diamant et l'or sont exploités. Le diamant centrafricain (graphique 4.1) est reconnu comme étant d'une qualité particulièrement élevée. Il est exporté brut; la taille se fait exclusivement à l'étranger. La production et les exportations de diamants officiels ont beaucoup fluctué depuis 2013 (graphique 4.1). Les exportations officielles d'or ont atteint une valeur taxable d'environ 6 milliards de FCFA en 2019.

Graphique 4.1 Exportation de diamants



Note: Pour l'année 2022, les données ne couvrent que la période de janvier à octobre.

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC basés sur les données de Trade Map du Centre du Commerce International; et informations fournies par Ministère des Mines et de la Géologie.

4.61. La RCA cherche à promouvoir l'investissement durable, y compris étranger, dans le secteur minier. Le Ministère en charge des mines et de la Géologie (MMG) cherche à renforcer la coordination entre les acteurs nationaux afin de lutter contre le trafic illicite de ressources naturelles, sécuriser les zones de production et reprendre le contrôle des sites miniers. La RCA a réintégré l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), dont elle a été suspendue en 2013. Selon les autorités, les changements et les réformes en cours dans le secteur minier sont en train de contribuer à l'amélioration de la production à la base et du circuit de commercialisation. L'exploitation minière artisanale est en train de progresser grâce à l'augmentation de l'exploitation semi-mécanisée.

4.62. En 2013, la RCA fut mise sous sanction dans le cadre du Processus de Kimberley (PK).[85] L'embargo sur les exportations de diamants bruts centrafricains qui en résulta était lié au financement des groupes armés par la vente des diamants et d'or exploités illégalement par ceux-ci. L'économie s'est ensuite contractée de 37% en 2013, illustrant la place du secteur minier en son sein. Une partie seulement du territoire a été réintégrée au PK en 2015, et seuls les diamants provenant de plus d'une trentaine de sous-préfectures sur 72 ont été autorisés à l'exportation en 2022. Depuis le retrait partiel de cette interdiction, le volume des exportations a augmenté mais demeure en deçà des niveaux d'avant crise. Le commerce officiel de l'or progresse aussi. Toutefois, le secteur minier fournissait 1% des recettes fiscales de l'État en 2018, bien moins que les 18% de 2011.[86]

4.2.1.2 Mesures affectant la production

4.63. Le Code minier de 2009 a été décrit dans l'EPC précédent.[87] Il régit les activités de prospection, de recherche, d'exploitation, de détention, de circulation et de transformation de toutes les substances minières en RCA, à l'exception de l'uranium et des hydrocarbures, qui sont régis par des dispositifs réglementaires spécifiques (voir ci-dessous). L'État peut s'octroyer une part du capital

[85] Adresse consultée: https://www.kimberleyprocess.com/fr/system/files/documents/central_african_republic_annual_report_2018.pdf.

[86] Adresse consultée: https://www.jeuneafrique.com/856132/politique/centrafrique-moscou-souhaite-la-levee-totale-de-lembargo-sur-les-diamants/.

[87] Loi n° 09.005 du 29 avril 2009. Adresse consultée: http://www.droit-afrique.com/upload/doc/rca/RCA-Code-2009-minier.pdf.

des entreprises minières détentrices de permis de recherche ou d'exploitation à hauteur de 10% ou plus, et sans paiement; cette part est fonction de l'importance du gisement et de la nature du minerai. Le Ministère des Mines et de la géologie a envisagé de réviser le code minier afin de le rendre plus incitatif pour les investissements étrangers conformément aux recommandations du Forum portant sur la promotion du secteur privé organisé en 2015. À fin 2022, la révision du code Minier était en phase finale, et le décret d'application en cours. Pour toute société en cours d'installation dans le pays, il est prévu la signature d'une convention qui définit certaines règles de collaboration entre le Département en charge des mines et ladite société.

4.64. Un Comité National de Suivi du PK fut établi en 2015, de même qu'un cadre opérationnel pour la reprise des exportations. Ce Comité est composé des représentants de la société civile, de l'administration des mines, y compris l'Unité Spéciale Anti-Fraude, du Point Focal du PK et des artisans et des coopératives minières, des collecteurs, des Bureaux d'Achat et des sociétés minières. Le Comité et ces entités sont toujours actifs.

4.65. Un total de 116 permis miniers d'exploration, mais aussi d'exploitation, qui concernent l'or et le diamant ont été accordés au moyen de décrets publiés entre le 4 janvier 2018 et le 26 février 2019.[88] Il y a eu depuis une légère augmentation du nombre des permis entre 2020 et 2022. Il s'agit essentiellement de permis d'exploitation artisanale semi-mécanisée concédés pour une période d'un à cinq ans. Parmi les entreprises qui ont obtenu ces permis figurent des entreprises étrangères, entre autres européennes, africaines, russes et chinoises.

4.66. Près de la moitié des nouveaux permis d'exploitation délivrés se situe hors de la "zone verte" autorisée par le PK. Si l'exploitation des diamants hors zone verte n'est pas illégale selon le PK, il est cependant interdit de les exporter. En effet, selon l'article 43 du Code minier, les permis semi-artisanaux délivrés donnent au titulaire le droit d'exploiter toutes les substances minières se trouvant dans le périmètre attribué, sans préciser quels minéraux sont autorisés pour l'exportation. Les sociétés ont pour obligation en cas de production hors de la zone verte (autorisée par le PK) de stocker les diamants en attendant la levée de l'embargo. Mais il était très difficile de contrôler les productions et les stocks notamment à l'est du pays, qui demeurait fin 2022 sous embargo.

4.2.1.3 Mesures affectant les exportations

4.67. Seules les sociétés minières, les bureaux d'achats agréés, et les coopératives minières organisées et agréées (pour les exportations d'au moins 20 millions de FCFA, environ 31 000 euros) peuvent exporter des pierres précieuses et des métaux précieux et semi-précieux.[89] Les artisans miniers sont tenus de vendre aux collecteurs agréés qui les vendent à leur tour à des bureaux d'achat, ou directement à un bureau d'achat qui exporte ou fournit les ateliers de transformation.

4.68. En janvier 2020, une vingtaine de bureaux d'achat étaient autorisés par décret à vendre des diamants bruts et de l'or. Dans le cadre de la surveillance internationale exercée par l'Équipe de suivi du PK, ils doivent veiller à ce que leur chaîne d'approvisionnement n'implique pas d'individus liés à des groupes armés. Les exportations sont toutes sous forme brute: le Bureau d'Achat ADAMASWISS a fondu de l'or qu'il exportait en lingots. La fonderie a cessé ses activités en 2011 mais a continué d'exercer en tant que fonderie en 2022 sous le nom de SWISS GOLD VALUE.

4.69. Les évaluations de la valeur des pierres et métaux précieux et semi-précieux destinés à l'exportation sont faites par le Bureau d'Évaluation de Contrôle d'Or et de Diamant (BECDOR). Depuis 2017, une valeur mercuriale définit un prix minimum du diamant brut à l'exportation.[90] La production du certificat d'origine est la responsabilité du Secrétariat Permanent du PK (SPPK); sa délivrance est conditionnée à la présentation par l'exportateur de tous les documents légaux liés à la traçabilité et l'expertise du colis par le BECDOR. Le contrôle et l'évaluation se font en commission (Experts du BECDOR, Représentant de la Douane, agents des impôts, et Unité Spéciale Anti-Fraude). Depuis la reprise des exportations, les dossiers d'exportation proposés sont envoyés à l'Équipe de Suivi du PK pour examen et validation.

[88] RFI Afrique, 27 mai 2019. Adresse consultée: http://www.rfi.fr/afrique/20190522-centrafrique-mines-diamants-kimberley.

[89] Article 96 de l'Ordonnance **n° 04.001 du 1er février 2004 (Code minier).**

[90] Arrêté n°86 du 2 novembre 2017 fixant la valeur mercuriale minimale du diamant brut à l'exportation.

4.70. Les lois de finances fixent les taux de taxes à l'exportation (tableau 3.6) appliqués sur les pierres et métaux précieux. Les taxes pour les exportations comportent: le Droit de sortie (DS), 1,50%; la REIF, 0,25%; le Projet du développement du secteur minier (PDSM), 0,50%; le Secrétariat permanent du processus de Kimberley (SPPK), 0,50%; l'IMF, 1,25%. En somme, les bureaux d'achat doivent verser des taxes à hauteur de 4% de la valeur d'exportation des diamants; en réalité, la taxation porte sur des quantités minimes comparées à ce qui circule informellement.

4.71. Les taxes sur les exportations officielles de l'or sont les suivantes: DS de 1,25%; REIF de 0,50%; PDSM de 0,50%; soit au total 2,25% de la valeur d'exportation.

4.2.2 Énergie

4.72. La consommation énergétique de la population centrafricaine est encore constituée à plus de 96% de bois de feu, de charbon de bois et de résidus agricoles, et pour le reste par les produits pétroliers importés (environ 3%) et par l'électricité (moins de 1%).

4.2.2.1 Produits pétroliers

4.73. Les premiers travaux d'exploration du pétrole centrafricain furent réalisés en 1973 par un consortium américain[91]; depuis lors, des contrats ont été négociés pour l'exploitation de ces ressources. La prospection, la recherche, l'exploitation et le transport d'hydrocarbures par canalisations sur le territoire centrafricain sont régis par une Ordonnance de 1993 dont les dispositions sont administrées par le Ministère des mines, de l'énergie et de l'hydraulique (MMEH).[92] En décembre 2019, deux sociétés chinoises disposaient de permis de prospection.[93] Actuellement, trois sociétés disposent de permis de prospection: deux sociétés chinoises et une société sud-africaine toujours en phase de recherche à l'ouest de la RCA.

4.74. La RCA ne produit actuellement pas de produits pétroliers et importe donc tous ses besoins en produits raffinés. En 2018, les importations de combustibles se sont montées à l'équivalent d'environ 20 millions d'euros, soit environ 3,6 euros par habitant. En décembre 2019, près de la moitié de la valeur des importations pétrolières n'était pas comptabilisée dans le système douanier informatisé SYDONIA.

4.75. La Loi n° 07.005 du 24 avril 2007 portant réorganisation du sous-secteur pétrolier aval en RCA règlemente la concurrence, l'obtention d'agrément et de licence, les cahiers des charges pour les opérateurs, ainsi que les prix; un décret de 2012 en fixe les règles d'application.[94] L'Agence de stabilisation et de régulation des prix des produits pétroliers (ASRP) est chargée d'assurer un bon fonctionnement du sous-secteur, ainsi que son développement sur l'ensemble du territoire national, y compris de suivre l'évolution des prix mondiaux, d'effectuer les appels d'offres d'approvisionnement du pays, et de réguler et de stabiliser les prix des produits pétroliers.

4.76. La loi n° 07.007 du 24 avril 2007 attribue à la Société centrafricaine de stockage des produits pétroliers (SOCASP), dont l'État détient 51% du capital, la responsabilité exclusive du stockage et de la manutention de tous les produits pétroliers et dérivés. Les 49% restants de son capital sont détenus par les "marketeurs" privés. La SOCASP a en juillet 2019 inauguré un nouveau bac d'hydrocarbures de 5,5 millions de litres, permettant d'améliorer l'entreposage et l'approvisionnement du pays en produits pétroliers.

4.77. Les marketeurs effectuent toutes les autres activités en aval de la filière pétrolière (importation, réexportation, transport, distribution et commercialisation d'hydrocarbures); ces marketeurs étaient au nombre de trois en décembre 2019: Total-Centrafrique, TRADEX et SARP Oil.

---

[91] PNUD (2017), "Rapport de diagnostic du secteur énergétique de la RCA" Adresse consultée: https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/CAF/Rapport%20de%20diagnostic%20du%20secteur%20%C3%A9nergie%20RCA%20VF.pdf.

[92] Ordonnance n° 93.007 du 25 mai 1993 portant Code pétrolier de la RCA.

[93] PTI-IAS et PTI-AL sont deux filiales d'un géant de l'équipement militaire et civil, appartenant à l'État chinois, Poly Technologies. Adresse consultée: http://www.rfi.fr/afrique/20160206-rca-wikileaks-societes-chinoises-petrole.

[94] Décret n° 12.019 fixant les règles d'application de la loi n°07.005 Du 24 avril 2007 portant réorganisation du sous-secteur pétrolier aval en RCA.

D'autres sociétés avaient cependant reçu leur agrément pour exercer comme marketeurs en 2020 (Rowell-Oil, Litoko et Bocom).

4.78. Les distributeurs importent soit par voie fluviale via Kinshasa, soit par voie terrestre via Douala au Cameroun ou N'Djamena au Tchad. Le règlement en vigueur exige l'approvisionnement du pays par voie fluviale à hauteur de 80% et 20% par la route, durant la période où les cours sont navigables compte-tenu du coût élevé de la voie terrestre. Les marketeurs privés se chargent intégralement des importations. La SOCASP les stocke et approvisionne les stations-services.

4.79. Les prix à l'importation sont négociés librement par les marketeurs, et peuvent donc varier d'un marketeur à l'autre. L'ASRP détermine les prix de vente, par référence aux prix mondiaux et à ceux en vigueur dans d'autres pays de la CEMAC. Elle assure le secrétariat du Comité de la structure des prix des produits pétroliers qui soumet mensuellement la structure des prix à l'approbation du Ministre en charge de l'énergie. L'agence est également responsable du contrôle des stocks de sécurité que les distributeurs doivent maintenir.

4.80. L'importation est soumise à un ensemble de taxes et redevances diverses spécifiées par décret. La grille tarifaire comprend notamment une taxe unique sur les produits pétroliers (TUPP) qui est spécifique (en FCFA par litre), en plus des droits de douane, tous deux payables par les marketeurs au Gouvernement. Si le prix de vente (fixé) dépasse le prix d'importation TTC, c'est un reversement à faire au Gouvernement; dans le cas inverse, c'est à l'État de procéder à un décaissement au profit des marketeurs.[95] Ce système peut conduire à des pertes pour l'État en cas de fortes variations de prix mondiaux.

4.81. La marge "distributeur" est définie selon le type de produit et la quantité à vendre dans le plan d'investissement négocié par chaque distributeur avec l'État. Une marge "gérant" de 15% rémunère les prestations liées à l'exploitation des stations-services et de stockage.

4.2.2.2 Électricité

4.82. Selon les autorités, le marché centrafricain de l'électricité est ouvert aux investisseurs étrangers. Un fonds national de garantie d'investissement est en cours de création pour faciliter les investissements privés.

4.83. La RCA dispose d'un réseau hydrographique dense et d'un potentiel hydroélectrique estimé à 2000 MW, réparti sur une quarantaine de sites hydroélectriques de puissance potentielle variant de 5 à 180 MW. En réalité, la puissance installée totale du réseau interconnecté est d'environ 37 MW, et l'accès à l'électricité demeure l'un des plus bas d'Afrique (4%), avec un taux d'accès de 20% pour la capitale Bangui, et de 1% pour les villes de l'intérieur et dans les zones rurales.[96]

4.84. Depuis 2016, plusieurs projets d'amélioration de l'accès à l'électricité ont été lancés, tels que le Projet d'Urgence d'Accès à l'Électricité (PURACEL) financé par la Banque mondiale et l'IDA depuis 2017.[97] Le PURACEL vise à améliorer la fourniture et l'accès à l'électricité en RCA pour les consommateurs actuels d'électricité à Bangui; à renforcer les capacités de production et de distribution de l'entreprise nationale d'État ENERCA; et à fournir un appui institutionnel visant à améliorer la gestion du secteur. Le projet appuie également le Ministère chargé du Développement de l'Energie (MMEH). Il était attendu une augmentation du nombre d'heures d'alimentation en électricité grâce à la réduction des délestages et des coupures.

4.85. La production d'ENERCA est principalement de source hydroélectrique. Les centrales Boali 1 (construite en 1954) et Boali 2 (1976), dont la capacité totale est de 18,75 MW, sont situées à environ 80 kilomètres de Bangui, et sont reliées à la capitale par deux lignes de moyenne tension. Ces installations sont obsolètes. L'énergie thermique ne représente que 2% de la production totale;

[95] Décret n° 16.288 du 8 juillet 2016 fixant la méthodologie de détermination des prix des produits pétroliers en RCA.

[96] PNUD (2017), Rapport de diagnostic du secteur énergétique de la République Centrafricaine. Adresse consultée: https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/CAF/Rapport%20de%20diagnostic%20du%20secteur%20%C3%A9nergie%20RCA%20VF.pdf.

[97] Adresse consultée: http://documents.worldbank.org/curated/en/622061546583419355/pdf/Rapport-d-finitif-EIES.pdf.

elle est peu utilisée en raison du coût élevé du carburant. L'ENERCA continue de rencontrer des difficultés récurrentes à recouvrer ses recettes, notamment auprès des entreprises publiques. De nombreux auto-producteurs se sont mis à produire de l'énergie électrique à partir des groupes électrogènes, kits solaires ou des microcentrales hydroélectriques. Plusieurs projets d'électrification sont à différentes phases d'exécution.

4.86. En termes de commerce international d'électricité, la RCA est connectée à la RDC voisine par une ligne à moyenne tension, à Mobaye (à 608 kilomètres de Bangui). Cette importation est soumise au TEC de la CEMAC au taux de 10%, ainsi qu'à la TVA au taux de 15% conformément à l'article 166bis du CGI.

4.87. Le Code de l'électricité de 2005 avait pour objectif d'ouvrir à la concurrence la production, les importations et exportations, le transport et la distribution d'électricité, et d'autoriser les auto-producteurs.[98] Le code de 2005 n'est pas entré en vigueur du fait de l'absence de textes d'application; dans les faits le monopole de distribution et de transmission demeure. À fin 2022, le Code était toujours en cours de révision. La Direction générale de l'énergie au MMEH délivre les autorisations d'activité, après avis technique de l'Agence autonome de régulation du secteur de l'électricité (ARSEC). Les auto-producteurs sont en principe tenus de déclarer leurs équipements et d'obtenir au préalable une autorisation administrative avant l'exploitation de leurs installations. Le Code prévoit que ces derniers aient également la latitude de vendre le surplus de leur production à d'autres consommateurs, aux prix fixés par arrêté du Ministre chargé de l'énergie à des niveaux insuffisants pour couvrir les coûts de production du secteur et les pertes techniques. La grille en application date du 8 février 2006 et indique que: l'éclairage public est facturé 70 FCFA par kW; le tarif de l'électricité est de 161 FCFA par kW dans les centres secondaires; Le tarif de la moyenne tension consiste en une prime fixe de 2 750 FCFA par kW, plus une composante variable (jour, nuit, etc.), avec une pénalité de dépassement de 26 FCFA par kW; Une redevance spécifique de 10 FCFA par kW est facturée et reversée par ENERCA à l'ARSEC; et qu'une contribution de 2 FCFA par kW est également perçue par ENERCA.[99]

4.3 Secteur manufacturier

4.88. La RCA compte quelques industries de transformation agroalimentaire, des industries forestières spécialisées dans l'exportation du bois en grume et en sciage (section 3.1.6); des unités de fabrication de tôles en aluminium et de produits chimiques divers, de matériaux de construction, ainsi que des ateliers de confection de vêtements et d'autres activités artisanales. Les difficultés auxquelles est confrontée l'activité manufacturière centrafricaine sont immenses, et sont caractérisées notamment par un manque de financement, des coupures intempestives d'électricité, le délabrement des routes et des équipements de transport, une forte taxation formelle et informelle y compris à l'importation, et le manque d'ouvriers qualifiés.

4.89. Les entreprises nationales ou étrangères souhaitant investir ont accès aux dispositions de la Charte des investissements (réduction de droits de douanes et de TVA, fiscalité intérieure allégée). Le Centre de formalités des entreprises du GUCE/CCIMA essaye également de faciliter les procédures. Ces dispositions sont décrites dans la section 2.4.

4.90. Dans le cadre du Programme d'Appui au Commerce et à l'intégration Économique (PACIE), l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) exécute le Programme Infrastructure Qualité de l'Afrique Centrale (PIQAC) et le Programme Régional de Mise à Niveau (PRMN). Le PIQAC vise au renforcement de la compétitivité et à la diversification des secteurs productifs à travers un appui aux institutions chargées de la qualité des produits. Le PRMN aide les entreprises manufacturières éligibles à effectuer une mise à niveau (ainsi que les entreprises de services liées à l'industrie selon les besoins identifiés). En RCA, l'ONUDI a retenu sept entreprises pour faire l'objet d'un pré-diagnostic; parmi elles, quatre avaient été retenues pour la phase pilote du PRMN: l'huilerie SN-HUSACA, la SUCAF (section 4.1.3.3), Graine de moutarde et CAFE GBAKO. Du fait des évènements militaro-politiques, ce projet a été mis en veilleuse.

4.91. Le marché de production pharmaceutique national était constitué en 2020 d'une société chinoise de production de solutés massifs ASPHARCA, et d'une usine indienne fabriquant des génériques, ROFFE PHARMA. Le pays compte également l'Institut Pasteur, laboratoire d'analyses

[98] Ordonnance n° 05.001 du 1er janvier 2005.
[99] Arrêté n° 017/2006/MMEH/DIRCAB/DGE du 8 février 2006.

médicales de référence, de recherche biomédicale, d'appui à la santé publique et de formation. L'importation des médicaments est assujettie au TEC sur les médicaments au taux de 5%, auquel s'ajoutent la TCI (0,4%) et la REIF (0,5%). Ceci a une incidence à la hausse sur le prix du médicament.

4.92. Depuis 2004, l'Unité de cession des médicaments (UCM) importe les médicaments aux côtés des grossistes privés. L'UCM approvisionne les structures publiques, mais aussi les structures privées, et les ONG. La Liste Nationale de Médicaments Essentiels définit les médicaments distribués par l'UCM. L'attribution des marchés est effectuée par la commission d'achat de l'UCM. Les prix d'achat obtenus sont comparés au référentiel de prix de l'OMS et les résultats sont publiés, des procédures devant permettre en principe l'obtention de prix plus favorables. L'UCM est censée effectuer le contrôle de qualité des médicaments importés, ce que les grossistes ne semblent pas respecter.

4.93. Le secteur privé comprend trois grossistes répartiteurs important des médicaments et dispositifs médicaux: la Centrafricaine des pharmacies (CENTRAPHARM) créée en 1992; le ROFFE PHARMA qui est un dépositaire de médicaments de trois laboratoires pharmaceutiques; et SHALINA, qui représente un laboratoire indien et ne commercialise que ses propres produits. D'autres structures interviennent dans l'approvisionnement des médicaments essentiels; il s'agit du Ministère de la santé, de centrales confessionnelles et des partenaires (PNUD, USAID, MSF, Fonds Mondial pour la lutte contre le VIH/SIDA, OMS, UNICEF). Selon MSF, les pénuries de médicaments à l'échelle du pays durent parfois plusieurs mois.[100]

4.94. L'approvisionnement en médicaments essentiels en RCA fit l'objet d'une étude de l'OMS en 2009, dont les recommandations devaient servir de base à l'élaboration d'un plan en la matière. L'une des recommandations était d'amener tous les programmes et les partenaires à recourir à l'UCM pour l'importation, le stockage et la distribution des médicaments. La RCA n'a pas encore ratifié le Protocole modifiant l'Accord de l'OMC sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), qui offre des flexibilités additionnelles pour obtenir des licences obligatoires spéciales pour l'exportation de médicaments et pour faciliter leur accès.[101]

4.4 Services

4.95. Plusieurs secteurs (banques, assurance, certains services professionnels, transport) sont en partie réglementés au niveau communautaire, mais rien n'indique que les dispositions communautaires aient été transposées au niveau national. Seul le tourisme a fait l'objet d'engagements spécifiques par la RCA au titre de l'AGCS de l'OMC en 1994.[102]

4.96. La Loi n °16.006 du 30 décembre 2016, portant code de commerce en RCA et son Décret d'application n° 20.335 du 10 septembre 2020, continue de soumettre l'exercice de tout service (éducatif, télécommunications, financiers, transports, juridiques, tourisme, médicaux, environnementaux, architecture, énergétiques, culturels et sportifs, et comptables) à l'obtention préalable d'un agrément signé du Ministre en charge du commerce.

4.97. Selon la Loi de Finance 2020, la taxation des importations de services (rémunérations de prestations de services versées à l'étranger) se fait au taux de 15% en RCA; cette retenue constitue un prélèvement libératoire.[103]

4.4.1 Services de transports

4.98. Le secteur des transports est réglementé aussi bien au niveau communautaire (Rapport commun, section 4.5) qu'au niveau national. En RCA, le Ministère des transports et de l'aviation civile est l'autorité publique responsable du secteur. Il ne semble pas disposer d'un site Internet.

---

[100] Adresse consultée: https://www.msf.fr/sites/default/files/a_state_of_silent_crisis_fr.pdf.

[101] Comment accepter le protocole portant amendement de l'Accord sur les ADPIC. Adresse consultée: https://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/accept_f.htm.

[102] Document de l'OMC GATS/SC/17 du 30 août 1995.

[103] Information en ligne du Ministère des finances et du budget. Adresse consultée: http://www.finances-budget.cf/component/k2/item/388-lolf2020.

4.99. Les autorités ont déclaré que le secteur des transports centrafricain est ouvert à l'investissement privé y compris étranger, considérant que des retombées économiques importantes pour toute l'économie de la RCA pourraient résulter d'investissements privés dans le bitumage de routes, dans la réhabilitation et/ou le renouvèlement des barges et autre matériel de transport par voie d'eau, dans l'amélioration de la navigabilité du fleuve Oubangui et de la Sangha, dans des projets de construction de ponts sur ces fleuves, et ce en raison de la position géostratégique de la RCA à la croisée des courants d'échanges transcontinentaux.

4.4.1.1 Transport aérien

4.100. L'Aéroport international de Bangui M'poko accueille l'essentiel du trafic aérien, mais le pays possèderait également 40 aérodromes dans des états variables de fonctionnement. Un projet de rénovation de l'aéroport de Bangui d'un montant de 4 milliards de FCFA a été initié en 2017, et co-financé par l'Agence Française de développement et par la Banque de Développement des États d'Afrique centrale (BDEAC). L'aéroport de Bangui accueille environ 120 000 passagers par an.[104] Quelques compagnies internationales (Air France, Asky-Togo, Kenya Airways, et Royal Air Maroc, en mars 2022) desservent Bangui de jour (l'aéroport n'est pas praticable de nuit). En dehors de leur hub national, certaines de ces compagnies desservent aussi des destinations tierces via des vols de cinquième liberté comme Entebbé en Ouganda, Brazzaville au Congo, Port Harcourt au Nigeria, Djeddah en Arabie Saoudite et Douala au Cameroun. La compagnie nationale aérienne camerounaise Camair a repris la desserte de l'aéroport de Bangui, à compter d'avril 2023 et à raison de trois vols par semaine.

4.101. Les relations aériennes avec les membres de la CEMAC sont régies par l'accord de Libreville qui a été décrit dans la partie commune. Le réseau d'accords bilatéraux de transports aériens de la RCA avec les pays tiers à la CEMAC est cependant plus vaste que celui des dessertes effectives.

4.102. Les compagnies aériennes suivantes ont également été agréées par le Ministère des transports pour les vols domestiques: Aviation Machine Works, Centrafric'air, Centrafrican Airlines; Centrafrique Air Express, Central Airways, Inter RCA, Karinou Airlines, Linex, Minair, et Société Centrafricaine de Transport Aerien, Bako air, Lobaye airways.[105] et Air bangui. Il n'existe pas de données publiques sur le trafic de fret et de passagers assuré par ces compagnies. Certaines de ces compagnies ne sont plus en activité. On peut noter cependant que la liste des compagnies agréées s'est allongée de deux unités entre 2020 et 2022 ce qui pourrait témoigner d'une croissance de l'activité. Une part importante de du trafic de fret est assurée par des vols affrétés par des organisations humanitaires. Les pénuries récurrentes de carburant compliquent les conditions d'opération du transport aérien.

4.103. Selon les autorités, le marché est ouvert à la concurrence y compris étrangère, à l'exception des services intérieurs réservés aux compagnies de droit centrafricain (section 2.4), et ayant un capital social de 50 millions de FCFA (environ 76 000 euros).

4.104. Plusieurs textes et règlements ont été adoptés depuis le dernier EPC en 2013 afin de contribuer à réduire les problèmes de sécurité du transport aérien centrafricain; en 2015, la RCA s'est notamment dotée d'un arrêté réglementant la sécurité des vols, d'un règlement fixant les conditions d'utilisation des avions par une entreprise de transport aérien commercial; et d'un Règlement fixant les conditions de navigabilité des aéronefs civils.

4.105. La fourniture de services de transports aériens intérieurs est réglementée par la Loi n° 65.063 du 29 juillet 1965, qui interdit en principe le cabotage par des compagnies étrangères. Selon les dispositions de l'article 10 du Décret n° 09.036 du 23 juin 2009, les entreprises de transport aérien étrangères ne peuvent exercer leurs activités commerciales en RCA que si elles y sont autorisées et désignées par leurs États d'origine et approuvées par les autorités aéronautiques centrafricaines[106]; selon les autorités, toutes les requêtes présentées sont acceptées. Le Code de l'Aviation civile de la CEMAC 2000 est décrit dans le Rapport commun, et fait l'objet d'un décret

[104] Aéroport de Bangui M'poko. Adresse consultée: https://www.aeroport-bangui.com/fr/informations_aeroport.php?idnew=390.
[105] Aéroport de Bangui. Adresse consultée: https://www.aeroport-bangui.com/fr/int/booking/national_fleet.php?lg=fr.
[106] Décret n° 09.036 du 23 janvier 2009 portant réglementation du transport aérien commercial en RCA.

d'application de 2007. Selon les autorités, la RCA applique entièrement la Déclaration de Yamoussoukro qui libéralisa le marché africain de l'aviation civile pour les compagnies africaines.

4.106. L'Autorité nationale de l'aviation civile (ANAC), créée en 2009, est responsable de la réglementation de l'aviation civile.[107] Un arrêté n° 078-19 en date du 28 octobre 2019 a fixé l'organigramme de cette autorité. L'arrêté 354-19 du ministre des transports en date du 8 janvier 2019 fixe le barème des redevances aériennes à percevoir par l'ANAC. Les aéroports sont gérés par la Direction générale de l'aviation civile et de la météorologie. Les services aéroportuaires sont gérés par l'ASECNA (Rapport commun, section 4.3), qui supervise les exploitants de services aériens et assure la sécurité aérienne. Un programme national de sûreté aérienne a été adopté par l'arrêté du ministre des transports n° 348-17du 4 mai 2017.

4.107. Aucune réglementation n'a été communiquée concernant l'entretien des avions ou l'agrément des entreprises de maintenance desdits avions, ou l'assistance au sol, pourtant prévus par le Code de la CEMAC. Une société privée internationale, Aviation Handling Service Menzies, est la seule société offrant des services d'assistance en escale aux exploitants et usagers du transport aérien à l'aéroport Bangui M'poko. Elle s'occupe aussi du transport de passagers sur le tarmac vers le terminal, de la gestion des infrastructures et/ou équipements aéroportuaires, des opérations d'affrètement de marchandises, de manutention, de transport et de représentation.

4.4.1.2 Transport routier

4.108. Le transport routier joue un rôle crucial dans l'économie de la RCA. Le réseau routier centrafricain a une longueur totale de 24 000 km dont seulement 700 sont asphaltés. Les routes nationales couvrent 4 500 km et les routes régionales 3 900 km. Le reste du réseau, soit plus de 60%, est composé de pistes rurales entre villages; il est en mauvais état et certaines régions ne peuvent être jointes par la route pendant la saison des pluies. Le Programme Alimentaire Mondial, le Bureau des Nations Unies pour les Services d'Appui aux projets, la Banque Mondiale et l'ONG ACTED ont entrepris depuis 2014 des restaurations de routes et des ponts à des fins humanitaires. La MINUSCA (section 2.1) fait de même à des fins militaires.

4.109. La fourniture de services de transports intérieurs est en principe réservée aux transporteurs nationaux, et soumise à des tarifs planchers publiés régulièrement en fonction de l'évolution du prix du carburant. Il ne semble pas y avoir eu de nouveau texte réglementaire portant sur le Transport routier interurbain depuis l'Ordonnance n° 88.011 du 11 mars 1988 et son Décret d'application n° 88.151 du 25 avril 1998, et le Décret n° 90.043 du 13 Février 1990 qui organise les transports routiers.

4.110. Les services de transport routier international avec les pays limitrophes sont régis par des conventions de partage du marché entre transporteurs des parties, ce qui limite la concurrence de nouveaux opérateurs:

- En mai 2018, La RCA et le Congo ont conclu une convention partageant l'accès au marché du transport de surface entre leurs fournisseurs respectifs immatriculés dans l'un ou l'autre des deux États, de la manière suivante: 70% du volume de transport de fret (et 100% du transport d'hydrocarbures, et des achats gouvernementaux) est réservé aux transporteurs de l'État bénéficiaire[108];

- Une autre convention réserve le trafic routier entre la RCA et le Cameroun aux transporteurs de nationalité centrafricaine ou camerounaise, selon la clé suivante: 60% pour les transporteurs utilisant des véhicules immatriculés en RCA; et 40% pour les transporteurs utilisant des véhicules immatriculés au Cameroun.[109] En pratique toutefois, les autorités déplorent le fait que 90% du transport soit assuré par des camerounais; et,

[107] Ses statuts ont été consultés à l'adresse suivante: http://www.finances-budget.cf/documents/agences-et-organismes/459-rca-xxxx-xx-anac-statuts-de-l-autorite-nationale-de-l-aviation-civile/file.

[108] Convention en matière de transport de surface de marchandises entre la RCA et la République du Congo, mai 2018.

[109] Convention du 22 décembre 1999 en matière de transport terrestre de marchandises entre le Cameroun et la RCA.

- Deux conventions sont en préparation, avec le Tchad et le Soudan.

4.111. La répartition des cargaisons entre ces pays est administrée par le Bureau d'affrètement routier centrafricain (BARC) et par le Bureau de gestion du fret (BGFT) camerounais. Les bureaux de gestion prélèvent une commission de 4% de la valeur hors-taxes des services de transport fournis. Dans le cas où le BARC affrète lui-même, une commission supplémentaire de 2% est perçue.

4.112. En juillet 2012, la Banque mondiale a approuvé un financement de 125 millions d'USD pour la remise en état des routes sur l'axe Douala-Bangui en RCA, améliorant ainsi l'accès aux routes reliant les deux villes quelle que soit la saison. Le projet comprenait également des activités de sécurité routière et de facilitation du transit des marchandises. Ceci devrait rendre le pays plus attrayant pour le commerce et l'investissement.

4.4.1.3 Transport fluvial

4.113. Le fleuve Oubangui est la principale voie fluviale du pays. Il est utilisé pour les exportations du bois et du bétail sur pied, et pour les importations de produits pétroliers en saison favorable. En effet, le débit du fleuve Oubangui varie de moins de 1 000 m^3/s en moyenne en mars à Bangui (ce qui limite son opérabilité) à 8 000 m^3/s en octobre. Le trafic s'effectue par barge sur 1 200 km en 6 à 7 jours à la descente vers Brazzaville et 7 à 12 jours à la montée depuis Brazzaville. Les marchandises sont ensuite acheminées vers Pointe-Noire au Congo par le chemin de fer Congo Océan, ou jusqu'à Kinshasa en RDC.

4.114. Le Groupe Bolloré (dont les activités africaines sont en cours de rachat par l'armateur italo-suisse MSC) dispose depuis 1996 de la concession du terminal à conteneur du Port de Bangui. La Société centrafricaine des transports fluviaux (SOCATRAF), détenue à près de 68% par le groupe Bolloré, gère le port ainsi que l'intégralité du transport par barge de Bangui vers Kinshasa et Brazzaville. Le recours à cet unique transporteur fluvial limite la concurrence. En revanche, sur l'axe amont Bangui-Mobaye sur le fleuve Oubangui, la SOCATRAF est en concurrence avec l'association des Baleinières et Menues Embarcations de Centrafrique (APBMEC) dont les membres disposent de trente-huit "baleinières" de 18 à 32 mètres de long.

4.115. Le cadre réglementaire du transport par voie fluviale comprend le Code de la navigation intérieure CEMAC (1999); divers protocoles d'accords avec la RDC et la République du Congo; le Décret n° 12.113 du 5 juin 2012 organisant les professions fluviales et maritimes et les professions auxiliaires de transport; et le Décret n° 09.184 du 19 juin 2009, portant organisation des transports par voies d'eaux en RCA et ses textes subséquents. Il n'existe pas de loi concernant les sous-secteurs tels que la manutention, le cabotage, le pilotage.

4.4.2 Services de télécommunications

4.4.2.1 Aperçu du marché

4.116. Le tableau 4.3 décrit les principaux indicateurs en matière de télécommunications pour la RCA pour 2020 tandis que le tableau 4.4 détaille les prix moyens des différents types de service en 2021.

Tableau 4.3 Indicateurs clés des télécommunications, 2020

Indicateurs	Données
Population couverte par un réseau mobile cellulaire	56%
Population couverte par au moins un réseau 3G	41%
Population couverte par au moins un réseau 4G	0%
Population possédant un téléphone mobile	..
Ménages disposant d'un accès à internet à domicile	..
Ménages disposant d'un ordinateur à domicile	..
Nombre d'abonnements mobiles par centaine d'habitants	38
Nombre d'abonnements fixes par centaine d'habitants	0
Abonnements actifs haut débit mobile par centaine d'habitants	6
Abonnements haut débit fixe par centaine d'habitants	0
Bande passante internationale par usager d'internet (kbits/s)	6
Pourcentage d'individus utilisant internet	10
Traffic internet moyen par abonnement fixe haut débit (MB)	0

Indicateurs	Données
Traffic internet moyen par abonnement mobile haut débit (MB)	940

.. Non disponible.

Source: UIT Digital Development Dashboard.

Tableau 4.4 Prix moyens des différents types de services de télécommunications, 2021

Types de services	Prix (en pourcentage du revenu national brut par tête
Panier haut débit fixe en pourcentage du revenu national brut par tête	41,0%
Panier mobile cellulaire en pourcentage du revenu national brut par tête	241%
Panier mobile données et voix (haute consommation) en pourcentage du revenu national brut par tête	32,8%
Panier mobile données et voix (basse consommation) en pourcentage du revenu national brut par tête	26%
Panier mobile haut débit en pourcentage du revenu national brut par tête	..

.. Non disponible.

Source: UIT Digital Development Dashboard.

4.117. Le sous-secteur des télécommunications comprend toujours l'opérateur historique, la Société centrafricaine des télécommunications (SOCATEL) dont 40% des parts appartiennent depuis 1990 à une filiale de l'opérateur français Orange; et deux opérateurs privés à capitaux étrangers MOOV et Telecel. Orange était à fin 2021 le leader du ce marché avec 50% de part de marché, suivi par Telecel (35%) et Moov (15%). Le taux de couverture du mobile (25% de la population) est l'un des plus faibles du continent ce qui peut s'expliquer, entre autres par un réseau électrique défaillant et un réseau d'épine dorsale (backbone) insuffisant. Toutes ces sociétés sont actives dans le trafic international, pour lesquelles elles ont installé leur propre infrastructure par satellite.

4.118. L'accès à l'Internet, sujet à licence par l'ARCEP, n'est possible que dans certaines villes. Les liaisons louées aux particuliers sont fournies par de coûteuses liaisons satellite (VSAT), faute d'accès à des réseaux de fibres optiques. Les frais d'établissement varient de 500 000 FCFA à 1 500 000 FCFA selon sa portée, ceci pour une durée de cinq ans. Les frais mensuels à payer sont fonction du débit de la connexion (qui varie entre moins de 2 Mb/s à plus de 70 Mb/s).[110]

4.4.2.2 Accès au marché et réglementation

4.119. Selon les autorités, les types de services suivants sont complètement libéralisés: télévision par câble, données, services de satellite fixe, haut débit fixe, communications mobiles globales personnelles par satellite fixe ou mobile, passerelles internationales, mobile, radio messagerie, services internet, et terminaux satellite à faible ouverture.

4.120. En revanche, aucune donnée n'est disponible sur le degré de libéralisation des services suivants: modems de réception du câble, téléphonie mobile internationale, lignes fixes internationales, boucle locale sans fil, lignes d'abonnés numériques.[111] Les lignes domestiques fixes ne font plus l'objet d'un monopole, mais il n'y a qu'un fournisseur.

4.121. Une nouvelle Loi régissant les communications électroniques en RCA est entrée en vigueur en janvier 2018, abrogeant la législation de 2007.[112] Tous les décrets d'application étaient pris en 2020, notamment sur l'interconnexion, le partage d'infrastructure, l'accès Internet, la fourniture du service universel, les activités postales. Le nouveau code prévoit la garantie de la protection des données personnelles, et contient des dispositions concernant la cybercriminalité. Il prévoit également le dégroupage de la boucle locale fixe.

4.122. L'accès au marché se fait par appel d'offres. Le Ministère des postes et télécommunications octroie les licences de communications électroniques. L'Autorité de Régulation des Communications

[110] Arrêté n° 488/MPTNT/DIRCAB/DGART du 17 novembre 2008.
[111] Base de données de l'UIT ICT -Eye. Adresse consultée: https://www.itu.int/itu-d/apis/clients/res/pdf/country_profile/report_CAF.pdf.
[112] Adresse consultée: http://www.assembleenationale-rca.cf.

électroniques et de la poste (ARCEP) a remplacé l'ART.[113] L'ARCEP étudie les nouveaux dossiers le plan technique et commercial (fréquence, concurrence). L'attribution des bandes de fréquences radioélectriques est de son ressort à l'exclusion des bandes de fréquences utilisées pour la radiodiffusion et la télévision qui sont gérées par le Haut Conseil de la Communication. L'ARCEP est compétente en matière de règlements des différends entre opérateurs, et entre eux et les utilisateurs.

4.123. Depuis 2017, les entreprises de téléphonie mobile sont soumises au droit d'accise à raison de 2% de leur chiffre d'affaires. Les autres impôts sont l'IS, l'impôt sur les bénéfices (IB), la patente, les taxes sur le trafic international, l'impôt sur les loyers, l'IMF, la CDS et la CNSS; la TVA, et le précompte des impôts (section 2.4).[114]

4.124. Les appels internationaux entrants sont taxés depuis 2004. Depuis 2010, les montants HT des redevances sont les suivants[115]: si l'opérateur dispose d'une passerelle internationale, 80 FCFA par minute sont dus à l'opérateur local terminant le trafic et 40 FCFA à l'État; si l'opérateur passe par la passerelle internationale "unique", seuls 40 FCFA sont dus à l'État. Le gestionnaire de la passerelle internationale unique et les opérateurs négocient la clé de répartition de leurs revenus sous l'arbitrage de l'ARCEP qui la valide.

4.4.2.3 Contrôle des prix

4.125. L'ARCEP enquête sur les prix d'itinérance, s'informe sur les prix pratiqués dans la sous-région et négocie avec les acteurs concernés en vue d'arriver à des tarifs raisonnables permettant à un maximum d'itinérants, y compris les utilisateurs de services prépayés, d'utiliser les réseaux aux meilleurs prix et qualité.

4.126. Les tarifs des services d'interconnexion entre opérateurs sont fixés par arrêté. Ils doivent respecter le principe d'orientation vers les coûts pertinents. Pour ce faire, ils doivent tenir une comptabilité séparée pour leurs activités d'interconnexion.

4.127. Sont réputés puissants les opérateurs qui exercent une influence significative sur le marché en détenant plus de 25% d'un marché pertinent (l'ARCEP définit le marché pertinent).

4.128. Un fonds d'accès au service universel est prévu[116]; chaque opérateur serait tenu d'y contribuer à hauteur de 2% de son chiffre d'affaires de l'année précédente. Il n'était pas en vigueur en mars 2020.

4.129. Les prix sont soumis à l'approbation de l'ARCEP, qui vérifie notamment qu'ils couvrent les coûts du service.

4.130. La RCA n'a pas pris d'engagements spécifiques en matière de télécommunications sous l'AGCS. Sous la CEMAC, la RCA a pris des engagements spécifiques (communautaires) envers les autres membres en matière de télécommunication.

4.131. L'importation, la commercialisation et l'utilisation des équipements de télécommunication, y compris des terminaux satellitaires, sont réglementées. Tout équipement destiné à être connecté au réseau de télécommunications ouvert au public doit être agréé par l'ARCEP Ces équipements sont sujets à un droit de douane de 10% (Rapport commun, section 3.1).

4.4.3 Services postaux

4.132. La nouvelle Loi régissant les communications électroniques en RCA couvre également les services postaux. Les décrets d'application avaient été publiés en mars 2020, mais pas les arrêtés. L'Office national des postes et de l'épargne (ONPE) est chargé de gérer les services des postes.

[113] Adresses consultées: https://art-rca.cf/; https://arcep-rca.cf.
[114] Adresse consultée: https://www.itu.int.
[115] Arrêté n° 013/MPTN/10 modifiant certaines dispositions de l'Arrêté n° 034/MPTN/09 du 3 décembre 2009, portant création d'un centre de lutte contre la fraude et du contrôle de supervision du trafic international entrant en RCA.
[116] Le service universel est un ensemble minimal des services, de qualité déterminée, accessible à l'ensemble de la population dans des conditions tarifaires abordables sur l'étendue du territoire.

L'ONPE peut concéder une partie du monopole des services postaux que lui confère la loi à des opérateurs privés établis sur le territoire centrafricain.[117] L'ONPE aurait ainsi conclu une convention d'agrément en 1998 avec la société DHL afin de permettre à celle-ci de proposer des services de courrier express[118]; l'ONPE proposerait également un service de courrier express à travers sa filiale EMS.

4.4.4 Services financiers

4.133. Le secteur financier est petit et fortement concentré sur quatre banques commerciales qui représentent 93% des avoirs consolidés du système financier. Les autres institutions financières sont notamment deux compagnies d'assurances (4% des actifs) et 11 établissements de micro-finance (3% des actifs). Le secteur est ouvert à la présence étrangère, qui y est importante. En revanche, il ne joue pas pleinement son rôle de fournisseur de crédit à l'économie (section 1.1).

4.4.4.1 Services bancaires

4.134. Les activités bancaires en RCA sont soumises à la réglementation bancaire commune de la CEMAC (Rapport commun, section 4.7), et nationale. Les conditions d'établissement pour les banques et les établissements de microfinance sont les mêmes pour les sociétés nationales et étrangères, ces dernières dominant largement le marché. Le secteur bancaire centrafricain est embryonnaire car le pays est l'un des moins bancarisé au monde.

4.135. Le secteur est également très concentré. Quatre banques étaient en activité au 31 août 2019; leurs dépôts collectés s'élèvent à 185 milliards de FCFA (282 millions d'euros); le total agrégé des bilans s'établit à 244 milliards de FCFA (372 millions d'euros):

- La Commercial Bank Centrafrique (CBCA-groupe Fotso) est la première banque du pays avec près de la moitié du chiffre d'affaires total du marché. Elle dispose de deux guichets dont un à Bangui et un à Bouar. Le capital de la banque est détenu à hauteur de 53% par des intérêts privés camerounais, et pour 47% par des privés centrafricains. L'État est actionnaire de la CBCA (10% des parts);

- La Banque populaire maroco-centrafricaine (BPMC) est la seconde banque, avec une part de marché de 28%. Elle dispose de deux guichets à Bangui. Deux tiers de ses parts appartiennent à des investisseurs marocains, et le reste à des privés centrafricains. L'État est également actionnaire de la BPMC;

- ECOBANK, est la troisième banque et détient 24% du marché avec deux guichets à Berberati et Bangui. Les actionnaires les plus importants d'Ecobank sont de nationalité sud-africaine et quatari; et,

- La Banque Sahelo-saharienne pour l'investissement et le commerce en Centrafrique (BSIC) appartient au Groupe BSIC basé à Tripoli. Elle dispose de trois guichets à Bangui.

4.136. Le tableau 4.5 présente les indicateurs principaux du secteur bancaire centrafricain pour l'année 2021 des activités bancaires en RCA.

Tableau 4.5 Principaux indicateurs du secteur bancaire centrafricain, 2021

Nombre de banques	Concentration bancaire (3 premières banques)	Crédit intérieur en % du PIB,2020	Croissance annuelle du crédit (en %)	Ratio prêts /dépôts (en %)	Indicateurs de solidité financière: date des dernières données disponibles	Indic.1 Ratio capital/ actifs pondérés en fonction des risques (en %)	Indic.2 Rendement des fonds propres (en %)	Indic. 3 Prêts non productifs (en % du total des prêts)
4	75	12	11	82	2ème trim. 2021	24	9	13

[117] Arrêté interministériel n° 001/MPT/SG/98 du 2 mars 1998.
[118] Arrêté n° 010/MPT/CAB/CMP/ICP/DGONPE/98 du 20 novembre 1998.

Source: Banque Européenne d'investissement, "La finance en Afrique: naviguer en eaux troubles", Octobre 2022.

4.137. Dans son rapport article IV pour l'année 2022, daté du 18 avril 2023, le FMI estime que les indicateurs agrégés de stabilité financière sont globalement à un niveau adéquat quoiqu'avec une certaine hétérogénéité entre banques mais que les indicateurs de liquidité se sont détériorés depuis la fin de 2021. Les prêts non-performants restent à un niveau relativement élevé: 14,8% à fin avril 2022, 12,4% en décembre de cette même année. Ce niveau dépasse 20% pour une des banques privées ce qui rend nécessaire des mesures correctives pour l'ensemble du secteur. Un plan d'action sur les prêts non-performants tels qu'il en existe dans les autres pays de la CEMAC apparait nécessaire selon le FMI.

4.138. En avril 2022, une législation donnant cours légal aux crypto-actifs et garantissant leur convertibilité a été adoptée. Selon le FMI cette législation crée un conflit de lois avec le droit régional qui donne à la BEAC le droit exclusif de donner cours légal dans l'Union monétaire. De surcroît le FMI estime cette législation crée des risques macro-fiscaux, de stabilité financière et d'intégrité financière.

4.139. En juillet 2022, le gouvernement a lancé le "projet Sango" qui vise à transformer l'économie centrafricaine par la crypto-isation et les blockchains afin de promouvoir la "tokenisation" des ressources naturelles du pays et d'attirer ainsi des investisseurs internationaux. Ce plan comportait l'émission et la mise en vente d'une crypto pièce/devise digitale le Sango. Mais la cour constitutionnelle a déclaré illégal l'usage du Sango pour acheter la citoyenneté, la résidence électronique et les ressources naturelles. Du coup moins de deux millions d'USD de Sango ont émis à ce jour (soit 0,2% de l'émission initialement programmée) et le Sango ne fait pas encore l'objet d'échanges car ceux-ci sont gelés pour un an. D'autres aspects du projet n'ont pas encore connu d'application.

4.140. En janvier 2023 les autorités centrafricaines ont créé un groupe de travail pour élaborer un cadre réglementaire plus complet sur crypto-actifs et la tokenisation et ont reconnu le besoin d'une harmonisation régionale à cet égard.

4.4.4.2 Services d'assurance

4.141. La RCA est signataire du traité de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance (CIMA) (Rapport commun, section 4.7). Le marché centrafricain des assurances est étroit et stagnant depuis de nombreuses années. Les primes automobiles représentent 50% des portefeuilles des assureurs. Deux compagnies se partagent le marché: l'Agence générale française (AGF-Allianz, 64,5% du marché environ), et l'Union des assureurs centrafricains (31,5% du marché), actuellement propriété du groupe sénégalais SUNU. Deux courtiers sont également présents sur le marché, ASCOMA, filiale d'ACC Cameroun et SOCCARREAS. L'assurance est obligatoire pour les automobiles, ainsi que pour les chantiers de construction. Les tarifs sont fixés par les opérateurs; un plancher est fixé par le Ministre chargé des finances. Le marché total s'élèverait à environ 1,7 milliards de FCFA (2,6 millions d'euros).

4.4.5 Tourisme

4.142. La RCA possède un potentiel touristique important (forêt équatoriale, faune et flore, cultures autochtones)[119], et le tourisme cynégétique ou de chasse au gros gibier y était conséquent avant les conflits militaro-politiques que connaît le pays depuis maintenant 25 ans. Le braconnage et le trafic d'espèces sauvages constituent désormais une source de revenus surtout pour les groupes armés, en particulier dans la réserve naturelle Chinko administrée par le Projet Chinko, mais également dans le nord du pays, dans les parcs nationaux du Bamingui-Bangoran et du Manovo-Gounda St. Floris. La RCA fait partie des sept pays de la CEEAC et des quinze aires protégées

[119] Pour les biens inscrits par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial. Adresse consultée: https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/cf.

couvertes par le Programme ECOFAC VI, financé par l'Union européenne[120], qui cherche à promouvoir l'écotourisme en RCA.

4.143. Le Wildlife Conservation Society (WCS) a recommandé la mise en place d'une approche sectorielle intégrée de gestion des ressources naturelles autour des aires protégées.[121] Selon le WCS, le programme ECOFAC VI pourrait générer des bénéfices en termes de biodiversité des écosystèmes, et engendrer le développement local afin de contribuer à la restauration et la consolidation de la paix. Des avantages fiscalo-douaniers sont disponibles auprès du Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche pour promouvoir les investissements touristiques. Les guides touristiques ne peuvent fournir leurs services qu'en sous-traitance à une agence agréée. Le personnel d'agence de voyages doit être centrafricain. L'investissement dans les établissements touristiques ne fait pas l'objet de restrictions spécifiques, et les tarifs sont fixés librement par les opérateurs. Le tourisme a fait l'objet d'engagements spécifiques par la RCA au titre de l'AGCS[122]; ces engagements concernent notamment les services d'hôtellerie et de restauration, de voyagistes, et de guide.

4.144. Le tableau 4.6 fournit les principaux indicateurs du tourisme en Centrafrique pour l'ensemble de la période sous examen tels que collectés par l'Organisation Mondiale du Tourisme

Tableau 4.6 Principaux indicateurs économiques du secteur du tourisme centrafricain, 2014-2021

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tourisme récepteur								
Arrivées ('000)[a]								
Par région (total)	95,6	120,5	81,9	106,7	109	87	35	..
Afrique	50,7	63,4	37,8	50,6	48	43	23	..
Amériques	6,7	7,5	2,4	3,4	4	3	1	..
Asie de l'Est et Pacifique	7,3	9,9	6,7	8,4	8	5	..	..
Europe	23,3	27,9	20,4	33,1	37	29	8	..
Moyen-Orient	5,9	8,1	10,7	8,5	9	5	1	..
Par motif principal								
Motifs personnels	56	77	41	56	56	47	33	..
Affaires et motifs professionnels	40	44	41	51	53	40	1	..
Par mode de transport (total)	96	121	82	107	109	87	35	..
Voie aérienne	96	121	82	107	109	87	35	..
Voie terrestre (route)	..	..	..	..	..	..	..	..
Hébergement ('000)								
Hôtels et établissements assimilés	..	..	..	..	..	..	..	..
Clients	..	..	..	..	..	..	..	..
Nuitées	..	..	..	..	..	..	..	..
Dépenses de tourisme (Milliards de USD)	28	16	22	25	22	22	31	..
Voyage	28	16	21	24	21	21	30	..
Transport de passagers	..	..	1	1	1	1	1	..
Industries touristiques								
Nombre d'établissements	59	68	82	89	91	87	91	104
Nombre de chambres	972	1 138	1 239	1 281	1 307	1 360	1 396	1 473
Nombre de places-lit	1 224	1 390	1 860	2 244	2 736	2 852	2 916	3 042
Taux d'occupation des chambres (%)	50,64	52,15	57,2	57,08	57,43	57,9	16,51	..
Durée moyenne du séjour	2,95	2,79	1,4	1,3	1,91	2,1	2,37	1,82

.. Non disponible.

a Visiteurs qui passent la nuit (touristes) par voie aérienne.

Source: Statistiques du tourisme mondial, Organisation Mondiale du Tourisme

4.145. Comme l'illustre ce tableau, le tourisme en Centrafrique est d'abord un tourisme de proximité puisqu'en moyenne plus de la moitié des visiteurs proviennent du continent africain, les européens constituant le second principal groupe de clients avec en moyenne un quart des arrivées. Il s'agit, à

[120] Observatoire des forêts d'Afrique centrale. Adresse consultée: https://www.observatoire-comifac.net/file/eyJtb2RlbCI6IkFwcFxcTW9kZWxzXFxQcm9qZWN0XFxNb2R1bGVzXFxHZW5lcmFsSW5mb1Byb2dyYW0iLCJmaWVsZCI6InByb2plY3RfZG9jdW1lbnQiLCJpZCI6Mjk2fQ.

[121] Adresse consultée: http://www.conservation-watch.org/fr/2016/11/04/how-wwf-and-wcs-came-to-hire-a-private-security-firm-in-dzanga-sangha-central-african-republic/.

[122] Document de l'OMC GATS/SC/17 du 30 août 1995.

part quasi égale d'un tourisme professionnel et d'affaires d'une part et d'un tourisme pour motifs personnels d'autre part. Le caractère enclavé du pays explique que l'essentiel des arrivées se produit par la voie aérienne. Les dépenses de tourisme s'inscrivent globalement à la hausse pendant la période sous examen, même si elles restent à un niveau faible. Le nombre d'établissements et la capacité hôtelière ont également progressé pendant la période sous examen mais à partir d'un niveau assez bas tandis que le taux d'occupation se maintenait à un niveau relativement élevé sauf pendant la pandémie de COVID-19.

5 TABLEAUX – APPENDICE

Tableau A1.1 Structure des exportations, 2012-2021

(Millions d'USD et pourcentage)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Monde (Millions d'USD)	**114,2**	**48,7**	**20,8**	**96,8**	**88,0**	**199,9**	**54,9**	**125,2**	**41,0**	**58,0**
	(part en pourcentage)									
Produits primaires, total	**90,2**	**91,6**	**98,4**	**19,6**	**35,4**	**17,4**	**43,0**	**17,5**	**36,0**	**34,9**
Agriculture	32,5	45,9	98,1	19,6	33,2	13,6	29,3	12,7	19,4	15,0
Produits alimentaires	0,4	0,1	0,1	0,5	0,4	1,4	0,2	0,6	0,7	0,2
Matières premières agricoles	32,0	45,7	98,0	19,1	32,8	12,3	29,1	12,1	18,7	14,8
2475 - Bois autres que de conifères, bruts ou équarris	16,2	29,4	59,6	11,4	22,3	8,9	19,8	9,9	11,1	6,2
2484 - Bois autres que de conifères, sciés ou désossés longitudinalement, tranchés ou déroulés	6,3	10,5	24,6	7,6	10,0	2,2	7,3	2,2	6,8	6,0
2634 - Coton, cardé ou peigné	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,5
Industries extractives	57,8	45,8	0,3	0,0	2,2	3,7	13,8	4,8	16,5	19,9
Minerais et autres minéraux	57,7	45,7	0,3	0,0	2,2	3,7	13,6	4,8	16,5	19,9
2771 - Diamants industriels triés, même travaillés	57,0	45,7	0,0	0,0	2,2	3,6	13,4	4,8	16,4	19,9
Métaux non-ferreux	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Combustibles	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Produits manufacturés	**8,3**	**7,1**	**0,7**	**75,9**	**56,1**	**63,2**	**36,4**	**73,3**	**38,8**	**18,7**
Fer et acier	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Produits chimiques	0,5	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,2	0,0
Autres demi-produits	0,7	0,5	0,1	0,1	0,3	0,2	0,7	0,1	1,4	0,3
Machines et matériel de transport	6,9	6,4	0,0	75,2	55,2	61,0	34,7	73,2	36,4	16,9
Machines pour la production d'énergie	0,4	0,0	0,0	0,2	0,6	4,6	16,2	0,1	0,2	0,2
Autres machines non-électriques	4,0	3,8	0,0	0,0	3,6	6,4	4,3	0,2	9,4	3,3
Tracteurs et machines agricoles	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Machines de bureau et matériel de télécommunication	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,2
Autres machines électriques	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0
Produits de l'industrie automobile	2,3	2,1	0,0	74,8	43,0	29,7	9,5	2,7	24,6	11,4
7843 - Autres parties et accessoires des véhicules automobiles	0,0	0,0	0,0	34,3	19,3	12,6	2,0	1,9	0,3	4,0
7822 - Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,8	3,7
7821 - Véhicules automobiles pour le transport de marchandises	1,6	1,3	0,0	40,3	23,5	15,1	7,1	0,2	20,9	2,3
Autres matériel de transport	0,2	0,2	0,0	0,0	7,9	20,2	3,5	70,1	2,0	1,8
Textiles	0,1	0,1	0,1	0,0	0,4	1,3	0,5	0,0	0,0	0,3
Vêtements	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0
Autres biens de consommation	0,1	0,2	0,0	0,6	0,0	0,2	0,4	0,0	0,9	1,2
Autres	**1,5**	**1,2**	**0,9**	**4,5**	**8,5**	**19,4**	**20,5**	**9,1**	**25,2**	**46,4**
9710 - Or, à usage non monétaire (à l'exclusion des minerais et concentres d'or)	1,0	0,6	0,0	0,2	1,0	1,0	4,5	7,3	23,9	45,2

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC basés sur les données de Trade Map du Centre du Commerce International (CTCI Rev.3).

Tableau A1.2 Destinations des exportations, 2012-2021

(Millions d'USD et pourcentage)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Monde (Millions d'USD)	**114,2**	**48,7**	**20,8**	**96,8**	**88,0**	**199,9**	**54,9**	**125,2**	**41,0**	**58,0**
	(part en pourcentage)									
Amérique	**0,8**	**0,5**	**1,1**	**0,4**	**0,3**	**0,3**	**0,2**	**0,0**	**0,1**	**0,0**
États-Unis	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Autres pays d'Amérique	0,7	0,4	1,0	0,4	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0
Europe	**63,7**	**59,6**	**56,0**	**70,0**	**59,6**	**63,9**	**41,3**	**9,9**	**39,0**	**32,5**
UE-27	62,8	59,5	56,0	69,8	58,3	63,8	39,9	7,4	30,4	30,6
Italie	0,1	0,1	0,0	0,0	0,8	0,0	0,5	0,0	0,2	14,9
France	9,7	11,2	20,6	63,8	48,6	60,8	33,0	5,2	10,2	11,1
Allemagne	7,3	14,7	33,0	3,7	3,7	1,2	3,2	1,4	2,5	3,3
Espagne	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Danemark	0,1	0,2	0,6	0,3	0,8	0,1	0,3	0,2	0,3	0,5
AELE	0,9	0,1	0,0	0,3	1,3	0,1	1,4	2,4	8,6	1,8
Suisse	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	1,4	2,4	8,0	1,8
Autres pays d'Europe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Royaume-Uni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Türkiye	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Communauté des états indépendants (CEI)[a]	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,1**
Afrique	**8,7**	**7,0**	**2,1**	**21,2**	**24,4**	**15,6**	**22,5**	**72,5**	**25,3**	**11,1**
Mauritanie	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3
Cameroun	2,1	1,1	0,9	8,4	8,4	0,7	13,1	2,2	4,0	2,5
Afrique du Sud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Congo	0,4	0,6	0,4	0,1	0,1	0,3	0,1	0,0	2,6	0,5
Côte d'Ivoire	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	1,4	0,5
Tanzanie	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Tchad	2,5	4,8	0,1	11,6	0,9	4,5	0,2	0,0	2,9	0,1
Gabon	0,9	0,1	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Sénégal	0,1	0,1	0,8	0,4	0,6	0,1	0,5	70,2	0,1	0,1
Moyen-Orient	**10,2**	**12,9**	**0,8**	**0,1**	**0,8**	**2,7**	**17,3**	**8,5**	**24,4**	**47,9**
Émirats arabes unis	10,1	12,6	0,8	0,1	0,8	2,3	16,4	7,5	24,3	47,6
Asie	**16,7**	**20,1**	**40,0**	**8,3**	**14,9**	**17,5**	**18,7**	**9,1**	**11,2**	**8,4**
Chine	13,8	18,7	37,7	6,9	10,4	6,9	12,7	5,9	6,9	6,2
Japon	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres économies d'Asie	2,8	1,3	2,0	1,3	4,4	10,5	6,0	3,1	4,3	2,2
Viet Nam	0,4	0,8	1,9	1,2	3,5	2,0	4,2	1,7	2,7	1,8
Inde	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,4	0,5	0,3	0,3
Mémo:										
CEMAC (Pays Membres de l'OMC)	5,9	6,6	1,4	20,5	9,4	5,5	13,4	2,3	9,5	3,5
UE-28	62,8	59,5	56,0	69,8	58,3	63,8	39,9	7,5	30,5	30,7

a Communauté des États indépendants, y compris certains États associés et anciens États membres.

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC basés sur les données de Trade Map du Centre du Commerce International.

Tableau A1.3 Origines des importations, 2012-2021

(Millions d'USD et pourcentage)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Monde (Millions d'USD)	**217,8**	**129,5**	**309,5**	**461,3**	**400,1**	**417,3**	**384,4**	**567,8**	**544,9**	**486,7**
	(part en pourcentage)									
Amérique	**10,8**	**17,3**	**10,9**	**13,3**	**12,5**	**6,2**	**4,7**	**25,0**	**4,5**	**5,0**
États-Unis	3,7	9,8	9,4	12,2	9,9	3,4	3,5	24,0	3,6	3,8
Autres pays d'Amérique	7,0	7,4	1,5	1,1	2,6	2,8	1,2	0,9	0,9	1,2
Brésil	5,0	4,8	0,8	0,6	1,8	1,9	0,8	0,5	0,5	0,9
Europe	**40,9**	**46,3**	**43,1**	**36,0**	**44,9**	**52,3**	**39,5**	**26,0**	**36,8**	**25,6**
UE-27	39,2	43,4	40,7	34,1	40,0	47,4	34,2	22,6	35,3	22,9
France	25,2	24,7	21,5	21,0	21,1	26,1	17,2	11,8	14,0	10,0
Belgique	3,8	2,3	9,4	3,3	1,9	8,1	2,2	3,9	7,1	3,8
Danemark	0,7	3,2	2,6	1,9	2,0	0,8	2,1	1,3	2,7	2,7
Pays-Bas	1,8	8,8	1,1	1,0	4,7	1,6	2,3	1,9	1,7	2,2
Italie	2,8	1,9	4,0	5,0	7,1	2,8	3,6	1,2	5,1	1,5
Allemagne	3,1	1,3	1,1	0,9	1,2	2,6	2,8	0,8	0,6	0,8
AELE	0,5	1,8	1,8	1,3	1,3	1,4	1,3	0,5	1,0	0,7
Autres pays d'Europe	1,3	1,1	0,6	0,6	3,6	3,5	4,0	2,9	0,6	1,9
Royaume-Uni	0,7	0,5	0,5	0,6	3,1	3,1	3,2	2,2	0,3	1,4
Communauté des états indépendants (CEI)[a]	**0,5**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,2**	**0,1**	**0,4**
Afrique	**16,8**	**15,8**	**13,8**	**30,3**	**12,8**	**18,4**	**17,4**	**23,5**	**31,9**	**47,7**
Cameroun	7,0	6,3	6,1	6,5	4,9	12,1	8,1	19,0	26,2	34,4
Nigéria	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,1	5,0
Tunisie	0,3	0,2	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	2,4
Zambie	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
Congo	0,2	0,2	0,7	0,5	0,1	0,9	1,7	0,8	0,6	0,9
Moyen-Orient	**3,1**	**2,6**	**2,7**	**2,4**	**2,6**	**3,1**	**2,6**	**1,9**	**1,8**	**2,5**
Émirats arabes unis	1,8	1,5	1,2	1,2	1,4	2,0	2,4	1,5	1,5	1,6
Asie	**27,9**	**17,9**	**29,4**	**17,8**	**27,2**	**19,9**	**35,7**	**23,5**	**24,8**	**18,9**
Chine	11,4	6,9	8,3	6,6	8,9	6,6	11,8	18,2	17,1	10,5
Japon	7,4	2,8	7,6	3,9	11,3	6,1	5,1	0,9	2,4	1,3
Autres économies d'Asie	9,1	8,1	13,4	7,3	7,1	7,2	18,8	4,5	5,2	7,1
Inde	5,8	4,3	3,0	2,9	3,6	2,0	7,1	3,0	3,4	4,8
Autres	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Mémo:										
CEMAC (Pays Membres de l'OMC)	9,8	9,4	7,5	7,4	5,1	13,1	10,2	19,8	29,7	35,6
UE-28	39,9	43,8	41,2	34,7	43,1	50,6	37,4	24,8	35,5	24,3

a Communauté des États indépendants, y compris certains États associés et anciens États membres.

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC basés sur les données de Trade Map du Centre du Commerce International.

Tableau A1.4 Structure des importations 2012-2021

(Millions d'USD et pourcentage)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Monde (Millions d'USD)	**217,8**	**129,5**	**309,5**	**461,3**	**400,1**	**417,3**	**384,4**	**567,8**	**544,9**	**486,7**
	(part en pourcentage)									
Produits primaires, total	**34,1**	**39,3**	**28,2**	**16,9**	**17,8**	**23,5**	**27,8**	**32,5**	**30,6**	**28,9**
Agriculture	31,6	37,6	27,2	16,1	17,0	22,2	21,5	17,6	17,2	21,8
Produits alimentaires	29,6	36,0	26,4	15,4	16,5	21,1	20,6	16,7	16,4	20,6
0989 - Préparations alimentaires, n.d.a.	1,0	1,6	2,0	2,1	2,5	1,5	3,6	2,7	2,1	2,5
0423 - Riz semi-blanchi, même poli, glacé, étuvé ou converti	0,8	2,6	3,6	3,0	1,5	1,6	1,9	0,9	2,0	2,5
0123 - Viandes et abats, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles	0,4	0,4	0,7	0,4	0,4	0,9	1,4	1,1	1,2	1,3
Matières premières agricoles	2,0	1,6	0,8	0,7	0,5	1,1	1,0	0,8	0,7	1,2
Industries extractives	2,5	1,6	1,0	0,8	0,8	1,3	6,3	14,9	13,5	7,1
Minerais et autres minéraux	0,3	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,6
Métaux non-ferreux	0,7	0,5	0,5	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2	0,4
Combustibles	1,5	0,7	0,4	0,4	0,3	0,8	5,8	14,1	13,0	6,1
Produits manufacturés	**65,3**	**60,1**	**66,8**	**67,1**	**76,7**	**68,0**	**58,6**	**66,3**	**65,6**	**70,3**
Fer et acier	2,4	2,0	0,4	0,9	0,8	3,5	1,0	0,8	0,8	1,2
Produits chimiques	12,4	24,4	17,8	9,2	13,2	10,8	7,5	15,8	12,8	12,4
5429 - Médicaments, n.d.a.	6,3	15,4	13,8	5,6	7,8	5,3	4,2	10,6	5,6	6,8
Autres demi-produits	9,0	6,7	4,1	3,4	5,8	7,6	6,3	5,5	5,6	7,6
6612 - Ciments hydraulique, même colorés	2,5	1,9	0,3	0,5	0,7	1,5	1,0	1,0	1,6	2,0
Machines et matériel de transport	34,7	19,0	29,5	37,1	44,7	35,7	35,5	34,5	32,6	29,8
Machines pour la production d'énergie	2,1	0,9	0,8	1,4	0,7	3,7	2,1	1,0	2,6	1,6
Autres machines non-électriques	7,7	5,0	2,3	10,1	4,4	6,3	5,1	3,5	4,0	3,5
Tracteurs et machines agricoles	0,2	0,0	0,1	0,0	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,0
Machines de bureau et matériel de télécommunication	7,1	5,3	6,6	6,7	8,6	3,8	3,9	5,6	5,8	14,4
7642 - Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	5,1
7643 - Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, etc.	0,6	1,0	2,5	0,4	0,8	0,3	0,5	2,1	2,1	4,1
Autres machines électriques	2,9	2,4	1,1	12,1	2,2	3,2	3,6	4,7	4,0	5,3
Produits de l´industrie automobile	13,6	5,1	17,9	3,7	23,7	17,0	15,0	3,4	14,4	3,5
Autres matériel de transport	1,2	0,4	0,8	3,2	5,1	1,6	5,9	16,3	1,8	1,4
Textiles	1,0	1,7	5,1	2,0	0,7	3,0	1,0	1,7	2,9	3,3
Vêtements	0,3	0,2	0,3	0,1	0,8	0,7	1,2	1,2	1,4	1,6
Autres biens de consommation	5,6	6,0	9,6	14,5	10,7	6,7	6,1	6,8	9,6	14,4
8212 - Sommiers, articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple)	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,5	0,8	0,1	0,2	2,6
8110 - Constructions préfabriquées	0,1	0,0	3,1	7,0	0,8	0,1	0,3	1,5	1,5	2,4
Autres	**0,6**	**0,6**	**5,0**	**15,9**	**5,5**	**8,5**	**13,6**	**1,3**	**3,8**	**0,8**

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC basés sur les données de Trade Map du Centre du Commerce International (CTCI Rev.3).